PODER JUDICIAL
REPUBLICA DE CHILE

MANUAL EXAMEN DE CONOCIMIENTOS DE JUZGADOS DE FAMILIA

Índice

	Página
Introducción	3
Capítulo I: Generalidades	5
Capítulo II: Poder Judicial	17
Capítulo III: Estructura de los Juzgados de Familia	
1. El Comité de Jueces	21
2. Juez Presidente	22
3. Administrador de Tribunal	23
4. Unidades Administrativas	24
5. Los Consejos Técnicos	25
Capítulo IV: Aspectos Administrativos en los Juzgados de Familia	
1. Generalidades	27
2. Principios Generales	27
3. Administración de Personal	29
4. Uso de Medios Tecnológicos	29
5. Atención de público	31
6. Tramitación	32
7. Audiencias	33
8. Notificaciones	36
9. De los Ministros Visitadores	37
Capítulo V: Competencia de los Juzgados de Familia	
1. Antecedentes	38
2. De la Competencia de los Juzgados de Familia	38
Capítulo VI: Del Procedimiento aplicable en los Juzgados de Familia	
1. Generalidades	48
1.1 Principios del procedimiento	
1.2 Reglas generales	
1.3 Admisibilidad y etapa de recepción	
1.4 Normas sobre prueba	
2. Procedimiento ordinario ante los Juzgados de Familia	61

3. Procedimiento para la aplicación judicial de Medidas de Protección de los Derechos de los niños, niñas o adolescentes 67
4. Procedimiento relativo a actos de violencia intrafamiliar 71
5. Procedimiento en asuntos no contenciosos 76
6. Procedimiento contravencional 77
7. Procedimientos previstos en la Ley de Adopción 78
   7.1 Procedimiento previo a la adopción
   7.2 Procedimiento de adopción
8. Procedimiento en materia de alimentos 82

Capítulo VII: De la Mediación Familiar

1. Concepto y generalidades 85
2. Procedencia de la mediación 86
3. Procedimiento de mediación 87
4. El registro de mediadores 88

INTRODUCCIÓN

El día 30 de Agosto del 2004 fue publicada en el Diario Oficial la Ley Nº 19.968 que crea los Tribunales de Familia, encargados de conocer los asuntos de que trata la misma ley y los que les encomienden otras leyes generales y especiales, de juzgarlos y hacer ejecutar lo juzgado.

Estos juzgados forman parte del Poder Judicial y tienen la estructura, organización y competencia que la propia ley establece, rigiéndose en lo no previsto en ella, por las disposiciones del Código Orgánico de Tribunales y las leyes que lo complementan.

Cada Juzgados de Familia dispone de un determinado número de jueces, quienes, no obstante lo cual no actúan como tribunal colegiado, sino que cada juez ejerce unipersonalmente la potestad jurisdiccional respecto de los asuntos que las leyes encomiendan a los mencionados juzgados.

La misma ley ha suprimido los actuales Juzgados de Letras de Menores, cuya competencia ha sido absorbida por los Juzgados de Familia, a lo cual se añaden ciertas materias que actualmente competen a los Juzgados de Letras en lo Civil, tal como causas por violencia intrafamiliar, demandas por divorcio, nulidad y separación matrimoniales.

En aquellas comunas que carecen de Juzgados de Familia, la competencia para conocer de sus asuntos se radica en los Juzgados de Letras, los que aplicarán los procedimientos establecidos en la misma Ley N°19.968.

La ley, tal como sostiene el Mensaje Presidencial que le dio inicio a su tramitación legislativa, trata, ante todo, de dotar a nuestro sistema de administración de justicia de órganos y procedimientos para hacer frente a un especial tipo de contencioso, para el cual hasta hoy, nuestro ordenamiento, carecía de una respuesta específica: el de naturaleza familiar.

Es por lo expuesto que, además de crear nuevos tribunales, la ley establece nuevos procedimientos aplicables al conocimiento de los asuntos de competencia de los Juzgados de Familia.

En efecto, el Mensaje del Ejecutivo llamaba la atención sobre el diseño predominantemente adversarial del procedimiento judicial chileno en la materia; su extrema escrituración; la alta mediación que es posible advertir entre el juez llamado a proveer la decisión al conflicto y un conjunto de funcionarios no letrados del tribunal; y la alta discrecionalidad del procedimiento, especialmente en materia de niños y adolescentes, razones que aconsejaban modificar la actual justicia de menores, para dotar así a sus jueces –hombres y mujeres dedicados, que gozan de una alta confianza social– de procedimientos y formas de actuación que les permitan dar una respuesta socialmente adecuada al contencioso familiar.

Estas nuevas formas de actuación, al contrario de las precedentes, se caracterizan por alentar la búsqueda de soluciones colaborativas entre las partes en conflicto, para lo cual a la conocida conciliación judicial se adiciona un sistema de mediación voluntario. A ello se suma un procedimiento concentrado, informado por los principios de la oralidad y la inmediación, lo cual debía redundar en una administración de justicia más pronta.

La Ley Nº19.968 establece un proceso de transición desde los Juzgados Letras de Menores hacia los nuevos Juzgados de Familia, en el cual se incluye a los empleados de secretaría de aquellos tribunales y los pertenecientes al Programa de Violencia Intrafamiliar que ingresarán a cumplir sus funciones en éstos.

Lo propio acontece para el ingreso a los cargos de miembro de Consejos Técnicos creados en la ley, ya que se estableció un proceso de traspaso de los asistentes sociales y psicólogos, que prestaban servicios en Juzgados de Letras de Menores, en Juzgados de Letras, en Cortes de Apelaciones o en el Programa de Violencia Intrafamiliar adjunto a algunos de los tribunales

anteriores.

El proceso de transición contemplaba, en uno y otro caso, la aplicación por la Corporación Administrativa del Poder Judicial de un examen sobre materias relacionadas con la ley a todos los empleados y profesionales que se verán afectados por ella, cuyos resultados serán oportunamente informados a la Corte de Apelaciones respectiva.

El presente “Manual Examen Habilitante para Juzgados de Familia” fue elaborado con el propósito de allanar el camino en la transición desde nuestro actual sistema de administración de justicia en asuntos de familia hacia los nuevos tribunales competentes en la materia, prestando al día de hoy, valiosa utilidad en el proceso de implementación del reforzamiento para los juzgados de familia en marcha.

Se ha estimado pertinente incorporar un capítulo que pasa revista a los procesos administrativos que se registran en ellos, a partir de lo preceptuado en las Actas N°91-2007 y N°51-2008 dictadas por la Excelentísima Corte Suprema, por la importancia que tienen en estos tribunales que tramitan con carpeta electrónica.

Sin embargo, son los capítulos concernientes a la competencia de los Juzgados de Familia y a los procedimientos aplicables para el conocimiento, resolución y ejecución de lo juzgado en ellos los que presentan una mayor extensión; la familiaridad por parte de empleados y profesionales de los nuevos Juzgados de Familia con las materias que serían abordadas por ellos y los procedimientos previstos al efecto nos parecieron, a decir verdad, el principal objetivo del Manual.

Finalmente, el texto concluye con la revisión de la mediación familiar, mecanismo de resolución no adversarial de conflictos ya previsto en la Ley de Matrimonio Civil, y que la Ley Nº19.968 ha extendido a la casi generalidad de asuntos de competencia de los Juzgados de Familia, aun cuando con ligeros matices.

El Manual cumplió su cometido inicial; sin embargo, la continua incorporación de personal en los Juzgados de Familia hizo de él un elemento de inducción y preparación para quienes deseaban ocupar cargos en tales tribunales. Por ello, ha surgido la necesidad de actualizar sus contenidos en forma permanente, tanto a raíz de las modificaciones habidas a la ley que los creó, en virtud de la ley N°20.286, como, en general, la reforma constitucional del 2005.

Sin más, y esperando que el presente texto sea de utilidad en el proceso de formación de quienes cargarán en sus hombros con la responsabilidad de concretar las aspiraciones legislativas, nos permitimos dejar en sus manos el “Manual Examen Habilitante para Juzgados de Familia”.

CAPÍTULO I: GENERALIDADES

1.- Constitución y Derechos Fundamentales

En la Constitución Política de 1980 se consagran una serie de disposiciones que tienen por objeto esencial asegurar a todas las personas ciertos y determinados derechos y garantías fundamentales. La consagración constitucional de estos derechos y garantías tiene por objeto darles una mayor difusión y socialización, garantizar su ejercicio en forma adecuada y la posibilidad de reglamentarla debidamente.

Estos derechos no son sólo aquéllos que están expresamente enumerados en el texto de la Constitución, ya la misma se encarga de señalar que cualquier otro derecho esencial que emane de la naturaleza humana es objeto de protección, debiendo los órganos estatales promoverlos, garantizarlos y respetarlos. Este mismo deber de los órganos estatales se establece respecto de los derechos asegurados por los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Chile y que se encuentren vigentes, los que en conjunto con las normas de la propia Constitución se entiende que conforman un bloque constitucional de derechos humanos. Se hallan en tal situación el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de Derechos Sociales, Económicos y Culturales de Naciones Unidas, como asimismo el Pacto Interamericano de Derechos Humanos de San José de Costa Rica, incorporados al derecho positivo chileno, entre otros.

Finalmente, en el artículo 19 número 26, el texto constitucional consagra una garantía general respecto de los derechos relativa a “La seguridad de que los preceptos legales que por mandato de la Constitución regulen o complementen las garantías que ésta establece o que las limiten en los casos en que ella lo autoriza, no podrán afectar los derechos en su esencia, ni imponer condiciones, tributos o requisitos que impidan su libre ejercicio”.

La Constitución contempla un verdadero catálogo de derechos asegurados, los que de conformidad con la clasificación de los instrumentos internacionales sobre derechos humanos pueden ser calificados de:

a. Derechos Civiles

La Constitución asegura expresamente el derecho a la vida y a la integridad física y psíquica de la persona; se proscribe todo apremio ilegítimo, considerando como tal toda coacción física o psíquica. Adicionalmente, la Constitución expresa que toca a la ley proteger la vida del que está por nacer.

De igual modo, la Constitución consagra el respeto y protección a la vida privada y pública y a la honra de la persona y de su familia. La infracción de este derecho a través de un medio de comunicación social constituye delito. Esta protección de la vida privada se complementa con el derecho a la inviolabilidad del hogar y de toda forma de comunicación privada, salvo en los casos y formas determinadas por la ley.

Se asegura también el derecho a la libertad de conciencia y la manifestación de todas las creencias y el ejercicio libre de todos los cultos que no se opongan a la moral, las buenas costumbres o al orden público.

Igualmente, la Carta Fundamental reconoce el derecho a la libertad personal y a la seguridad individual, la libre residencia, circulación y entrada o salida del país, en las condiciones establecidas por la ley, y además una indemnización por error judicial, que cubre los perjuicios patrimoniales y morales que haya sufrido el procesado o condenado por resolución o sentencia injustificadamente errónea o arbitraria, declarada así por resolución de la Corte Suprema de Justicia.

Asimismo, la Constitución establece los principios del debido proceso: el derecho a defensa, la legalidad del tribunal, el juicio previo, la irretroactividad de la ley penal y la tipicidad de los delitos, proscribiendo la existencia de leyes penales en blanco.

Se aseguran también el derecho a la libertad de emitir opinión y la de informar sin censura previa, en cualquier forma y por cualquier medio, sin perjuicio de responder por los delitos y abusos que se cometan en el ejercicio del derecho. Se prohíbe el monopolio estatal sobre los medios de comunicación social y se establece el derecho a rectificación gratuita para las personas injustamente aludidas en el correspondiente medio de comunicación social.

También se contempla el derecho de reunión pacífica sin permiso previo y sin armas, como asimismo el derecho de asociación sin permiso previo.

Sólo para gozar de personalidad jurídica se requiere constituirse en conformidad con la ley. La Constitución garantiza que nadie puede ser obligado a pertenecer a una asociación.

Se asegura la libertad de trabajo, el derecho a la libre contratación y a la libre elección del trabajo con una justa retribución, prohibiéndose cualquier discriminación que no se base en la capacidad e idoneidad personal. Con todo, en determinadas circunstancias, la ley puede exigir nacionalidad chilena y límites de edad.

Se garantiza el derecho a desarrollar cualquier actividad económica que no sea contraria a la moral, al orden público o a la seguridad nacional, respetando las normas legales que las regulan. El Estado podrá desarrollar actividades empresariales o participar en ellas sólo si una ley aprobada por mayoría absoluta de los diputados y senadores en ejercicio lo autoriza.

La Constitución asegura la libertad de enseñanza. Ella comprende: 1) la facultad de abrir, organizar y mantener establecimientos educacionales, y 2) el derecho de los padres a escoger el establecimiento de enseñanza para sus hijos. La enseñanza reconocida oficialmente no puede orientarse ni propagar tendencia política partidista alguna. Las limitaciones a la libertad de enseñanza están dadas por la moral, las buenas costumbres y la seguridad nacional.

La Constitución reconoce el derecho a la propiedad en sus diversas especies sobre toda clase de bienes corporales o incorporales. Sólo la ley determina el modo de adquirir, usar y gozar de la propiedad y disponer de ella, como asimismo las limitaciones y obligaciones que derivan de su función social. Esta función social comprende *"cuanto exijan los intereses generales de la Nación, la seguridad nacional, la utilidad y salubridad públicas y la conservación del patrimonio ambiental"*. El titular de la propiedad sólo puede ser privado de ella o de algunos de los atributos o facultades esenciales del dominio por una ley general o especial que autorice la expropiación por causa de utilidad pública o interés nacional, calificada por el legislador. El expropiado tiene, por cierto, derecho a indemnización por el daño patrimonial efectivamente causado.

Prosigue la Constitución reconociendo el derecho de propiedad intelectual e industrial, el que, a diferencia de lo que ocurre con la propiedad común, es por su propia naturaleza de carácter temporal.

Con relación a las igualdades que forman parte también de los derechos civiles y políticos, la Constitución asegura las siguientes:

- La igualdad ante la ley. Ni la ley, ni autoridad alguna pueden establecer diferencias arbitrarias, es decir, diferencias no fundadas racionalmente o injustas.

- La igual repartición de los tributos en proporción a las rentas o en la progresión o forma que fije la ley, y la igual repartición de las demás cargas públicas, la no discriminación arbitraria en el trato que deben dar el Estado y sus organismos en materia económica, como, así mismo, la igual protección de la ley en el ejercicio de sus derechos.

- La igualdad en la admisión a todas las funciones públicas, sin otros requisitos que los que impongan la Constitución y las leyes.

b. Derechos Políticos

La Constitución señala que son ciudadanos los chilenos que hayan cumplido dieciocho años de edad y que no hayan sido condenados a pena aflictiva.

La calidad de ciudadano otorga los derechos de sufragio y de optar a cargos de elección popular, como asimismo, el derecho a organizar partidos políticos.

Finalmente, los ciudadanos tienen derecho a participar en la aprobación o rechazo de reformas constitucionales bajo los supuestos establecidos en la propia Carta Fundamental.

c. Derechos Económicos, Sociales y Culturales

La Carta de 1980 no establece disposiciones relativas a un nivel de vida digno o adecuado como un derecho de las personas. Sólo en el artículo 1° sostiene que *"el Estado debe contribuir a crear condiciones sociales que permitan a todos y a cada uno de los integrantes de la comunidad nacional su mayor realización material y espiritual posible".* Tampoco se menciona a propósito del derecho al trabajo, ocasión en que sólo se reconoce "la libre elección del trabajo con una justa retribución". No obstante lo anterior, de acuerdo al mandato del propio artículo 5 inciso final, es posible sostener que nuestro ordenamiento jurídico contempla en forma clara estos derechos denominados económicos, sociales y culturales a través de la ratificación de tratados internacionales de derechos humanos, como el Pacto Internacional de Derechos Sociales, Económicos y Culturales de Naciones Unidas, entre otros.

El derecho a sindicación se asegura en los casos y en la forma que la ley señala; la afiliación sindical será siempre voluntaria; estas organizaciones sindicales adquieren personalidad jurídica por el solo registro de sus estatutos en las formas que señala la ley.

Lo que debía ser el derecho a un nivel de vida digno tiene como subcomponentes, entre otros, el derecho a la salud, a un medio ambiente sano, a la seguridad social y a la educación.

El derecho a la protección de la salud está asegurado constitucionalmente, al sostener que *"El Estado protege el libre e igualitario acceso a las acciones de promoción, protección y recuperación de la salud y de rehabilitación del individuo"*. Es deber preferente del Estado "garantizar la ejecución de las acciones de salud, sea que se presten a través de instituciones públicas o privadas. Cada persona tendrá el derecho a elegir el sistema de salud al que debe acogerse, sea éste estatal o privado".

La Constitución consagra también el derecho a la seguridad social, estando la acción del Estado dirigida a garantizar a todos los habitantes el goce de prestaciones básicas uniformes, sea que se otorguen a través de instituciones públicas o privadas.

También se reconoce por el constituyente el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, constituyendo un *"deber del Estado velar para que este derecho no sea afectado y tutelar la preservación de la naturaleza"*. La ley puede establecer restricciones a ciertas libertades y derechos para proteger el medio ambiente.

Entre los derechos culturales se consagra el derecho a la educación; se asegura el derecho preferente de los padres de educar a sus hijos. La educación básica y media son obligatorias, debiendo el Estado financiar un sistema gratuito con tal objeto, destinado a asegurar el acceso a ella de toda la población. Además, la Constitución sostiene que corresponde al Estado *"fomentar el desarrollo de la educación en todos sus niveles; estimular la investigación científica y tecnológica, la creación artística y la protección e incremento del patrimonio cultural de la Nación".*

d. Garantías Constitucionales

Un simple listado de derechos establecidos en el texto de la Constitución, por muy completo que éste sea, no serviría de mucho si no se consignaran los recursos o medios idóneos que permitan a las personas recurrir a un órgano jurisdiccional objetivo e imparcial cuando los derechos fundamentales sean amenazados, perturbados o conculcados por acto de autoridad o de particulares, para que éste restablezca el imperio del derecho.

La Constitución contempla un sistema de protección de los derechos a través de los recursos de reclamación por pérdida de la nacionalidad, el recurso de protección y el recurso de amparo; además se contemplan órganos que ejercen jurisdicción constitucional, en que toman parte el Tribunal Constitucional, la Corte Suprema de Justicia y la Contraloría General de la República.

Las restricciones que el constituyente impone al ejercicio de la soberanía, al obligarle al respeto y promoción de los derechos previstos en ella y en demás instrumentos internacionales sobre derechos humanos, también constituyen un valioso resguardo para los derechos fundamentales.

2.- El concepto de Gobierno, los Órganos y Funciones del Estado

El gobierno constituye la conducción política general del Estado; es el ejercicio del poder supremo que reside en el Estado. En un sentido más restringido, la expresión gobierno se utiliza para identificar sólo al órgano y a la función ejecutiva. Ello también ocurre en nuestra Constitución Política, que cuando se refiere al órgano y a la función ejecutiva, la identifica con el nombre de gobierno.

Como el Estado es una persona jurídica, necesita de la voluntad e inteligencia de personas humanas que impulsen y concreten dicho poder gubernamental. Estas personas que ejercen parte del poder o potestad del Estado se denominan órganos del Estado. Ejemplos de ellos son el Presidente de la República, el Congreso Nacional, el Poder Judicial, etc.

El gobierno, en sentido amplio, ejerce, a su vez, diversas actividades para cumplir los fines del Estado. Son las denominadas funciones del Estado. Clásicamente, se utiliza el concepto de separación de poderes, pero como el poder estatal es sólo uno, resulta más apropiado hablar de funciones. Entre nosotros las funciones del Estados son tres: i) la función legislativa; ii) la función ejecutiva; y, iii) la función jurisdiccional.

El objetivo fundamental de la distinción de funciones es evitar la arbitrariedad y el abuso en el ejercicio del poder concentrado en un solo órgano o institución. La separación o distribución de funciones en órganos distintos garantiza de mejor manera la libertad y el ejercicio de sus derechos por las personas. Esto es considerado universalmente como base de una

convivencia social libre y democrática. A continuación, revisaremos brevemente la estructura de poder del Estado.

La Función Legislativa

Tiene el cometido de la creación, modificación o supresión de normas generales, abstractas, permanentes y obligatorias que regulan la conducta de los miembros de toda la sociedad política o Estado, sea en su calidad de gobernantes o de gobernados, como así mismo las relaciones existentes entre unos y otros.

En nuestro sistema político, el órgano legislativo es el Congreso Nacional, quien junto a las facultades específicas del Presidente de la República, desarrolla el debate legislativo que conduce a la aprobación de las leyes de la República.

El Congreso Nacional es bicameral, pues consta de la Cámara de Diputados y del Senado.

La Función Ejecutiva

La función ejecutiva tiene por objeto poner en ejecución las leyes aprobadas en el Parlamento. La función ejecutiva puede subdividirse en una función administrativa, mediante la cual se desarrollan los fines específicos del Estado subordinados a la ley en forma corriente (actividad de los ministerios, servicios públicos, intendencias, gobernaciones, empresas del Estado, etc.), y una función política, que tiene por objeto dirigir al conjunto de la sociedad por el camino que permita satisfacer en mejor forma sus fines específicos, tomando decisiones ante situaciones nuevas que no están reguladas por la ley (envío o no de un determinado proyecto de ley al Congreso; a quiénes nombrar Ministros de Estado; qué tratados internacionales negociar; qué intercambios comerciales o económicos con otros Estados concretar, etc.).

Para el desarrollo de sus funciones específicas el órgano ejecutivo dispone de la potestad reglamentaria, en virtud de la cual puede dictar reglamentos, decretos e instrucciones que deben ser cumplidos por la administración y los particulares.

La Función Jurisdiccional

Esta función tiene por finalidad conocer, resolver y hacer ejecutar lo juzgado. Así, a los tribunales, que son los órganos que ejercen la función jurisdiccional, les corresponde conocer de las causas civiles y criminales, resolverlas adecuadamente de acuerdo a derecho y finalmente hacer ejecutar lo juzgado, lo que tiene efectos relativos, esto es, sólo aplicables para el caso particular y no para la generalidad de casos similares.

La necesidad de tribunales autónomos del Gobierno y del Congreso es un principio básico del Estado de Derecho, para que éstos puedan dictar sus fallos o sentencias con plena imparcialidad, libertad y justicia. De otra forma, los jueces estarían sujetos a las coacciones, amenazas e influencias políticas.

Los tribunales de justicia se encuentran distribuidos en todo el territorio del Estado y ejercen sus atribuciones y competencias dentro de los límites territoriales que les corresponden según la Constitución y las leyes. Los distintos tribunales se encuentran coordinados entre sí y subordinados a sus respectivas instancias superiores. Existe un tribunal central y superior, la

Corte Suprema, que, entre otras funciones, vela por la recta administración de la justicia y la unificación de la jurisprudencia.

3.- Estado de Derecho

El concepto de Estado de Derecho implica un Estado sometido al ordenamiento jurídico, lo que constituye entre otras cosas, expresión de que la administración pública se encuentra sometida en forma estricta al dominio de la ley como la expresión más auténtica de la voluntad soberana. Además, implica que el poder estatal se encuentra distribuido en órganos y funciones diferenciadas, que existen los suficientes controles y responsabilidad de las autoridades estatales y una efectiva garantía y vigencia de los Derechos Humanos.

Para que un Estado sea efectivamente un Estado de Derecho es necesario que reúna los siguientes atributos o características esenciales:

Imperio de la Ley. Esto implica un ordenamiento jurídico racional y justo que sea expresión de la voluntad popular, al que se someten por igual gobernantes y gobernados.

A su vez, el sistema jurídico que regula la sociedad tiene que ser expresión auténtica del pueblo, manifestada por el órgano constituyente o legislativo elegido libremente por él en elecciones donde la ciudadanía se pronuncie de manera informada, libre y sin temor a represalias.

Distribución del Poder Estatal en órganos diferenciados. El poder estatal se encuentra distribuido en distintos órganos y funciones que desarrollan su tarea con suficiente autoridad e independencia. Ello implica la existencia de órganos ejecutivos, legislativos, judiciales, de control, entre otros, que desarrollan sus funciones específicas y que pueden evitar que los otros abusen del poder o realicen actos arbitrarios.

Legalidad de la Administración y responsabilidad de las autoridades. Los funcionarios de la administración no pueden hacer más que lo que la ley los autoriza. Las actuaciones arbitrarias o discriminatorias son sancionadas por los tribunales. Toda autoridad es responsable por los actos que realice contrarios al ordenamiento jurídico (responsabilidad penal, civil, administrativa y política). De esta manera, es indispensable el ejercicio libre y responsable del derecho a la crítica política hacia los gobernantes y sus actuaciones como tales, la garantía efectiva de la libertad de opinión y del derecho a la información, como asimismo de la publicidad y transparencia de los actos gubernamentales, legislativos y judiciales.

Respeto y garantía efectiva de los Derechos Humanos. En un Estado de Derecho, el ordenamiento jurídico reconoce, ampara y promueve los derechos humanos, estableciendo mecanismos o medios jurídicos eficaces.

4.- Los poderes del Estado

4.1.- El Presidente de la República

El régimen actualmente vigente se acerca a un neo presidencialismo democrático puro. Este se caracteriza por ser un régimen representativo de separación estricta de poderes, donde el Ejecutivo monista, dirigido por un Presidente de la República elegido por la ciudadanía, desarrolla funciones de Jefe de Estado y de Gobierno simultáneamente, es el Jefe Supremo de las Fuerzas Armadas, y además tiene importantes funciones colegisladoras y de nombramiento de los magistrados de los tribunales ordinarios de justicia.

Para ser elegido Presidente de la República se requiere haber nacido dentro del territorio nacional, tener cumplidos 35 años de edad, no haber sido condenado a pena aflictiva y estar inscrito en los registros electorales. El sistema electoral para elegir al Jefe de Estado es un sistema mayoritario uninominal a dos vueltas, que exige una segunda elección entre los dos candidatos más votados en la primera elección, si en ésta ninguno de los candidatos obtiene mayoría absoluta.

Las atribuciones del Presidente de la República. El Presidente de la República cuenta con un cúmulo de atribuciones que podemos clasificar en: atribuciones gubernamentales y administrativas, legislativas, judiciales y económicas, además de participar en el poder constituyente derivado.

a) Atribuciones gubernativas y administrativas. Entre otras al Presidente le corresponden:

1. La potestad reglamentaria, que puede clasificarse en autónoma y de ejecución. La primera le permite al Presidente de la República regular todas aquellas materias que no sean taxativamente entregadas a la potestad legislativa por la Constitución. En tanto, la potestad reglamentaria de ejecución es aquella que permite al Ejecutivo dictar normas para implementar la aplicación o ejecución de las leyes, a fin de que ellas lleguen a producir sus efectos.
2. Nombrar y remover a su voluntad a los Ministros de Estado, Subsecretarios, Intendentes Regionales, Gobernadores Provinciales y a los cargos de su exclusiva confianza al interior de la administración del Estado.
3. Designar a los Embajadores, Ministros, Diplomáticos y a los representantes ante los organismos internacionales.
4. Designar a los Comandantes en Jefe del Ejército, de la Armada, de la Fuerza Aérea y al General Director de Carabineros, y disponer de los nombramientos de los Oficiales de las Fuerzas Armadas y Carabineros.
5. Disponer de las fuerzas de aire, mar y tierra, organizarlas y distribuirlas de acuerdo con las necesidades de la seguridad nacional.
6. Asumir en caso de guerra la jefatura suprema de las Fuerzas Armadas.
7. Declarar la guerra, previa autorización del Congreso por ley, debiéndose dejar constancia de haberse oído al Consejo de Seguridad Nacional.
8. Conducir las relaciones políticas con las potencias extranjeras y organismos internacionales, llevar a efecto las negociaciones, concluir, firmar y ratificar los tratados que estime conveniente para los intereses del país, los que deben ser sometidos a la aprobación del Congreso.

b) Atribuciones legislativas. Estas, a su vez, se pueden clasificar en atribuciones legislativas directas, que son aquellas que dicen relación con el proceso de formación de la ley, y las atribuciones legislativas indirectas, que dicen relación con la integración y funcionamiento del Congreso Nacional.

Las atribuciones legislativas directas son:

1) La iniciativa exclusiva de ley del Presidente de la República en materias administrativas y financieras; tomar parte en el debate de los proyectos de ley en las Cámaras mediante los Ministros de Estado, calificando las urgencias con que deben ser considerados dichos proyectos en cada trámite legislativo, ejerciendo el derecho de veto suspensivo parcial, promulgando las leyes y ordenando su publicación en el Diario Oficial.

2) Dictar, previa delegación de facultades del Congreso Nacional, decretos con fuerza de ley sobre materias que la Constitución autoriza y que no pueden recaer en materias de leyes orgánicas constitucionales o de quórum calificado, y en materias de nacionalidad y ciudadanía, elecciones y plebiscito, derechos y garantías constitucionales, organización, atribuciones y régimen de los funcionarios del Poder Judicial, del Congreso Nacional, del Tribunal Constitucional y de la Contraloría General de la República.

3) Convocar a plebiscito en caso de que el Congreso Nacional insista, por dos tercios de los miembros de cada Cámara, en aprobar un proyecto de reforma constitucional vetado por el Presidente de la República. El resultado del plebiscito es vinculante para todos los órganos estatales.

Dentro de las atribuciones legislativas indirectas cabe mencionar la facultad para convocar al Congreso a legislatura extraordinaria y clausurar la misma.

c) Atribuciones judiciales. Entre ellas cabe mencionar:

1) La facultad de otorgar indultos particulares en los casos que determine la ley.

2) Nombrar a los magistrados y fiscales judiciales de las Cortes de Apelaciones y a los jueces letrados, a proposición de la Corte Suprema y de las Cortes de Apelaciones, respectivamente; y a los magistrados y fiscales judiciales de la Corte Suprema y al Fiscal Nacional, a proposición de dicha Corte y con acuerdo del Senado, todo ello conforme a lo prescrito en la Constitución.

3) Velar por la conducta ministerial de los jueces y demás empleados del Poder Judicial y requerir con tal objeto, a la Corte Suprema para que, si procede, declare su mal comportamiento, o al Ministerio Público, para que reclame medidas disciplinarias del tribunal competente, o para que, si hubiere mérito bastante, entable la correspondiente acusación.

4) Designar a tres miembros del Tribunal Constitucional, quienes deben ser abogados con a lo menos quince años de título, que se hayan destacado en la cátedra o en su desempeño público o profesional.

d) Atribuciones económicas. Al Presidente de la República le corresponde recaudar las rentas públicas y decretar su inversión, acorde con la Ley de Presupuestos, en la que, en general, se debe incluir la totalidad de los gastos e ingresos de la administración por el período de un año, determinando su financiamiento, duración y fin.

El Presidente de la República es responsable políticamente ante el Congreso Nacional, mediante acusación constitucional formulada por la Cámara de Diputados, por actos de su administración que hayan comprometido gravemente el honor y la seguridad de la Nación, o infringido abiertamente la Constitución o las leyes.

4.2.- El Congreso Nacional

La función legislativa en nuestro país, según la Constitución de 1980, es ejercida por el Congreso Nacional, el cual está compuesto por dos cámaras:

a) La Cámara de Diputados, que está integrada por 120 miembros que duran cuatro años en el ejercicio de sus cargos y con posibilidad de reelección. Para ser elegido Diputado se requiere ser ciudadano con derecho a sufragio, tener cumplidos 21 años de edad, haber cursado enseñanza media o equivalente y tener residencia en la región a la que pertenezca el distrito electoral durante un plazo no inferior a dos años contados hacia atrás desde el día de la elección.

La Cámara de Diputados tiene esencialmente funciones colegisladoras; además de funciones fiscalizadoras de la acción de gobierno, por medio de acuerdos u observaciones que en ningún caso afectan la responsabilidad política de los Ministros de Estado y el ejercicio de la facultad de acusar constitucionalmente al Presidente de la República, Ministros de Estado, Generales y Almirantes, Intendentes y Gobernadores por la comisión de delitos y abusos de poder que la Constitución señala.

b) El Senado, que está integrado por 38 senadores, quienes ejercen sus cargos por un período de ocho años. Para ser elegido Senador se requiere ser ciudadano elector, tener cumplidos 35 años de edad el día de la elección, tener cursada enseñanza media o equivalente, y tener dos años de residencia en la respectiva región.

El Senado, además de sus funciones colegisladoras, tiene como facultades exclusivas determinar la culpabilidad de los acusados en las acusaciones constitucionales entabladas por la Cámara de Diputados; resolver contiendas de competencia entre autoridades políticas o administrativas y los tribunales superiores de justicia; declarar la inhabilidad del Presidente de la República; autorizar al Presidente de la República para ausentarse por más de 30 días; declarar si hay o no lugar a la formación de causa contra los Ministros de Estado para hacer efectiva su responsabilidad civil, entre otras. El Senado no puede realizar actos de fiscalización del gobierno, que son de competencia exclusiva de la Cámara de Diputados.

Adicionalmente existen las denominadas atribuciones exclusivas del Congreso Pleno, aquellas que deben ser conocidas en un solo cuerpo por las dos ramas del Congreso reunidas en “Congreso Pleno”; ellas son las de “aprobar o desechar los tratados internacionales que le presentare el Presidente de la República antes de su ratificación” y el de pronunciarse respecto del establecimiento del estado de sitio, según determina la Constitución.

El proceso de formación de las leyes. La principal función del órgano Congreso Nacional es debatir y aprobar las leyes que regirán el país. Básicamente, la ley es conceptualizada como un mandato expreso que proviene de la voluntad del legislador, formulado y escrito a través de un procedimiento preestablecido.

La ley es establecida por la autoridad pública. Es decir, por quienes han sido investidos como tales y actúan dentro de sus competencias, según lo determina la Constitución. Tal autoridad es el Poder Legislativo, en el que participan el Congreso Nacional y el Presidente de la República, como órgano colegislador, con las posibles intervenciones directas del cuerpo ciudadano.

La ley es de carácter permanente y general. Ella es establecida para un número indeterminado de situaciones. Cualquier decisión de la autoridad pública que deba ser ejecutada por una sola vez o para aplicarla a una situación particular específica no es ley.

La ley es sancionada por la fuerza pública y se caracteriza por establecer una sanción efectiva en caso de incumplimiento. La sanción puede ser preventiva o represiva (multas, prisión, penas).

El proceso legislativo está conformado por sucesivos trámites, a saber:

1.- La iniciativa. Es la etapa en que comienza el primer impulso para que una proposición sea analizada por el Congreso Nacional. Ello significa elaborar un proyecto que sea susceptible, por su forma y por su contenido, de convertirse en ley. En nuestro país tienen iniciativa de ley el Presidente de la República y los parlamentarios; en el primer caso se habla de Mensaje, en el segundo de Moción.

2.- La discusión de la ley. En ella se verifica el estudio, análisis y deliberación de las Cámaras sobre el proyecto de ley, la cual pasa por distintas etapas. Una vez aprobado un proyecto en su Cámara de origen, pasa a la Cámara revisora, la cual procede de la misma manera como lo hizo la primera. Una vez aprobado por ambas, el proyecto es enviado al Presidente de la República.

3.- La sanción. Al Presidente de la República le es enviado el proyecto de ley aprobado por ambas Cámaras a efectos de que lo apruebe o rechace. Si no dice nada en un plazo de 30 días desde que recibió el proyecto, se entiende que lo aprueba.

4.- La promulgación. Aprobado el proyecto por el Presidente de la República, éste debe dictar un decreto –denominado decreto promulgatorio– dentro de un plazo de 10 días, en el cual se declara la existencia de la ley y se ordena sea cumplida.

5.- La publicación. En el plazo de 5 días desde que queda tramitado el decreto promulgatorio, el texto de la Ley debe publicarse en el Diario Oficial y desde ese momento es obligatoria y se presume conocida por todos.

4.3.- El Poder Judicial

El Poder Judicial tiene por misión esencial la administración de justicia, estableciendo lo que es justo para cada caso particular del cual le toca conocer y fallar, dentro del ámbito de su competencia y de acuerdo con los preceptos legales vigentes. La Constitución establece que *"la facultad de conocer de las causas civiles y criminales, de resolverlas y de hacer ejecutar lo juzgado, pertenece exclusivamente a los tribunales establecidos por la ley"*.

Esta potestad de la que están dotados los tribunales de justicia es lo que se denomina jurisdicción y consiste en el conocimiento, resolución y ejecución de lo juzgado. Para hacer ejecutar lo juzgado, los tribunales ordinarios de justicia y los especiales que integran el Poder Judicial podrán impartir órdenes directas a la fuerza pública o ejercer los medios de acción conducentes de que dispusieren. Es la denominada fuerza de imperio de los tribunales.

La actuación de los tribunales está informada de ciertos principios, de entre los cuales cabe mencionar:

Principio de independencia. Es un requisito esencial en un Estado de Derecho la independencia del Poder Judicial respecto del resto de los otros poderes del Estado, para así dar cabal cumplimiento a sus funciones encomendadas por la Constitución y las Leyes.

Este principio se encuentra explícitamente señalado en la Constitución, que sostiene que la facultad de conocer las causas civiles y criminales, de resolverlas y de hacer ejecutar lo juzgado, corresponde *"exclusivamente a los tribunales establecidos por la ley"*. E insiste la Carta Fundamental al precisar que *"Ni el Presidente de la República ni el Congreso pueden, en caso alguno, ejercer funciones judiciales, avocarse causas pendientes, revisar los fundamentos o contenido de sus resoluciones o hacer revivir procesos fenecidos"*.

Principio de legalidad. Ello supone dos cosas: primero, que los tribunales deben estar establecidos por ley; y, segundo que los tribunales tramitan las causas y fallan conforme a la ley. Ambas expresiones del principio de legalidad reciben concreción en nuestra Constitución.

Principio de territorialidad. Significa que cada Tribunal ejerce sus funciones en un determinado territorio de la República, con excepción de la Corte Suprema que tiene jurisdicción sobre todo su territorio.

Principio de pasividad. Ello implica que, por regla general, los tribunales sólo actúan a requerimiento de parte, salvo las excepciones legales, como por ejemplo: medidas para mejor resolver y declaración de nulidad absoluta. Sin embargo, hay ciertos tribunales que gozan de más facultades para obrar de oficio, como acontece con los Juzgados de Familia y con los Juzgados de Cobranza Laboral y Previsional.

Principio de inamovilidad. Está relacionado estrechamente con la independencia de las funciones judiciales, ya que se pretende resguardar que los tribunales actúen libres de presiones y con imparcialidad, mediante el expediente de brindar estabilidad a los jueces en su desempeño como tales.

Sin embargo, tal inamovilidad de los jueces no es absoluta. Su cesación está regulada en la Constitución. Los jueces cesan en sus funciones: por haber cumplido 75 años de edad; por incapacidad legal sobreviniente; por renuncia; o, por ser depuestos de sus destinos, por causa legalmente sentenciada.

Principio de la inexcusabilidad. Este principio establece que los jueces deben resolver siempre los asuntos de su competencia sometidos a su consideración, aun ante ausencia de ley al respecto, debiendo en tal caso aplicar el espíritu general de la legislación y la equidad natural. Al respecto la Constitución sostiene que *"Reclamada su intervención en forma legal y en negocios de su competencia, no podrán excusarse* (los tribunales) *de ejercer su autoridad, ni aun por falta de ley que resuelva la contienda o asunto sometidos a su decisión"*.

Principio de responsabilidad. La responsabilidad es otro elemento integrante del Estado de Derecho. No puede haber ninguna autoridad u órgano del Estado liberado de responsabilidad por los actos que ejecuten dentro de sus funciones. Así, por ejemplo, la Constitución establece la responsabilidad ministerial de los jueces, haciéndolos responsables de los delitos de: 1) cohecho, 2) falta de observancia de la leyes que reglan el proceso, 3) prevaricación, y 4) torcida administración de justicia.

Principio de publicidad. Los actos de los Tribunales son públicos para terceros, salvo las excepciones expresamente establecidas por la ley.

CAPÍTULO II: EL PODER JUDICIAL

El Poder Judicial tiene por misión esencial la administración de justicia, estableciendo lo que es justo para cada caso particular del cual le toca conocer y fallar, dentro del ámbito de su competencia y de acuerdo con los preceptos legales vigentes. La Constitución establece que "la facultad de conocer de las causas civiles y criminales, de resolverlas y de hacer ejecutar lo juzgado, pertenece exclusivamente a los tribunales establecidos por la ley".

Esta potestad de la que están dotados los tribunales de justicia es lo que se denomina jurisdicción y consiste en el conocimiento, resolución y ejecución de lo juzgado. Para hacer ejecutar lo juzgado, los tribunales ordinarios de justicia y los especiales que integran el Poder Judicial podrán impartir órdenes directas a la fuerza pública o ejercer los medios de acción conducentes de que dispusieren. Es la denominada fuerza de imperio de los tribunales.

La actuación de los tribunales está informada de ciertos principios, de entre los cuales cabe mencionar:

Principio de independencia. Es un requisito esencial en un Estado de Derecho la independencia del Poder Judicial respecto del resto de los otros poderes del Estado, para así dar cabal cumplimiento a sus funciones encomendadas por la Constitución y las Leyes.

Este principio se encuentra explícitamente señalado en la Constitución, que sostiene que la facultad de conocer las causas civiles y criminales, de resolverlas y de hacer ejecutar lo juzgado, corresponde “exclusivamente a los tribunales establecidos por la ley”. E insiste la Carta Fundamental al precisar que "Ni el Presidente de la República ni el Congreso pueden, en caso alguno, ejercer funciones judiciales, avocarse causas pendientes, revisar los fundamentos o contenido de sus resoluciones o hacer revivir procesos fenecidos".

Principio de legalidad. Ello supone dos cosas: primero, que los tribunales deben estar establecidos por ley; y, segundo que los tribunales tramitan las causas y fallan conforme a la ley. Ambas expresiones del principio de legalidad reciben concreción en nuestra Constitución.

Principio de territorialidad. Significa que cada Tribunal ejerce sus funciones en un determinado territorio de la República, con excepción de la Corte Suprema que tiene jurisdicción sobre todo su territorio.

Principio de pasividad. Ello implica que, por regla general, los tribunales sólo actúan a requerimiento de parte, salvo las excepciones legales, como por ejemplo: medidas para mejor resolver y declaración de nulidad absoluta. Sin embargo, hay ciertos tribunales que gozan de más facultades para obrar de oficio, como acontece con los Juzgados de Familia y con los Juzgados de Cobranza Laboral y Previsional.

Principio de inamovilidad. Está relacionado estrechamente con la independencia de las funciones judiciales, ya que se pretende resguardar que los tribunales actúen libres de presiones y con imparcialidad, mediante el expediente de brindar estabilidad a los jueces en su desempeño como tales.

Sin embargo, tal inamovilidad de los jueces no es absoluta. Su cesación está regulada en la Constitución. Los jueces cesan en sus funciones: por haber cumplido 75 años de edad; por incapacidad legal sobreviniente; por renuncia; o, por ser depuestos de sus destinos, por causa legalmente sentenciada.

Principio de la inexcusabilidad. Este principio establece que los jueces deben resolver siempre los asuntos de su competencia sometidos a su consideración, aun ante ausencia de ley al respecto, debiendo en tal caso aplicar el espíritu general de la legislación y la equidad natural. Al respecto la Constitución sostiene que "Reclamada su intervención en forma legal y en negocios de su competencia, no podrán excusarse (los tribunales) de ejercer su autoridad, ni

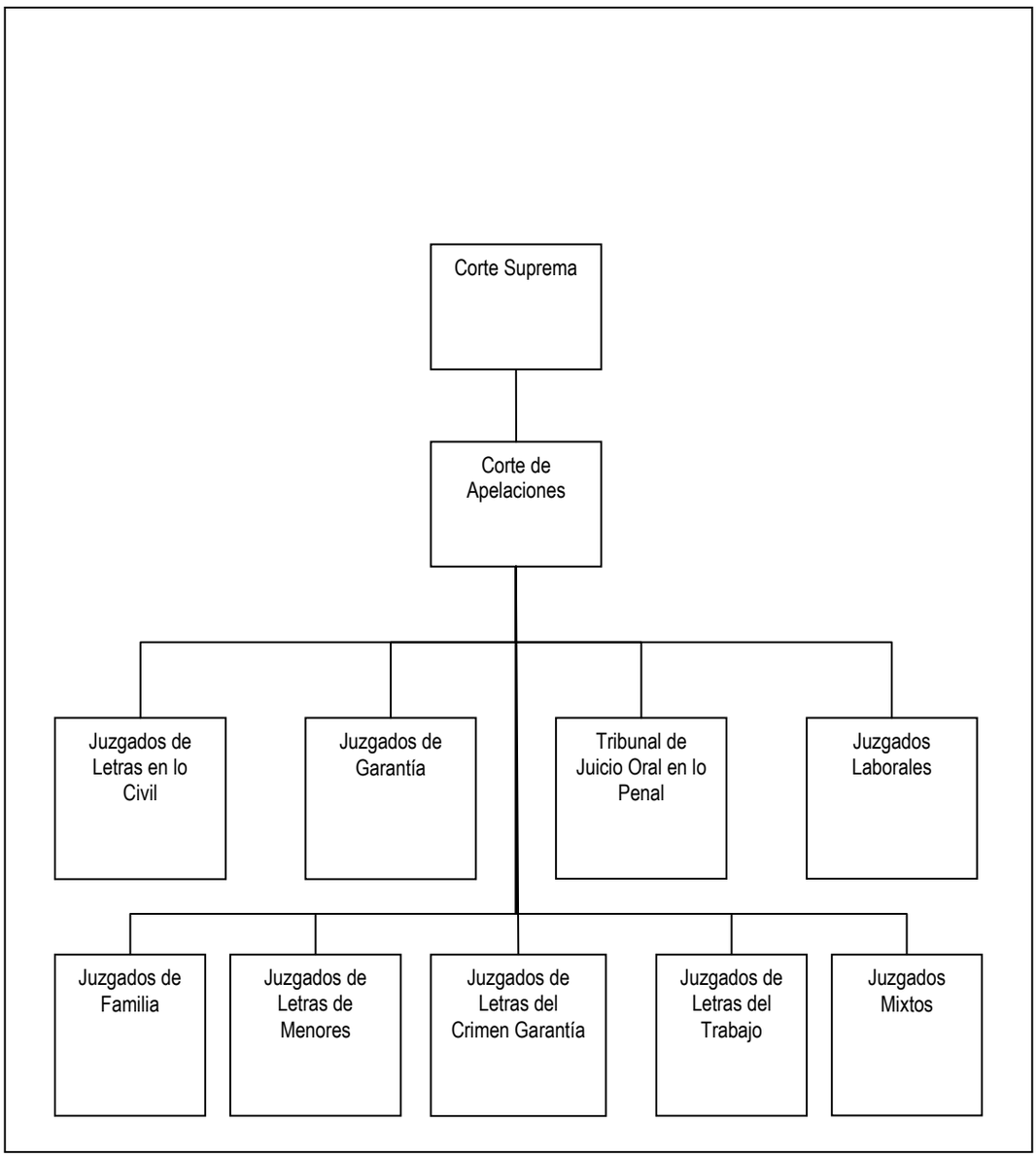
aun por falta de ley que resuelva la contienda o asunto sometidos a su decisión".

Principio de responsabilidad. La responsabilidad es otro elemento integrante del Estado de Derecho. No puede haber ninguna autoridad u órgano del Estado liberado de responsabilidad por los actos que ejecuten dentro de sus funciones. Así, por ejemplo, la Constitución establece la responsabilidad ministerial de los jueces, haciéndolos responsables de los delitos de: 1) cohecho, 2) falta de observancia de la leyes que reglan el proceso, 3) prevaricación, y 4) torcida administración de justicia.

Principio de publicidad. Los actos de los Tribunales son públicos para terceros, salvo las excepciones expresamente establecidas por la ley.

4.4.- Organización y funcionamiento del Poder Judicial

El Poder Judicial, como se aprecia en el Gráfico N°1, tiene una estructura jerárquica piramidal, en cuya base se encuentran los tribunales de primera instancia, siguiendo en línea ascendente hacia las Cortes de Apelaciones y en la cúspide de su estructura la Corte Suprema.



a) Corte Suprema

La Excma. Corte Suprema es el más alto tribunal del país, abarcando su jurisdicción a todo el territorio de la República. Le corresponde ejercer la superintendencia directiva, correccional y económica de todos los tribunales de la nación, excluyendo el Tribunal Constitucional, el Tribunal Calificador de Elecciones, los tribunales electorales regionales y los tribunales militares en tiempo de guerra.

Además, le corresponde conocer de los recursos procesales (casación, apelación, queja y revisión) entablados contra resoluciones de los tribunales inferiores, uniformando la interpretación de la ley, generando jurisprudencia, que en casos análogos puede ser seguida por los tribunales de inferior jerarquía.

Está compuesta por 21 miembros, cada uno de los cuales recibe el nombre de Ministro, y uno de ellos será su Presidente quién será elegido por los propios ministros. Funciona dividida en cuatro salas especializadas o como Tribunal Pleno. La distribución de sus miembros entre las diversas salas es una decisión de competencia de la propia Corte Suprema.

b) Cortes de Apelaciones

Conforme con la Constitución, en nuestro país existen diecisiete Cortes de Apelaciones, las que tienen asiento en las siguientes ciudades: Arica, Iquique, Antofagasta, Copiapó, La Serena, Valparaíso, Santiago, San Miguel, Rancagua, Talca, Chillán, Concepción, Temuco, Valdivia, Puerto Montt, Coyhaique y Punta Arenas.

Cada Corte de Apelaciones tiene su propio territorio jurisdiccional y el número de miembros que les designa la Ley. Los miembros de las Cortes de Apelaciones reciben el nombre de Ministros y serán regidos por uno de ellos que será su Presidente y durará en dicho cargo un año.

Al igual que la Corte Suprema, las Cortes de Apelaciones funcionan en salas o como tribunal pleno. En general, podemos decir que las materias entregadas al conocimiento de una Corte de Apelaciones son los recursos de apelación deducidos en contra de las resoluciones pronunciadas en primera instancia. Es por ello que las Cortes de Apelaciones reciben el nombre de Tribunal de Apelación o de Segunda Instancia.

c) Tribunales de primera instancia

En la base del Poder Judicial se encuentran los tribunales de primera instancia, que son, salvo excepciones, los primeros en ser llamados a conocer de los distintos asuntos que se han judicializado. Actualmente, los tribunales de primera instancia están integrados por:

i) Los Juzgados de Letras en lo Civil, que son los llamados a resolver asuntos de naturaleza contenciosa o no contenciosa civil, o sea, materias que afectan esencialmente al patrimonio de las personas. Destacan los juicios ordinarios por incumplimiento de contratos, por indemnización de perjuicios, juicios de arrendamiento, etc.

ii) Los Juzgados de Garantía y los Tribunales de Juicio Oral en lo Penal, a los cuales corresponde el conocimiento de los delitos, la aplicación de las penas a los delincuentes y la protección a los ofendidos, en su caso. Residualmente, en aquellas regiones donde la Reforma Procesal Penal entró en vigencia posteriormente, el conocimiento de los asuntos de naturaleza criminal ocurridos hasta la medianoche del día anterior a que entró en vigencia la Reforma

Procesal Penal, corresponde a los Juzgados de Letras del Crimen.

iii) Los Juzgados de Familia que conocen la mayor parte de los asuntos de familia, aquellos en que se ve implicado un niño, niña o adolescente y las cuestiones relativas a violencia intrafamiliar. Estos Tribunales han suprimido los antiguos Juzgados de Letras de Menores, los cuales paulatinamente serán eliminados.

iv) Los Juzgados Laborales, que son competentes para conocer de las causas laborales, es decir, aquellas que se suscitan entre trabajadores y empleadores. La ley que crea estos tribunales también prevé la supresión progresiva de los Juzgados de Letras del Trabajo.

vi) Los Juzgados de Cobranza Laboral y Previsional, son competentes en conocer del cumplimiento de las obligaciones laborales y previsionales.

vii) Los Juzgados Letras de competencia común, son tribunales de primera instancia encargados de impartir justicia en dos o más competencias (civil, garantía, familia, cobranza, laboral).

Hasta la publicación de la Ley N° 20.252 (15 de febrero de 2008), los juzgados de letras estaban compuestos por una estructura de un juez, un secretario, un número variable de empleados de secretaría y un consejero técnico en caso que el tribunal tenga competencia en materias de familia.

La referida ley crea un nuevo tipo de juzgados de letras de competencia común cuya estructura contempla dos jueces, un administrador, un número variable de empleados de secretaría y un consejero técnico en caso que el tribunal tenga competencia en materias de familia.

CAPÍTULO III: ESTRUCTURA DE LOS JUZGADOS DE FAMILIA

Para efectos administrativos, la estructura y las funciones de los nuevos Juzgados de Familia ha seguido muy de cerca las previsiones de los Tribunales que forman parte de la Reforma Procesal Penal, al extremo que son aplicables a los Juzgados de Familia, en cuanto resulten compatibles, las normas del Código Orgánico de Tribunales para los juzgados de garantía y tribunales de juicio oral en lo penal sobre comité de jueces, juez presidente, administradores de tribunales y organización administrativa de los juzgados. Y, en lo relativo a la subrogación de los jueces, se aplicarán las normas de los juzgados de garantía.

En efecto, a un número variable de jueces –que oscila entre 1 y 13 magistrados– se agregan un Comité de Jueces, presidido por un Juez Presidente, un administrador y una planta de empleados u oficiales de secretaría que se organizan en diversas unidades administrativas para el cumplimiento eficaz y eficiente de sus funciones. Además, la ley contempla una institución nueva en el marco de nuestra administración de justicia: el Consejo Técnico.

En el marco de las funciones administrativas de los nuevos tribunales la ley establece distintos niveles de decisión en materias tales como: designación de personal, evaluación de la gestión, calificación del personal, administración de recursos financieros, etc.

El nivel superior de decisión estará a cargo de un Comité de Jueces, presidido por un Juez Presidente a quien se le asignan funciones específicas de decisión y coordinación, además de relacionarse directamente con el Administrador de Tribunal.

Sobre cada uno de los órganos que componen la estructura de un Juzgado de Familia nos extenderemos seguidamente.

1.- EL COMITÉ DE JUECES

El Comité de Jueces constituye el nivel superior de decisión dentro del tribunal, integrado por un número variable de tres a cinco Jueces, dependiendo de la dotación del juzgado.

El Código Orgánico de Tribunales asigna al Comité de Jueces las siguientes funciones:

a) Aprobar el procedimiento objetivo y general de distribución de causas entre los jueces de los juzgados de familia y de distribución de las causas entre las diversas salas. Ambos deben ser aprobados anualmente, ya sea por el Comité de Jueces del juzgado a propuesta del Juez Presidente, o sólo por este último, según corresponda.

Sin perjuicio de que a las Cortes de Apelaciones corresponde, cuando en su jurisdicción exista más de un Juzgado de Familia, determinar anualmente las normas que regirán para la distribución de las causas entre los juzgados.

b) Designar, de la terna que le presente el Juez Presidente, al administrador;

c) Resolver acerca de la remoción del administrador;

d) Designar al personal del juzgado o tribunal, a propuesta de terna del administrador;

e) Conocer de la apelación que se interpusiere en contra de la resolución del administrador que remueva a algún empleado del juzgado o tribunal;

f) Decidir el proyecto de plan presupuestario anual que le presente el juez presidente, para

ser propuesto a la Corporación Administrativa del Poder Judicial, y

g) Conocer de todas las demás materias que señale la ley.

De acuerdo a la ley, existirá Comité de Jueces en los Juzgados de Familia en los que sirvan tres o más jueces. El Comité se conformará de acuerdo a los siguientes criterios:

- En los Juzgados de Familia compuestos por cinco jueces o menos, el Comité se conformará por todos ellos.

- En los Juzgados de Familia compuestos por más de cinco jueces, el Comité se compondrá por los cinco jueces que sean elegidos por la mayoría del tribunal, cada dos años.

Tratándose de Juzgados de Familia en que se desempeñen tan sólo uno o dos jueces, las funciones recién reseñadas se distribuyen de la siguiente manera: las indicadas en las letras b), c), y e) corresponderán al Presidente de la Corte de Apelaciones respectiva. En tanto que, las atribuciones definidas en las letras a), d), f) y g) quedarán radicadas en el juez que cumpla la función de Juez Presidente.

Los acuerdos del Comité de Jueces se adoptarán por mayoría de votos; en caso de empate, decidirá el voto del Juez Presidente.

2.- JUEZ PRESIDENTE

El objetivo general del cargo es velar por el adecuado funcionamiento del juzgado.

El Código Orgánico de Tribunales establece que en el cumplimiento de su función, el Juez Presidente tendrá los siguientes deberes y atribuciones:

a) Presidir el Comité de Jueces.

b) Relacionarse con la Corporación Administrativa del Poder Judicial en todas las materias relativas a la competencia de ésta;

c) Proponer al Comité de Jueces el procedimiento objetivo y general de distribución de causas entre los jueces de los juzgados de familia y de distribución de las causas entre las diversas salas;

d) Elaborar anualmente una cuenta de la gestión jurisdiccional del juzgado;

e) Aprobar los criterios de gestión administrativa que le proponga el Administrador de Tribunal y supervisar su ejecución;

f) Aprobar la distribución del personal que le presente el administrador;

g) Calificar al personal, teniendo a la vista la evaluación que le presente el administrador;

h) Presentar al Comité de Jueces una terna para la designación del administrador;

i) Proponer al Comité de Jueces la remoción del administrador.

El Juez Presidente es elegido de entre los miembros del Comité de Jueces, dura dos años en el cargo, pudiendo ser reelegido hasta por un nuevo período.

En aquellos tribunales que no cuenten con Comité de Jueces se aplicarán los siguientes

criterios:

- En los Juzgados de Familia en que se desempeñe solo un Juez, éste tendrá las atribuciones de Juez Presidente, con excepción de las contempladas en las letras a) y c) precedentes. Las atribuciones de las letras h) y j) las ejercerá el Juez ante el Presidente de la Corte de Apelaciones respectiva.

- En los Juzgados de Familia conformados por dos Jueces, las atribuciones de Juez Presidente, con las mismas excepciones del caso anterior, se radicarán anualmente en uno de ellos empezando por el más antiguo.

En ambos casos, además de las funciones y atribuciones antes indicadas, el Juez Presidente deberá realizar ciertas atribuciones inicialmente asignadas al Comité de Jueces. Estas son:

a) Aprobar el procedimiento objetivo y general de distribución de causas entre los jueces de los juzgados de familia y de distribución de las causas entre las diversas salas, en su caso;

b) Designar al personal del juzgado o tribunal, a propuesta de terna del administrador;

c) Decidir el proyecto de plan presupuestario anual para ser propuesto a la Corporación Administrativa del Poder Judicial; y,

d) Conocer de todas las demás materias que señale la ley.

3.- ADMINISTRADOR DE TRIBUNAL

El administrador es un funcionario auxiliar de la administración de justicia encargado de organizar y controlar la gestión administrativa de los Juzgados de Familia.

Sin perjuicio de las demás funciones que la ley le asigne, al administrador, de conformidad con el Código Orgánico de Tribunales, le corresponden las siguientes:

a) Dirigir las labores administrativas propias del funcionamiento del tribunal o juzgado, bajo la supervisión del Juez Presidente del Comité de Jueces.

b) Proponer al Comité de Jueces la designación de los empleados del tribunal.

c) Proponer al Juez Presidente la distribución del personal.

d) Evaluar al personal a su cargo.

e) Distribuir las causas a las salas del respectivo tribunal, conforme a un procedimiento objetivo y general aprobado.

f) Remover al personal de empleados, en su caso.

g) Llevar la contabilidad y administrar la cuenta corriente del tribunal.

h) Dar cuenta al Juez Presidente acerca de la gestión administrativa del tribunal.

i) Elaborar el presupuesto anual, que deberá ser presentado al Juez Presidente a más tardar en el mes de mayo del año anterior al ejercicio correspondiente. El presupuesto deberá contener una propuesta detallada de la inversión de los recursos que requerirá el tribunal en el ejercicio siguiente.

j) Adquirir y abastecer de material de trabajo al tribunal, en conformidad con el plan

presupuestario aprobado para el año respectivo.

k) Ejercer las demás funciones que le sean asignadas por el Comité de Jueces o el Juez Presidente o que determinen las leyes.

Según el propio Código Orgánico de Tribunales para el cumplimiento de sus funciones, el administrador de tribunal se atendrá a las políticas generales de selección de personal, de evaluación, de administración de recursos materiales y de personal, de diseño y análisis de la información estadística y demás que dicte el Consejo de la Corporación Administrativa del Poder Judicial, en el ejercicio de sus atribuciones propias.

El Presidente de la Corte de Apelaciones respectiva califica a los administradores de tribunales de la jurisdicción, teniendo a la vista informes que deberán emitir por separado el Comité de Jueces correspondiente y la Corporación Administrativa del Poder Judicial.

En cada Juzgado de Familia, sin importar su tamaño, existirá un administrador de tribunal encargado de realizar las funciones antes señaladas.

En cuanto a las exigencias para ser administrador de Tribunal, se requiere poseer un título profesional relacionado con las áreas de administración y gestión, otorgado por una universidad o por un instituto profesional, de una carrera de ocho semestres de duración a lo menos.

4.- UNIDADES ADMINISTRATIVAS

La ley que crea los Juzgados de Familia, define las unidades administrativas que poseerá cada juzgado para desarrollar las tareas de apoyo a las funciones jurisdiccionales que le son propias. Dichas Unidades son:

A. Unidad de Sala

Esta unidad será responsable de la organización y asistencia a la realización de las audiencias.

B. Unidad de Atención de Público

Esta unidad será responsable de otorgar una adecuada atención, orientación e información al público que concurra al juzgado, especialmente a los niños, niñas y adolescentes, a manejar la correspondencia del tribunal y a desarrollar las gestiones necesarias para la adecuada y cabal ejecución de las acciones de información y derivación a mediación.

C. Unidad de Servicios

Esta unidad será responsable de desarrollar las labores de soporte técnico de la red computacional del juzgado, de contabilidad y de apoyo a la actividad administrativa, y la coordinación y abastecimiento de todas las necesidades físicas y materiales para la realización de las audiencias.

D. Unidad de Administración de Causas

Esta unidad será responsable de desarrollar toda la labor relativa al manejo de causas y registros de los procesos en el juzgado, incluidas las relativas a las notificaciones; al manejo de las fechas y salas para las audiencias; al archivo judicial básico, al ingreso y al número de rol de las causas nuevas; a la actualización diaria de la base de datos que contenga las causas del juzgado, y a las estadísticas básicas del mismo.

E. Unidad de Cumplimiento

Esta unidad será responsable de desarrollar las gestiones necesarias para la adecuada y cabal

ejecución de las resoluciones judiciales en el ámbito familiar, particularmente de aquellas que requieren de cumplimiento sostenido en el tiempo.

A la Corte Suprema, por intermedio de la Corporación Administrativa del Poder Judicial, le corresponde velar por el eficiente y eficaz cumplimiento de las funciones a que se refiere este artículo en los tribunales de letras con competencia en familia. Será aplicable lo dispuesto en el artículo 26 del Código Orgánico de Tribunales.

5.- LOS CONSEJOS TÉCNICOS

El proyecto inicialmente presentado por el Gobierno para crear los Tribunales de Familia contemplaba la existencia de un tribunal colegiado y multidisciplinario; tal propósito no prospero. Sin embargo, la ley se ha cuidado de establecer un Consejo Técnico en cada Juzgado de Familia, órgano de carácter técnico e interdisciplinario, integrado por profesionales especializados en asuntos de familia e infancia.

Los Consejos Técnicos, según el Código Orgánico de Tribunales, son organismos auxiliares de la administración de justicia, compuestos por profesionales en el número y con los requisitos que establece la ley, cuya función es asesorar individual o colectivamente a los jueces con competencia en asuntos de familia, en el análisis y mayor comprensión de los asuntos sometidos a su conocimiento en el ámbito de su especialidad.

En particular, según el artículo 5° de la Ley Nº 19.968 que crea los Tribunales de Familia, y sin perjuicio de demás atribuciones previstas en la ley, tendrán las siguientes atribuciones:

a) Asistir a las audiencias de juicio a que sean citados con el objetivo de emitir las opiniones técnicas que le sean solicitadas;

b) Asesorar al juez para la adecuada comparecencia y declaración del niño, niña o adolescente;

c) Evaluar, a requerimiento del juez, la pertinencia de derivar a mediación o aconsejar conciliación entre las partes, y sugerir los términos en que ésta última pudiere llevarse a cabo; y,

d) Asesorar al juez, a requerimiento de éste, en la evaluación del riesgo a que se refiere el artículo 7º de la ley Nº 20.066, sobre Violencia Intrafamiliar , y

e) Asesorar al juez en todas las materias relacionadas con su especialidad.

Además, la misma ley prevé en las normas del procedimiento ordinario ante los Juzgados de Familia, que durante la audiencia de juicio, el juez procederá a adoptar las medidas necesarias para garantizar su adecuado desarrollo, pudiendo disponer la presencia en ellas de uno o más miembros del Consejo Técnico.

Por otro lado, una vez practicada la prueba y previo a dictar sentencia, siempre de conformidad con las normas de procedimiento ordinario, el juez podrá solicitar a un miembro del Consejo Técnico que emita su opinión respecto de la prueba rendida, en el ámbito de su especialidad; ella podrá ser posteriormente objeto de observaciones por las partes.

En el procedimiento de aplicación de medidas de protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes, la audiencia de juicio tendrá por objetivo recibir la prueba y decidir el asunto sometido a conocimiento del juez. En ella podrán objetarse los informes periciales que se hayan evacuado, pudiendo el juez hacerse asesorar por el Consejo Técnico.

Los directores de establecimientos residenciales y responsables de programas en que se cumpla una medida de protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes tienen la

obligación de informar periódicamente acerca del desarrollo de la misma, de la situación en que se encuentra el menor y de los avances alcanzados en la consecución de los objetivos establecidos en la sentencia. Para efectos de ponderar tales informes, el juez se asesorará por uno o más miembros del Consejo Técnico.

En el procedimiento relativo a actos de violencia intrafamiliar, la Ley Nº 19.968 ha establecido una nueva causal de término del procedimiento, que supone la existencia de un acuerdo entre las partes, se trata de la suspensión condicional de la dictación de la sentencia, sobre la cual volveremos posteriormente. Para ello, el juez debe hacerse asesorar por uno o más miembros del Consejo Técnico, asegurándose de que las partes estén en capacidad para negociar libremente y en un plano de igualdad.

El procedimiento relativo a actos de violencia intrafamiliar también puede concluir a requerimiento de la propia víctima si su voluntad fuere manifestada en forma libre y espontánea, con tal de que el proceso se hubiere iniciado por demanda o denuncia de un tercero; en tal caso, el juez de familia, durante la audiencia preparatoria y previo informe del Consejo Técnico, podrá poner término al proceso.

Cuando por alguna causal de inhabilidad –implicancia o recusación– un miembro del Consejo Técnico no pudiere intervenir en una determinada causa, o se imposibilitare para el ejercicio de su cargo, será subrogado por los demás miembros del Consejo Técnico del tribunal a que perteneciere, según el orden de sus nombramientos y la especialidad requerida.

En tanto que, si todos los miembros del Consejo Técnico de un tribunal estuvieren afectados por una implicancia o recusación, el juez designará un profesional que cumpla con los requisitos para integrar un Consejo Técnico de cualquier servicio público, quien estará obligado a desempeñar el cargo.

Para ser miembro del Consejo Técnico, se requiere poseer título profesional de una carrera que tenga al menos ocho semestres de duración, otorgado por alguna universidad o instituto profesional del Estado o reconocido por éste, y acreditar experiencia profesional y formación especializada en materia de familia e infancia de, al menos, dos semestres de duración, impartida por alguna de tales instituciones.

El Código Orgánico de Tribunales establece que en el procedimiento de nombramiento de miembros del Consejo Técnico, corresponde al Comité de Jueces o Juez Presidente, según el tamaño del tribunal, la facultad de elaborar las ternas del caso, debiendo ser éstas resueltas por el Presidente de la Corte de Apelaciones respectiva.

Con todo, el ingreso a los cargos de miembro de Consejos Técnicos creados en esta ley, por los asistentes sociales y psicólogos, que prestan actualmente servicios en Juzgados de Letras de Menores, en Juzgados de Letras, en Cortes de Apelaciones o en el Programa de Violencia Intrafamiliar adjunto a algunos de los tribunales anteriores, se rige por las normas especiales previstas en el articulado transitorio de la Ley Nº19.968.

CAPÍTULO IV: ASPECTOS ADMINISTRATIVOS EN LOS JUZGADOS DE FAMILIA

1.- GENERALIDADES

En virtud de la necesidad de establecer criterios uniformes de sustanciación para los diversos tribunales que tramitan con carpeta electrónica, y en ejercicio de las facultades económicas de que se encuentra investida la Corte Suprema, y en conformidad a lo establecido en los artículos 82 de la Constitución Política de la República y 96 N°4 del Código Orgánico de Tribunales, se dictó y aprobó la ACTA Nº 91-2007 , que establece los procedimientos para los tribunales que tramitan con carpeta electrónica.

Dicho cuerpo normativo tiene aplicación respecto de todos los tribunales sujetos a procesos de reforma, es decir, Juzgados de Garantía, Tribunales de Juicio Oral en lo Penal, Juzgados de Familia, Juzgados de Cobranza Laboral y Previsional, Juzgados Laborales y Juzgados Mixtos que cuenten con Sistema Informático.

En la mencionada Acta se contienen normas generales y especiales en relación con cada uno de los tribunales sujetos a procesos de reforma, ya señalados, y aspectos vinculados con la implementación de Ley N°20.084, sobre Responsabilidad Penal Adolescente.

Además de lo anteriormente mencionado, se debe tener presente el Autoacordado de la Excelentísima Corte Suprema sobre agendamiento de audiencia en los tribunales de familia del país., contenido en la Acta N°51-2008 , que surge a partir de la necesidad de regular el funcionamiento de los Tribunales de familia, por medio de un sistema de programación de la agenda, que uniforme las prácticas existentes y optimice la gestión judicial para satisfacer adecuadamente los requerimientos de los usuarios.

2.- PRINCIPIOS GENERALES

La Corte Suprema al dictar la Acta 91-2007 estimó necesario explicitar aquellos grandes principios, que permiten guiar la interpretación de las cuestiones y normas de naturaleza administrativa, existentes en el todos los tribunales sujetos a procesos de reforma.

En efecto, el nuevo modelo de diseño organizacional de estos tribunales, supone una separación entre las funciones propiamente jurisdiccionales, y las administrativas, y por tanto, resulta esencial clarificar la definición conceptual entre tales ámbitos.

Los principios señalados en la Acta 91-2007 son los que se indican a continuación:

2.1.- Principio de Responsabilidad

Conforme a este principio, los funcionarios deben responder administrativamente por el cumplimiento de sus funciones. Sin embargo para que ello ocurra en la práctica, tales funciones deberán estar suficientemente explicitadas y escrituradas a fin de que sean conocidas por ellos con la debida antelación.

Corresponde al administrador del tribunal confeccionar un plan de trabajo del tribunal, en que se describan los diagramas de flujo para el cumplimiento de este objetivo, con una clara descripción de funciones para todas y cada una de las posiciones laborales del respectivo tribunal, y que además incorpore los conductos y canales formales de relaciones internas.

En virtud de lo anterior, no puede sancionarse al funcionario que incurra en un error motivado por la falta de instrucciones que rigen sus funciones o por la falta de claridad de las mismas, debiendo en caso de conflicto dirigirse sólo a la autoridad funcional competente en el tribunal, entiéndase el administrador, jefe de unidad, encargados de unidad u otro tipo de supervisión

existente o definida al interior del mismo-, teniendo en consideración la orgánica estructural definida por diseño organizacional, bajo el concepto de unidad de mando.

2.2.- Principio de Legalidad y Competencia

En la práctica significa que cada órgano de un tribunal debe obrar estrictamente en el marco de su competencia, y por tanto, debe respetar la autonomía de los demás, lo cual se traduce por ejemplo, en que los jueces no pueden atribuirse funciones administrativas, por cuanto la adopción de decisiones directivas de carácter administrativo compete exclusivamente al administrador de tribunal.

Para que ocurra lo anterior, el administrador del tribunal debe tener presente que el ámbito de acción decisional derivará directamente de la descripción de funciones contemplada en el plan de trabajo del tribunal, en el que se propenda a la uniformidad de procesos y a la utilización de recursos tecnológicos, en cuanto ello permita el ahorro de otros recursos.

2.3.- Separación de Funciones

La separación se traduce en que le está prohibido a los jueces disponer instrucciones de carácter administrativo, ya sean generales o particulares, o establecer exigencias para la administración que importen la modificación de los criterios establecidos por ésta.

Por su parte, al administrador del tribunal le corresponde dirigir las labores administrativas propias del funcionamiento del juzgado y de coordinación con otros tribunales.

2.4.- Principio de Eficiencia

El nuevo sistema de justicia laboral se basa en la especialización y profesionalización de las labores administrativas de apoyo a la gestión judicial, en virtud de lo cual, se deben desarrollar las tareas necesarias para que la gestión del administrador del tribunal genere óptimos resultados en el manejo de los recursos.

2.5.- Principio de Eficacia

Bajo el entendido que los procesos administrativos son instrumentales en relación al cumplimiento de los objetivos definidos para el Tribunal, los procesos administrativos deben ser flexibles para satisfacer adecuadamente las exigencias y admitir las modificaciones e innovaciones ulteriores que los usuarios internos y externos demanden.

2.6.- Principio de Equivalencia de Soportes

Los nuevos juzgados de familia funcionarán bajo la modalidad de carpeta electrónica, lo cual significa que la tramitación de las causas se realizarán directamente en Sistema Informático, proporcionado por la Corporación Administrativa del Poder Judicial, en adelante CAPJ, eliminando así, los expedientes escritos de los juzgados de familia.

Por tanto, los actos y documentos emanados y recibidos por el Poder Judicial, y suscritos mediante firma electrónica –forma de validación de las actuaciones de cada usuario del tribunal-, serán válidos de la misma manera y producirán los mismos efectos que los expedidos por

escrito y en soporte de papel, luego que sean incorporados a la carpeta electrónica.

3.- ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL

En esta materia, le corresponderá al administrador del tribunal gestionar de forma eficiente los recursos humanos dispuestos por ley para cada juzgado.

Lo anterior apunta a que será de competencia del administrador, organizar las vacaciones, permisos administrativos y comisiones de servicio de los funcionarios, y coordinar aquella relacionada con los jueces, con la debida anticipación, para obtener una adecuada redistribución de las cargas de trabajo, y gestionar oportunamente ante la CAPJ el financiamiento de las suplencias e interinatos de funcionarios. Por su parte, el Juez Presidente del Comité de Jueces, a proposición del administrador, debe aprobar la distribución del personal del Tribunal, asegurando el debido funcionamiento de éste, y su normal desempeño.

Todos los puestos de trabajo deben contar con un funcionario que tenga los conocimientos suficientes para garantizar la continuidad del servicio mediante la realización eficiente de las labores correspondientes. En este sentido, será responsabilidad del administrador del tribunal formular un plan de acción que garantice que cada funcionario esté capacitado para desarrollar más de una actividad o desenvolverse en más de un puesto de trabajo, para lo cual debe definir el programa de capacitación necesario para alcanzar tal fin.

Asimismo, es responsabilidad del administrador evaluar a todo el personal a su cargo, acorde a las directrices y metodología que se instruya para el Poder Judicial, y resguardar la carrera funcionaria del personal del tribunal en la provisión de concursos, en cuanto aquél cumpla con las exigencias propias del perfil del cargo. En este ámbito, el juez presidente al momento de calificar al personal, deberá plasmar sus apreciaciones objetivas de manera escrita, en caso que existieran modificaciones a la propuesta del Administrador realizadas en las preevaluaciones.

Por último, la Acta 91-2007 regula en forma específica cuál es la jornada de trabajo de nuevos juzgados, disponiendo para tal efecto, una jornada de 44 horas semanales, distribuidas de lunes a viernes entre las 8:00 y las 16:00 horas, y los sábados entre las 9:00 y las 13:00 horas.

4.- USO DE MEDIOS TECNOLÓGICOS

4.1.- Sistemas Informáticos

Para la tramitación de las causas se utiliza en forma exclusiva el sistema informático, prohibiéndose en consecuencia, la existencia de registros paralelos, ni formará carpetas o expedientes físicos para tal efecto.

En virtud de lo anterior, los jueces y funcionarios están obligados al uso de los dispositivos técnicos disponibles en el sistema informático, para la correcta individualización y suscripción de documentos asignados para su desempeño.

En relación a la seguridad de los sistemas informáticos, le corresponde a la CAPJ la principal responsabilidad de proveer los mecanismos que proporcionen un control efectivo y adecuado para el acceso a la información y seguridad en los casos de siniestros. Para tal efecto, se deberán adoptar las medidas de seguridad que sean necesarias, tales como el resguardo físico del equipamiento crítico para otorgar los servicios a los usuarios, mecanismos de respaldos para reconstitución de datos ante pérdidas, existencia de claves propias, perfiles y privilegios de acuerdo a cada usuario según su rol en el tribunal, así como la capacitación de los funcionarios.

4.2.- De las comunicaciones por medios electrónicos

Para las comunicaciones se utilizan los medios electrónicos, sea correo electrónico, vía sistema informático –aplicable para comunicaciones entre tribunales-, interconexión -respecto de aquellas instituciones con las cuales se cuente con este mecanismo-, o cualquier otro medio electrónico idóneo.

La Acta N°91-2007 promueve en forma explícita la suscripción de convenios o acuerdos interinstitucionales que correspondan a nivel local y operativo, respetando los convenios generales suscritos por la Corte Suprema, para que las comunicaciones electrónicas sean realizadas de la forma más expedita.

Por último, para que lo anterior se realice en forma efectiva y eficiente, la unidad funcional del Tribunal que determine el administrador, debe mantener actualizado el registro de todas las direcciones, correos electrónicos, números telefónicos y de fax de los intervinientes que opten por estas vías de comunicación, siendo de responsabilidad de éstos actualizar sus datos en el Tribunal.

Para que ocurra ello, se debe promover que todo litigante, desde su primera solicitud o comparecencia ante el Tribunal, individualice un medio electrónico único de notificación con el fin de facilitar la comunicación expedita de la información de que se trate.

4.3.- De los Registros

Los registros administrativos deben efectuarse y almacenarse por medios electrónicos, quedando reservado para casos muy excepcionales el uso de libros o archivadores en formato análogo o de papel.

En tal sentido, y conforme al artículo 19 del Acta N°91-2007, existen ciertos registros que deben efectuarse exclusivamente en formato digital, los cuales son:

a) registro de amonestaciones y medidas del artículo 531 del Código Orgánico de Tribunales;

b) registro de visitas ordinarias y extraordinarias de Ministros y Fiscales Judiciales al Tribunal;

c) inventario y el registro de custodia de especies, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 517 del Código Orgánico de Tribunales;

d) cuenta corriente judicial;

e) Sistema de Contabilidad Gubernamental Unificado (CGU);

f) registro de ingreso de causas y el libro de decretos económicos.

En el caso de las sentencias, se debe llevar un registro en soporte escrito de papel, firmado y autorizado.

Por su parte, en el registro digital de cada causa se agregan cronológicamente, sin mayores formalidades, los antecedentes necesarios que dan cuenta de trámites o diligencias de las cuales legalmente debe dejarse constancia durante el curso del procedimiento. Así, a modo ejemplar, se registran las resoluciones que incidan en presentaciones o solicitudes de los intervinientes, sea que se formulen a través de éste o por otro medio digital, electrónico o análogo que permita su incorporación al registro en la misma forma; los oficios de organismos o

instituciones que den cuenta de trámites cuya información sea relevante mantener; los documentos que se acompañen en determinadas presentaciones o solicitudes; las constancias de las notificaciones realizadas; y, en general, todas las resoluciones dictadas fuera de audiencia, o dentro de ella, en los casos que lo disponga la ley o instrucciones de la Corte Suprema

En materia de informes estadísticos, a partir de los registros realizados por el tribunal, le corresponde a la CAPJ proporcionar las herramientas necesarias para suministrar a la administración, los informes estadísticos concernientes al funcionamiento jurisdiccional y operacional del Tribunal, sean de carácter general o especial, necesarios para la adopción de medidas tendientes al mejoramiento de la gestión. Sin perjuicio de lo anterior, el sistema informático del tribunal, dispone de mecanismos para elaborar -en forma interna y propia-, informes estadísticos que permiten optimizar la gestión del tribunal.

Cabe hacer expresa mención que, en la medida que todos los funcionarios utilicen en forma adecuada el sistema informático, registrando toda la información relativa a la tramitación de cada causa, se podrá contar con información en mayor cantidad y calidad, lo cual se traducirá en mecanismos y antecedentes de seguimiento y evaluación más certeros y pertinentes.

5.- ATENCIÓN DE PÚBLICO

Conforme se señaló en el capítulo anterior, la ley que crea los Juzgados de Familia, define las unidades administrativas que poseerá cada juzgado para desarrollar las tareas de apoyo a las funciones jurisdiccionales que le son propias. Entre ellas se encuentra la Unidad de Atención de Público

Esta unidad será responsable de otorgar una adecuada atención, orientación e información al público que concurra al tribunal y manejar la correspondencia y custodia del tribunal.

La Acta N°91-2007 señala en forma expresa los siguientes aspectos principales, respecto de los cuales debe suministrar oportuna respuesta:

a) Estado de la causa, para la cual se debe utilizar el sistema informático, debiendo ser comunicada verbalmente, y sólo por excepción impresa, caso en el cual deberá existir motivo fundado;

b) Audiencias Programadas;

c) Copias, preferentemente en formato digital, para lo cual la parte deberá proveer un soporte apropiado. En caso que se solicite por alguna persona copia del registro de audio de la audiencia, se debe requerir al solicitante, la entrega de un soporte o unidad de almacenamiento electrónico;

d) Direcciones de entidades, instituciones y organismos relacionados con el sistema de justicia, atingente a su jurisdicción, preferentemente preimpresos;

e) Notificaciones y citaciones;

f) Pagos y multas;

g) Patrocinio y poder, en cuanto a oportunidad y modalidad de otorgamiento;

h) Presentación de escritos. En el caso de la recepción directa en el mesón, esta se llevará a cabo en horario de funcionamiento de atención de público. Por otra parte, en caso de presentación por medios electrónicos, el Administrador deberá determinar los procedimientos relativos a las formas de presentación, procurando –en el caso que lo amerite-, promover acuerdos, criterios operativos y/o incentivos con el objeto de estandarizar los horarios para la

recepción de escritos. Y;

i) Estado diario.

Por último, el mismo cuerpo normativo dispone como horario de atención de público:

a) lunes a viernes desde las 8:00 a las 14:00 horas,

b) sábado de 9:00 a 12:00 horas.

6.- TRAMITACIÓN

6.1.- Ingreso de Causas

Las presentaciones deben ser ingresadas directamente al sistema informático.

Por otra parte, el patrocinio y poder puede ser constituido de dos formas: la primera, ante el ministro de fe del Tribunal y, la segunda, en audiencia, ante el juez que la dirija.

6.2.- Distribución de Causas

Una vez ingresada la causa al sistema informático, se le asigna en forma automática un RIT (Rol de Ingreso Tribunal).

La distribución de causas entre los jueces que integren el tribunal, se regirá conforme al procedimiento objetivo y general propuesto por el Administrador y Juez Presidente, y aprobado por el Comité de Jueces.

Dicho procedimiento debe garantizar la adecuada resolución de los requerimientos presentados y el cumplimiento oportuno y eficaz de todas las funciones que por ley le asignan a los magistrados, considerando para ello la naturaleza del asunto o materia, su complejidad y urgencia, el ingreso precedente o proyectado del Tribunal y la disponibilidad de jueces que para resolver las solicitudes presentadas, requieran estas audiencias, en su caso.

La Acta N°91-2007 prescribe en su artículo 35, la no radicación de causas de un juez, durante la tramitación y hasta su conclusión, salvo norma legal en contrario, lo cual significa por ejemplo, que no puede suspenderse o reprogramarse una audiencia por ausencia del juez que conoció original o inicialmente la causa.

Sin perjuicio de lo anterior, si por razones de eficiencia administrativa resultare conveniente radicar en un magistrado un requerimiento determinado, en el procedimiento de distribución de causas se debe consignar el criterio de radicación que eventualmente se adopte, garantizando la adecuada y oportuna resolución de las solicitudes que en ella se presenten conforme al sistema de subrogación interna y externa contemplado en la ley o en los Autos Acordados que regularen la materia.

Relacionado con lo anterior, el Autoacordado de la Excelentísima Corte Suprema sobre agendamiento de audiencia en los tribunales de familia del país, contenido en la Acta N°51-2008 prescribe que la redacción de sentencias y la resolución del despacho diario se debe realizar concluido el horario fijado para las audiencias programadas, salvo que la urgencia del caso amerite su resolución inmediata.

6.3.- Solicitudes y presentaciones

Las solicitudes y presentaciones pueden ser realizadas bajo tres modalidades:

a) Aquellas recibidas por medios electrónicos: se deben tramitar directamente en el sistema informático, por la Unidad responsable de ello, salvo que tal proceso se verifique automatizadamente. Para facilitar la utilización de este medio, se deberá mantener publicado en la Página Web, el correo electrónico actualizado del Tribunal

En caso que se requiera que el Tribunal solicite algún informe, si se dispusiere del servicio de interconexión con la institución requerida, se deberá enviar el oficio por medios electrónicos, solicitando la remisión de respuesta por el mismo medio.

b) Aquellas recibidas por medios físicos: antes de ser ingresadas al sistema informático, debe verificarse que contengan la información básica requerida para poder ser incorporadas a la causa. A continuación serán digitalizadas e ingresadas al sistema informático.

c) Aquellas realizadas en forma previa (mismo día) a una audiencia fijada: deben ser resueltos e ingresados en la audiencia.

6.4.- Cumplimiento de Sentencias

Ejecutoriada una resolución que pone término definitivo al proceso, se deberá llevar a cabo el procedimiento establecido en la ley.

En caso que se impongan multas, el administrador deberá disponer de un procedimiento a fin de garantizar el oportuno cobro y pago de las multas que se dispongan por resolución ejecutoriada, empleando para tal fin el módulo computacional disponible para ello.

7.- AUDIENCIAS

Como se revisará más adelante, la ley que crea los Juzgados de Familia establece como principio rector la oralidad. Ello significa, que en el nuevo procedimiento aplicable ante los Juzgados de Familia, todas las actuaciones procesales serán orales, salvo aquéllas que la propia ley ha establecido expresamente que deberán realizarse por escrito.

En este contexto, las audiencias son la oportunidad procesal privilegiada para realizar las actuaciones claves del nuevo proceso.

7.1.- Programación de audiencias

La Acta 91-2007 indica que la responsabilidad de la programación y control en la fijación de las audiencias, le corresponde al administrador del tribunal, y por tanto, los jueces del tribunal no podrán modificar la programación señalada.

Lo anterior se entiende en la medida que se respeten los criterios de programación preestablecidos, por cuanto de lo contrario el juez estará facultado para requerir la rectificación de la decisión administrativa pertinente.

Para la programación de las audiencias el juez presidente, a proposición del administrador del tribunal, deberá determinar los criterios de programación, los cuales seguirán las siguientes pautas, de acuerdo a lo señalado en el artículo 41:

a) Eficiencia en el uso de las salas, verificando además que no coincidan jueces en más de una audiencia a la misma hora.

b) El horario en el cual las audiencias serán realizadas y su control.

c) Los tiempos intermedios entre cada audiencia, según su clase o naturaleza.

d) Los plazos máximos legales.

e) El número de audiencias mínimas que cada Sala deberá tener programada conforme una distribución equitativa de la carga de trabajo asociada a ellas.

f) La urgencia o necesidad de los requerimientos de los intervinientes.

Si una audiencia programada, no se verifica por falta de notificación de las partes u otra causa, el Juez debe resolver en esa misma oportunidad, lo pertinente para darle curso progresivo a los autos.

En esta materia, el Autoacordado de la Excelentísima Corte Suprema sobre agendamiento de audiencia en los tribunales de familia del país, contenido en la Acta N°51-2008, señala que para la programación de la agenda, se deben tener presente los parámetros siguientes:

a) Horario. La programación de audiencias se extenderá desde las 08:30 con la primera audiencia, hasta las 13.30 horas con la última audiencia programada.

b) Salas. La programación diaria de audiencias deberá siempre considerar todas las salas de los tribunales, sin que se permita el cierre o bloqueo de ninguna de ellas, aunque el Tribunal se encuentre de turno, en su caso. No se dejarán salas exclusivas para la atención de audiencias inmediatas, debiendo éstas ser distribuidas entre todas las salas del tribunal de acuerdo al flujo de ingreso diario y a la disponibilidad que se produzca en cada una de ellas.

c) Ausencia de Jueces. Las audiencias asignadas a su sala deben ser reprogramadas el mismo día y distribuidas entre las demás salas del tribunal.

d) Sala virtual. Para la programación de audiencias de carácter urgente se utilizará una sala virtual, cuyas audiencias serán distribuidas el mismo día entre las demás salas.

e) Distribución horaria de audiencias. De lunes a viernes hábiles de cada semana, se considerará la siguiente distribución de audiencias:

a) Medidas cautelares: a lo menos 6 audiencias, entre las 08:30 a 09:30 horas

b) Audiencias preparatorias: a lo menos 6 audiencias, entre las 09:30 y 12:30 horas

c) Audiencias de juicio: a lo menos 2 audiencias, de 12:30 a 13:30 horas

Sin perjuicio de lo anterior, la Acta N°51-2008 señala respecto de la planificación de la agenda, que los jueces presidentes y los administradores de los Juzgados de familia, en conformidad al mencionado artículo 41, podrán establecer parámetros adicionales que permitan dar aplicación a los principios de eficiencia y eficacia en la administración de la agenda acuerdos que pondrán en conocimiento del Ministro Visitador respectivo. Las Cortes de Apelaciones podrán aprobar planes de trabajo conjunto para los juzgados de familia de su jurisdicción.

7.2.- Preparación de Audiencias

Con el objeto de preparar adecuadamente las audiencias programadas, el día previo, un funcionario, que determine el Administrador, entregará un listado con la totalidad de las audiencias programadas en cada Sala diariamente.

Tratándose de las audiencias de juicio, se deberá verificar además, la recepción y ejecución de todas las gestiones decretadas en la audiencia preparatoria, particularmente en lo relativo a los informes solicitados a instituciones.

Asimismo, se deberán verificar las citaciones y notificaciones a los terceros y las partes intervinientes, de modo de evitar la suspensión de audiencias por este motivo.

La revisión y verificación de estos antecedentes se debe realizar diariamente y con la debida anticipación a la fecha de realización de la respectiva audiencia a través del sistema informático, conforme a las instrucciones impartidas por el administrador del tribunal, con el objeto de subsanar la omisión, en su caso.

Si una de las audiencias programadas no se pueda realizar por motivos conocidos con anterioridad, el administrador puede acordar con los intervinientes la posibilidad de anticiparla. Asimismo debe verificar el cumplimiento de los horarios de programación de las audiencias, así como las razones que determinan la no realización o suspensión de ellas.

En esta materia, el Autoacordado de la Excelentísima Corte Suprema sobre agendamiento de audiencia en los tribunales de familia del país, contenido en la Acta N°51-2008, señala que: “los jueces de familia se abstendrán de realizar entrevistas a las partes, ya sea de manera conjunta o separada, en forma previa a la realización de una audiencia, correspondiendo que se enteren de los antecedentes del caso y de las solicitudes que formularán las partes exclusivamente durante la audiencia. De ser necesaria aluna entrevista previa, esta será realizada por el Consejo Técnico.

Las salas de audiencia de los juzgados deben abrir audio a la hora en que está fijado el inicio de la audiencia del Tribunal y hasta la conclusión del horarios que se fijó para el funcionamiento del mismo en audiencia, dejando constancia de las razones por las cuales no se realizan las audiencias, o se suspenden o interrumpe por cualquier causa. Los administradores informarán mensualmente al Ministro Visitador de las razones por las cuales no se instalaron las salas a la hora programada, como también de las suspensiones e interrupciones por cualquier causa, especificando la sala y el nombre del magistrado que incurrió en ellas.

En el evento que en la audiencia programada surjan nuevas peticiones, estas se deben resolverse de inmediato, a menos que por su complejidad impliquen la necesidad de fijar una nueva audiencia, caso en el cual, el funcionario encargado procederá a indicar la fecha y hora en que ésta se practicará.

7.3.- Desarrollo de la Audiencia

De acuerdo a lo dispuesto en los artículos 42, 43 y 44 de la Acta N°91-2007, se deben cumplir las siguientes reglas:

En el momento que la audiencia programada no se verifique por falta de notificación de las partes u otra causa, el Juez resolverá en esa misma oportunidad, lo pertinente para darle curso progresivo a los autos.

El Administrador podrá acordar con los intervinientes la posibilidad de anticipar las audiencias, cuando alguna de las programadas no se pueda realizar por motivos conocidos con

anterioridad; motivos que se indicarán de manera expresa en el sistema, junto con disponer el curso progresivo de la tramitación.

En el evento que en la audiencia programada surjan nuevas peticiones, estas se resolverán de inmediato, a menos que por su complejidad impliquen la necesidad de fijar una nueva audiencia, caso en el cual, el funcionario encargado procederá a indicar la fecha y hora en que ésta se practicará.

Durante el desarrollo de la audiencia, el o los funcionarios designados por el Administrador del Tribunal deberán:

a) Verificar el buen funcionamiento del equipo computacional y de audio de la respectiva Sala.

b) Verificar que los intervinientes se encuentren presentes antes de la hora de inicio de la audiencia y deberá llamarlos a viva voz cuando se inicie ella.

c) Registrar en el sistema informático las principales actuaciones decretadas en la audiencia y la hora de inicio y de término de la misma.

d) Operar el sistema de registro de audio.

Para la asistencia de las partes, testigos y peritos a audiencias, el Administrador del Tribunal debe establecer un procedimiento general y único para el adecuado orden en el ingreso del público a las salas, de acuerdo a la infraestructura disponible y a la arquitectura del recinto.

Según lo ordenado en el artículo 48 de la Acta N°91-2007, las actuaciones realizadas en audiencia deben ser registradas en el sistema de registro de audio.

Para los efectos de levantar actas de lo acontecido en audiencia, el Tribunal debe hacer uso exclusivamente de las plantillas de actas provistas por el Sistema Informático, incorporando al mismo el marcado de las nomenclaturas o hitos de la respectiva audiencia. En caso alguno, tales actas incluirán trascripción de las declaraciones de testigos, peritos o de las propias partes.

Las resoluciones que se dicten en audiencia se ceñirán a los modelos computacionales disponibles en el Sistema Informático.

Con todo, la resolución que recibe la causa a prueba deberá ser trascrita en forma íntegra.

En relación con las actas, para su confección, se deben hacer uso exclusivamente de las plantillas de actas provistas por el Sistema Informático. En ningún caso, pueden contener trascripciones de las declaraciones de testigos, peritos o de las propias partes.

Por otra parte, las resoluciones que se dicten en audiencia se ceñirán a los modelos computacionales disponibles en el Sistema Informático

8.- NOTIFICACIONES

A partir del marco legal que regula a las notificaciones, en materia de procesos administrativos al interior del tribunal, se debe utilizar el módulo creado para estos efectos en el respectivo sistema informático.

Las notificaciones que se realizan fuera del recinto en que funciona el tribunal generan un trabajo que es posible dividirlo en las siguientes etapas:

a) Preparación: se debe recopilar todos los antecedentes requeridos para efectuar la notificación, incluyendo las formalidades y contenido de las mismas, sea que se realice por un

funcionario del mismo tribunal o por un auxiliar de la administración de justicia externo. El cumplimiento de este cometido supone la utilización de un único formulario que contemple los diferentes posibles resultados de la gestión del ministro de fe, evitando el uso de certificaciones que relaten lo obrado por él en cada caso particular.

b) Planificación: en caso que la notificación se realice por un funcionario del tribunal, debe planificar la ruta de notificación que permita maximizar el tiempo y recursos del tribunal y del propio ministro de fe.

c) Realización propiamente tal de la notificación: en el caso de la práctica de notificaciones personales ordenadas por el Tribunal, se deben adoptar las medidas tendientes a garantizar la eficacia y eficiencia de la actuación.

d) Registro: ingreso de las certificaciones del ministro de fe en el sistema informático, y que hacen constancia de sus actuaciones.

e) Control: revisión detallada de las actuaciones y certificaciones realizada, así como de aquellas pendientes.

De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 53 de la Acta N°91-2007: “Todo litigante será llamado, desde su primera solicitud o comparecencia ante el Tribunal, a individualizar un medio electrónico único de notificación con el fin de facilitar la comunicación expedita de la información de que se trate. El Tribunal llevará un registro destinado a ello, bajo la responsabilidad el funcionario designado por el Administrador”.

9.- DE LOS MINISTROS VISITADORES

Corresponde a los Ministros visitadores velar por el cumplimiento de las normas establecidas en los “Procedimientos para Juzgados de Reforma”, verificando las estadísticas relativas a la gestión interna, las suplencias y permisos de jueces registrados, y el cumplimiento de los horarios y procedimientos de los Juzgados a su cargo, entre otras materias..

CAPÍTULO V: COMPETENCIA DE LOS JUZGADOS DE FAMILIA

1.- ANTECEDENTES

Previo a analizar las competencias de que están dotados los Juzgados de Familia, es necesario precisar ciertos aspectos, a fin de comprender en qué materias y en qué casos están llamados a intervenir.

En primer término, debemos consignar la diversidad de fuentes normativas en el derecho de familia; a diferencia de otras materias, el tratamiento que efectúa nuestro ordenamiento jurídico en la materia no se encuentra unificado en un solo cuerpo normativo, sino que, al contrario, su regulación se encuentra diseminadas en diversas leyes, códigos e inclusive disposiciones reglamentarias, lo que exige un esfuerzo de sistematización de las mismas, para establecer con claridad cuál será la competencia que se adjudican los tribunales de familia.

La Ley que crea los Juzgados de Familia ha procurado sistematizar las principales materias de competencia de tales tribunales; sin embargo, ella debe ser complementada con las materias que entrega a su conocimiento, entre otras, la Ley Nº 14.908 sobre Abandono de Familia y Pago de Pensiones Alimenticias, Nº 16.618 de Menores, Nº 20.066 sobre Violencia Intrafamiliar, Nº 19.620 sobre Adopción de Menores, la nueva Ley de Matrimonio Civil, y otras disposiciones del Código Civil.

En segundo término, debemos puntualizar una peculiaridad propia de los asuntos de familia: la mayoría de los conflictos que se generan en relación a niños, niñas y adolescentes están relacionados directamente con el entorno, historia y vivencias en las que se sitúan, para cuya resolución con anterioridad a la Ley que instituye los Juzgados de Familia se requería que mediaran pronunciamientos de diversos tribunales y la tramitación previa de diversos procedimientos, muchos de ellos coexistentes.

La reforma que se introduce en nuestra administración de justicia en materia de familia pretende evitar la situación recién anotada y permitir que todas las materias concernientes a niños, niñas, adolescentes, cónyuges y patrimonio, que exista en un contexto familiar, sean conocidas por un mismo tribunal. De ahí que las materias de que ya conocían los Juzgados de Letras de Menores sean radicadas en los Juzgados de Familia, los que, de otra parte, han absorbido asuntos cuya competencia se encontraba antes radicada en Juzgados de Letras en lo Civil.

2.- DE LA COMPETENCIA DE LOS JUZGADOS DE FAMILIA

El Título II de la Ley sobre Tribunales de Familia se aboca a la determinación de las competencias que tendrán los juzgados.

En tal sentido, se entiende que sólo podrán conocer aquellas materias que están mencionadas en el extenso catálogo que establece el artículo 8°, en el cual se recogen todos aquellos conflictos jurídicos en los cuales es necesario el pronunciamiento del Juzgado de Familia, sistematizando las diversas competencias que se encuentran diseminadas en distintos cuerpos normativos que dicen relación directa con la familia, los miembros que la componen o la problemática derivada del patrimonio que la conforma.

Con todo, según veremos, ante la posibilidad de haberse omitido alguna materia en el catálogo de competencias que prevé la ley, se contempla una cláusula de reserva general, mediante la cual se admite que “toda otra cuestión personal derivada de las relaciones de familia” sea también de competencia de los Juzgados de Familia.

Pasemos, entonces, a analizar sobre qué materias están llamados a conocer los Tribunales de Familia.

1. Las causas relativas al derecho de cuidado personal de los niños, niñas o adolescentes.

Según nuestro legislador, toca de consuno a los padres, o al padre o madre sobreviviente, el cuidado personal de la crianza y educación de sus hijos.

¿A quién le corresponde el cuidado de los hijos cuando los padres no viven juntos? Si los padres viven separados, a la madre le tocará el cuidado personal de los hijos. No obstante, mediante escritura pública, o acta extendida ante cualquier oficial del Registro Civil, subinscrita al margen de la inscripción de nacimiento del hijo dentro de los treinta días siguientes a su otorgamiento, ambos padres, actuando de común acuerdo, podrán determinar que el cuidado personal de uno o más hijos corresponda al padre.

Ahora bien, señala nuestro legislador que cuando el interés del hijo lo haga indispensable, sea por maltrato, descuido u otra causa calificada, el juez podrá entregar su cuidado personal al otro de los padres.

Pero los Juzgados de Familia deberán también pronunciarse en otras circunstancias. Por ejemplo, en el caso de inhabilidad física o moral de ambos padres, podrá confiar el cuidado personal de los hijos a otra persona o personas competentes. En dicha elección se preferirá a los consanguíneos más próximos, y sobre todo, a los ascendientes.

Importa recalcar que el padre o madre que no tenga el cuidado personal del hijo no será privado del derecho ni quedará exento del deber, que consiste en mantener con él una relación directa y regular, la que ejercerá con la frecuencia y libertad acordada con quien lo tiene a su cargo, o, en su defecto, con las que el juez estimare conveniente para el hijo, lo que se analizará más adelante.

2. Las causas relativas al derecho y el deber del padre o de la madre que no tenga el cuidado personal del hijo, a mantener con éste una relación directa y regular.

El derecho y el deber del padre o de la madre que no tiene el cuidado personal del hijo a mantener con éste una relación directa y regular –antes denominado derecho de visitas–, es el medio jurídico que hace posible sostener los vínculos afectivos entre el niño y los adultos que le son más significativos, cuando ha existido alguna situación que provocó una separación entre éstos, o bien cuando no ha existido convivencia alguna entre los mismos.

Este derecho está consagrado en el Código Civil, el cual establece que el padre o madre que no tenga el cuidado personal del hijo no será privado del derecho ni quedará exento del deber, que consiste en mantener con él una relación directa y regular, la que ejercerá con la frecuencia y libertad acordada con quien lo tiene a su cargo, o en su defecto, con las que el juez estimare conveniente para el hijo. Se suspenderá o restringirá el ejercicio de este derecho cuando manifiestamente perjudique el bienestar del hijo, lo cual declarará el mismo tribunal.

En cuanto a los titulares de este derecho, lo básico es entender que está concebido en favor del niño a efectos de mantener una relación con el padre o madre que no tiene su cuidado personal; la propia Convención sobre Derechos del Niño lo señala como uno de sus derechos. Sin perjuicio de ello, serán el padre o la madre quienes accionarán ante Tribunales, y en tal sentido será aquél que no tenga el cuidado personal del hijo quien tendrá el derecho a solicitar mantener con éste una relación directa y regular.

Además de lo anterior, el juez, luego de oír a los padres y a la persona que tenga el cuidado personal del niño, niña o adolescente, podrá conferir el derecho a visitarlo respecto de otros parientes.

3. Las causas relativas al ejercicio, suspensión o pérdida de la patria potestad; a la emancipación y a las autorizaciones a que se refieren los párrafos 2º y 3º del Título X del Libro I del Código Civil.

Bajo la denominación “De la Patria Potestad”, el Código Civil regula las atribuciones que concede al padre o a la madre en relación a los bienes del hijo, la facultad de administrar sus bienes y el derecho a representarlo en actos judiciales y extrajudiciales. Jurídicamente, nuestro legislador considera que la patria potestad es el conjunto de derechos y deberes que corresponden al padre o a la madre sobre los bienes de sus hijos no emancipados

En el derecho de familia moderno, la patria potestad, es una institución, que tiende a remarcar el deber de los padres con los hijos, más que su derecho sobre ellos, considerando el beneficio de los niños, su mejor desarrollo, crecimiento, personalidad y opinión propia; además, la madre va teniendo mayor participación en su ejercicio, debido al reconocimiento del principio de igualdad jurídica entre hombres y mujeres.

Las causas que se vinculen con el ejercicio de la patria potestad por los padres, así como con la suspensión o pérdida de la misma son de competencia del Juzgado de Familia, quien también conocerá de la emancipación, esto es, de las circunstancias que ponen término a la patria potestad, y de ciertas autorizaciones judiciales que requiere quien la ejerce para celebrar determinados actos o contratos.

La patria potestad será ejercida por el padre o la madre o ambos conjuntamente, según lo convengan y a falta de acuerdo, al padre toca el ejercicio de la patria potestad. En todo caso, cuando el interés del hijo lo haga indispensable, a petición de uno de los padres, el juez podrá confiar el ejercicio de la patria potestad al padre o madre que carecía de él, o radicarlo en uno solo de los padres, si la ejercieren conjuntamente.

Importa señalar que en el caso de los padres que viven separados, la patria potestad será ejercida por aquél que tenga a su cargo el cuidado personal del hijo, salvo acuerdo o resolución judicial en contrario.

4. Las causas relativas al derecho de alimentos.

Dichas causas se refieren a todo lo concerniente a la solicitud del derecho de alimentos y las relacionadas con ella, tales como demandas por ampliación, rebaja o suspensión. Asimismo, será competencia del Juzgado de Familia establecer la forma en la que debe hacerse efectivo el pago de los mismos y adoptar las medidas de apremio para el caso que incumplimiento de su obligación por parte del alimentante.

En cuanto a su significado, nuestro legislador no ha definido el derecho de alimentos y se limita a señalar que éstos deben habilitar al alimentado para subsistir modestamente de un modo correspondiente a su posición social. En tal sentido, el derecho de alimentos se puede definir como aquél que “la ley otorga a una persona para demandar de otra, que cuenta con los medios para proporcionárselos, lo que necesite para subsistir de un modo correspondiente a su posición social, que debe cubrir a lo menos el sustento, habitación, vestimenta, salud, movilización, enseñanza básica y media, aprendizaje de alguna profesión u oficio” (René Ramos Pazos).

Para estar en presencia de una relación alimentaria, es necesario que se den los siguientes requisitos:

a) Que exista un estado de necesidad en el alimentario, esto es, que no pueda sustentar su vida con sus propios medios;

b) Que el alimentante tenga las condiciones para otorgarlos; y, por último,

c) Que exista un vínculo legal entre alimentante y alimentario. Por ejemplo, entre cónyuges, así como entre padres e hijos.

Decíamos, además, que el Juzgado de Familia deberá velar por el cumplimiento la resolución que ordenó el pago de alimentos y para lo cual dispone de ciertos mecanismos, como, por ejemplo, imponer al deudor como medida de apremio, el arresto nocturno entre las veintidós horas de cada día hasta las seis horas del día siguiente, hasta por quince días. Esta medida podrá ser repetida hasta obtener el pago íntegro de la obligación.

Asimismo, es importante consignar que los Juzgados de Familia también deberán abocarse al conocimiento de las causas que se refieran a la obtención de alimentos en el extranjero, que tienen por finalidad facilitar a una persona que se encuentra en el territorio de un país obtener los alimentos que pretende tener derecho a recibir de otra persona, que está sujeta a la jurisdicción de otro país.

5. Los disensos para contraer matrimonio.

En nuestra legislación existen ciertos requisitos para poder contraer matrimonio. En tal sentido, no podrá procederse a la celebración del matrimonio sin el asenso o licencia de la persona o personas cuyo consentimiento sea necesario.

Dichas personas podrían negarse a la celebración del matrimonio, lo que en derecho se denomina disenso, ya sea por la existencia de cualquier impedimento legal; el no haberse practicado alguna de las diligencias relativas a las segundas nupcias; que exista grave peligro para la salud del menor a quien se niega la licencia; la vida licenciosa, pasión inmoderada al juego, embriaguez habitual, de la persona con quien el menor desea casarse; o haber sido condenada esa persona por delito que merezca pena aflictiva; o, por último, no tener ninguno de los contrayentes medios actuales para el competente desempeño de las obligaciones del matrimonio.

Por ejemplo, el curador y el oficial del Registro Civil pueden negar su consentimiento para la celebración del matrimonio de un menor y estarán siempre obligados a expresar la causa, y, en tal caso, el menor tendrá derecho a pedir que el disenso sea calificado por el juzgado competente, que en este caso será el Juzgado de Familia.

6. Las guardas, con excepción de aquellas relativas a pupilos mayores de edad, y aquellas de los que digan relación con la curaduría de la herencia yacente y sin perjuicio de lo establecido en el inciso 2º del artículo 494 del Código Civil.

Las tutelas y las curadurías o curatelas son cargos impuestos a ciertas personas a favor de aquéllos que no pueden dirigirse a sí mismos o administrar competentemente sus negocios, y que no se hallan bajo potestad de padre o madre, que pueda darles la protección debida. Las personas que ejercen estos cargos se llaman tutores o curadores y, genéricamente, guardadores.

Por nuestro legislador se han definido con precisión las diferentes especies de guardas, como serían la que afectaría a los impúberes, los menores adultos, los que por prodigalidad o demencia han sido puestos en entredicho de administrar sus bienes, entre otros; las causas que inhabilitan o excusan para ejercer estos cargos, sus facultades administrativas, sus deberes, sus emolumentos, sus responsabilidades.

Ahora bien, en lo tocante a la competencia de los Juzgados de Familia, lo importante es entender que toda tutela o curaduría debe ser discernida. Se llama discernimiento al decreto judicial que autoriza al tutor o curador para ejercer su cargo. Para que el tribunal la autorice se

requieren además de procedimientos previos, como son, en algunos casos, el otorgamiento de la fianza o caución a que el tutor o curador esté obligado, o bien que preceda inventario solemne.

La ley también hace una distinción entre, por un lado, los curadores adjuntos que son los que se dan en ciertos casos a las personas que están bajo potestad de padre o madre, o bajo tutela o curaduría general, para que ejerzan una administración separada y, de otro lado, el curador especial, que es el que se nombra para un negocio particular.

Precisamente, la alusión al inciso 2° del artículo 494 se refiere a los curadores para pleito o ad litem, que serán determinados por la respectiva judicatura que conoce del pleito, y si fueren procuradores de número no necesitarán que se les discierna el cargo.

Este numeral exceptúa como competencia de los Juzgados de Familia la curaduría de la herencia yacente, que es la que tiene lugar si dentro de quince días de abrirse la sucesión no se hubiere aceptado la herencia o una cuota de ella, ni hubiere albacea a quien el testador haya conferido la tenencia de los bienes y que haya aceptado su encargo, en cuyo caso el juez en lo civil deberá nombrar a un curador que vele por el destino de dicha herencia.

7. Todos los asuntos en que aparezcan niños, niñas o adolescentes gravemente vulnerados o amenazados en sus derechos, respecto de los cuales se requiera adoptar una medida de protección conforme al artículo 30 de la Ley de Menores.

En este caso se refiere a circunstancias en las cuales un niño, niña o adolescente puede encontrarse en una situación en que se vean gravemente vulnerados o amenazados sus derechos, siendo necesario que el tribunal adopte alguna medida de protección conforme al artículo 30 de la Ley de Menores.

En estos casos, así como en los previstos en el número anterior, el juez podrá decretar las medidas que sean necesarias para proteger a los menores de edad gravemente vulnerados o amenazados en sus derechos. En particular, el juez podrá:

1) Disponer la concurrencia a programas o acciones de apoyo, reparación u orientación a los menores de edad, a sus padres o a las personas que lo tengan bajo su cuidado, para enfrentar y superar la situación de crisis en que pudieren encontrarse, e impartir las instrucciones pertinentes, y

2) Disponer el ingreso temporal del menor de edad en un Centro de Tránsito o Distribución, hogar substituto o en un establecimiento residencial.

8. Las acciones de filiación y todas aquellas que digan relación con la constitución o modificación del estado civil de las personas, incluyendo la citación a confesar paternidad o maternidad a que se refiere el artículo 188 del Código Civil.

El derecho a la identidad es la facultad de que goza todo ser humano a ser uno mismo, en su compleja y múltiple diversidad de aspectos alcanzando de esta forma su propia identidad, suponiendo así un conjunto de atributos y calidades, tanto de carácter biológico, como los referidos a la personalidad que permiten precisamente la individualización de un sujeto en sociedad. El hecho que tengamos derecho a la identidad, implica necesariamente tener la libertad de investigar una parte tan esencial de ésta como lo es el origen biológico. Es por eso que se establecen las acciones de filiación, que son aquéllas que tienen por objeto obtener el estado de hijo y correlativamente el de padre o madre, determinando la filiación correspondiente, o bien impugnar un estado de hijo y su correlativo de padre o madre, desplazando a las personas que detentaban una afiliación que no era la suya. Estas acciones pueden ser:

1.- **Acción de Reclamación**, que está destinada a que el tribunal declare la existencia de una determinada filiación, es decir, la declaración del estado civil de hijo respecto de determinada persona y correlativamente el estado civil de padre o madre (reglamentada en los artículos 204 y siguientes del Código Civil);

2.- **Acción de Impugnación**, que busca que se declare inexacta una filiación ya determinada, en otras palabras tiene por objeto que se deje sin efecto un estado civil que se ejerce respecto de determinada persona (reglamentada en los artículos 211 y siguientes del Código Civil); y, por último,

3.- **Acción de Desconocimiento**, que busca desvirtuar la presunción legal de paternidad establecida por nuestro legislador (regulada por los artículos 184 y 212 del Código Civil).

Todas las acciones de filiación y, en general, relacionadas con el establecimiento o modificación del estado civil de una persona serán de competencia del Juzgado de Familia.

9. Todos los asuntos en que se impute la comisión de cualquier falta a adolescentes mayores de catorce y menores de dieciséis años de edad, y las que se imputen a adolescentes mayores de dieciséis y menores de dieciocho años, que no se encuentren contempladas en el inciso tercero del artículo 1° de la ley N° 20.084 .

Tratándose de hechos punibles cometidos por un niño o niña, el juez de familia procederá de acuerdo a lo prescrito en el artículo 102 N.

En este caso se refiere a aquellas materias en que adolescentes se puedan ver involucrados en algún delito o cuasidelito. La Ley N°20.084, que establece un sistema de responsabilidad de los adolescentes por infracciones a la ley penal regula la responsabilidad penal de los adolescentes por los delitos que cometan, el procedimiento para la averiguación y establecimiento de dicha responsabilidad, la determinación de las sanciones procedentes y la forma de ejecución de éstas.

Para estos efectos se considera como adolescente a quienes al momento en que se hubiere dado principio de ejecución del delito sean mayores de catorce y menores de dieciocho años.

La competencia para el conocimiento de estos asuntos, le corresponde al tribunal del lugar en que se hubiere ejecutado el hecho. Tratándose de hechos punibles cometidos por un niño o niña, será competente el tribunal del domicilio del niño o niña, sin perjuicio de la potestad cautelar que pudiere corresponder al tribunal que inicialmente conozca del asunto en razón del lugar donde se cometió el hecho.

10. La autorización para la salida de niños, niñas o adolescentes del país, en los casos en que corresponda de acuerdo con la ley.

La salida de menores desde Chile se encuentra regulada en la Ley Nº 16.618 sobre Menores, en la cual se prevé que si la tuición del menor no ha sido confiada por el juez a alguno de sus padres ni a un tercero, aquél no podrá salir sin la autorización de ambos padres. Confiada por el juez la tuición a uno de los padres o a un tercero, el hijo no podrá salir sino con la autorización de aquél a quien se hubiere confiado.

Este permiso a que hace referencia la ley deberá prestarse por escritura pública o por escritura privada autorizada por un Notario Público y dicho permiso no será necesario si el menor sale del país en compañía de la persona o personas que deben prestarlo.

La intervención de los Tribunales de Familia tiene lugar en el caso de que no pudiere otorgarse o sin motivo plausible se negare la autorización, evento en el cual podrá ser otorgada por el

Juzgado de Familia del lugar en que tenga su residencia el menor. El juez, para autorizar la salida del menor en estos casos, tomará en consideración el beneficio que le pudiere reportar y señalará el tiempo por el que concede la autorización.

11. Las causas relativas al maltrato de niños, niñas o adolescentes de acuerdo a lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 62 de la Ley Nº 16.618.

Esta causas se refieren a hipótesis de maltrato que resultan de una acción u omisión que produzca menoscabo en la salud física o psíquica de niños, niñas y adolescentes, tales como ocuparles en trabajos u oficios que los obliguen a permanecer en cantinas o casas de prostitución o de juego, espectáculos públicos en que menores de dieciséis años hagan exhibiciones de agilidad, fuerza u otras semejantes con propósito de lucro, así como en trabajos nocturnos.

Para dichos casos el legislador contempla una serie de sanciones, tales como:

a) La asistencia del agresor a programas terapéuticos o de orientación familiar, bajo el control de la institución que el juez estime más idónea o conveniente, tales como el Servicio Nacional de la Mujer, el Servicio Nacional de Menores, el Centro de Diagnósticos del Ministerio de Educación o los Centros Comunitarios de Salud Mental Familiar;

b) La realización de trabajos determinados, a petición expresa del ofensor, en beneficio de la comunidad, para la Municipalidad o para las corporaciones municipales existentes en la comuna correspondiente a su domicilio, análogos a la actividad, profesión u oficio del condenado o relacionados con ellos, sin que estos trabajos alteren sus labores habituales; y,

c) Multas, a beneficio municipal, cuyo monto fijará prudencialmente el juez.

Es importante, además, tener en consideración que en todos los casos en que los hechos denunciados ocasionen lesiones graves o menos graves, los antecedentes serán remitidos a los órganos de persecución criminal.

12. Los procedimientos previos a la adopción, de que trata el Título II de la Ley Nº 19.620.

Antiguamente, la tramitación de las adopciones era engorrosa y lenta, al contemplarse dentro del procedimiento, la declaración de abandono del menor y distinguirse además entre diversas formas de concretarse. En la actualidad rige la Ley Nº19.620, que establece un sistema único: corresponde a la forma de adopción plena o legitimante, es decir, aquélla que finge que el adoptado es un hijo del adoptante y que sólo se acepta para menores de edad.

Es importante destacar que el procedimiento de adopción está radicado en los tribunales, pero sin perjuicio de ellos existen instituciones que participan activamente en todo el proceso. En tal sentido, el actual sistema otorga una importante intervención al Servicio Nacional de Menores, y se reconoce también la participación de instituciones provenientes del sector privado, aunque se establece que ellas deben ser acreditadas ante el señalado servicio público. Estas instituciones son, actualmente: la Fundación San José, la Fundación Chilena de la Adopción y el Instituto Chileno de Colonias y Campamentos, todos los cuales tienen equipos multidisciplinarios para ejercer su labor.

Particularmente en relación al procedimiento previo a la adopción, la ley innova al separar las gestiones para la declaración de susceptibilidad del menor del proceso mismo de adopción.

En relación a la declaración de susceptibilidad, procederá la declaración judicial de que el menor es susceptible de ser adoptado, sea que su filiación esté o no determinada, cuando el padre, la madre o las personas a quienes se haya confiado su cuidado se encuentren en una o

más de las siguientes situaciones: se encuentren inhabilitados física o moralmente para ejercer el cuidado personal, que no le proporcionen atención personal o económica durante el plazo que indica la ley, o por último, en caso que lo entreguen a una institución pública o privada de protección de menores o a un tercero, con ánimo manifiesto de liberarse de sus obligaciones legales.

El procedimiento que tenga por objeto declarar que un menor es susceptible de ser adoptado, se iniciará de oficio por el juez, a solicitud del Servicio Nacional de Menores o a instancia de las personas naturales o jurídicas que lo tengan a su cargo.

13. El procedimiento de adopción a que se refiere el Título III de la Ley 19.620.

Como decíamos anteriormente, una vez declarado que un niño, niña o adolescente es susceptible de ser adoptado se pasa a un segundo procedimiento, del cual también conocen los Juzgados de Familia, el cual confiere al adoptado el estado civil de hijo de los adoptantes, con todos los derechos y deberes recíprocos establecidos en la ley, y extingue sus vínculos de filiación de origen, para todos los efectos civiles, salvo los impedimentos para contraer matrimonio establecidos en la Ley de Matrimonio Civil, los que subsistirán.

14. Los siguientes asuntos que se susciten entre cónyuges, relativos al régimen patrimonial del matrimonio y los bienes familiares:

a) Separación judicial de bienes.

En nuestro país, por el solo hecho del matrimonio se contrae sociedad de bienes entre cónyuges, y toma el marido la administración de los de la mujer según las reglas que se establecen en el Código Civil.

De lo señalado se entiende que la sociedad conyugal surge por el sólo ministerio de la Ley, ante el silencio de los contrayentes, ya que estos pueden optar por un régimen patrimonial del matrimonio distinto, tal como participación en los gananciales o separación de bienes.

Ahora bien, la separación de bienes puede ser: legal, cuando es establecida en la ley, por ejemplo al declararse el divorcio entre cónyuges casados en sociedad conyugal; convencional, cuando lo pactan los cónyuges, sea en las capitulaciones matrimoniales que preceden al matrimonio o precisamente en tal momento, o bien que se convenga con posterioridad entre ambos; o judicial, cuando emana de una sentencia judicial decretada por concurrir una causal legal a petición de la mujer. Este último es precisamente el caso que será de competencia de los Juzgados de Familia.

b) Las causas sobre declaración y desafectación de bienes familiares y la constitución de derechos de usufructo, uso o habitación sobre los mismos.

El inmueble de propiedad de cualquiera de los cónyuges que sirva de residencia principal de la familia, y los muebles que la guarnecen, podrán ser declarados como “bienes familiares”. En este caso, el Tribunal de Familia deberá participar tanto en su declaración como en su desafectación, fundado en que el mismo no está actualmente destinado a los fines indicados, o en caso de que el matrimonio sea declarado nulo o por muerte de alguno de los cónyuges.

Una vez declarado el bien como familiar, no podrá enajenarse ni gravarse sino con la autorización del cónyuge no propietario. Dicha voluntad podrá ser suplida por el juez en caso de imposibilidad o negativa que no se funde en el interés de la familia.

15. Las acciones de separación, nulidad y divorcio reguladas en la Ley de Matrimonio Civil.

Según la nueva Ley de Matrimonio Civil, será competente para conocer de las acciones de separación, nulidad o divorcio, el juzgado con competencia en materias de familia del domicilio del demandado.

Por lo tanto, el Juzgado de Familia deberá resolver dichas cuestiones, conciliándolas con los derechos y deberes provenientes de las relaciones de filiación y con la subsistencia de una vida familiar compatible con la ruptura o la vida separada de los cónyuges.

Como podemos observar, dicho numeral distingue entre separación, nulidad y divorcio, constituyéndose en la principal innovación que introdujo la nueva Ley de Matrimonio Civil. Analizaremos cada una de estas situaciones.

En primer término tenemos la nulidad, en virtud de la cual se deja sin efecto el matrimonio por un error de forma existente a la época de su celebración, retrotrayéndose las partes al estado en que se encontraban al momento de contraer el vínculo matrimonial. Lo más importante, en cuanto a las consecuencias es dejar claro que el matrimonio nulo produce los mismos efectos civiles que el válido respecto del cónyuge que, de buena fe y con justa causa de error, lo contrajo; y que, con todo, la nulidad no afectará la filiación ya determinada de los hijos, aunque no haya habido buena fe ni justa causa de error por parte de ninguno de los cónyuges.

El divorcio pone fin a las obligaciones y derechos de carácter patrimonial cuya titularidad y ejercicio se funda en la existencia del matrimonio, como los derechos sucesorios recíprocos y el derecho de alimentos. Por lo tanto, el divorcio pone término al matrimonio, pero no afectará en modo alguno la filiación ya determinada ni los derechos y obligaciones que emanan de ella. En cuanto a la solicitud de divorcio la ley distingue en: divorcio por falta, divorcio de común acuerdo, o divorcio por falta de convivencia.

El divorcio podrá ser demandado por uno de los cónyuges, por falta imputable al otro, siempre que constituya una violación grave de los deberes y obligaciones que les impone el matrimonio, o de los deberes y obligaciones para con los hijos, que torne intolerable la vida en común.

También podrá ser solicitado por ambos cónyuges de común acuerdo y decretado por el juez si acreditan que ha cesado su convivencia durante un lapso mayor a un año. En este caso, los cónyuges deberán acompañar un acuerdo que, ajustándose a la ley, regule en forma completa y suficiente sus relaciones mutuas y con respecto a sus hijos. Se entenderá que es suficiente si resguarda el interés superior de los hijos, procura aminorar el menoscabo económico que pudo causar la ruptura y establece relaciones equitativas, hacia el futuro, entre los cónyuges cuyo divorcio se solicita.

También habrá lugar al divorcio cuando se verifique un cese efectivo de la convivencia conyugal durante el transcurso de, a lo menos, tres años, salvo que, a solicitud de la parte demandada, el juez verifique que el demandante, durante el cese de la convivencia, no ha dado cumplimiento, reiterado, a su obligación de alimentos respecto del cónyuge demandado y de los hijos comunes, pudiendo hacerlo.

Por último, además de la nulidad y el divorcio, también será de competencia de los Juzgados de Familia lo concerniente a las separaciones de hecho. En tal sentido, si los cónyuges se separaren de hecho, podrán, de común acuerdo, regular sus relaciones mutuas, especialmente los alimentos que se deban y las materias vinculadas al régimen de bienes del matrimonio; pero a falta de acuerdo, cualquiera de los cónyuges podrá solicitar que exista pronunciamiento judicial.

La separación judicial podrá ser demandada por uno de los cónyuges si mediare falta imputable al otro, siempre que constituya una violación grave de los deberes y obligaciones que les impone el matrimonio, o de los deberes y obligaciones para con los hijos, que torne intolerable la vida en común.

Importa destacar que los Juzgados de Familia también intervendrán cuando se produzca el divorcio o se declare la nulidad del matrimonio, y sea necesario se le compense a uno de los cónyuges el menoscabo económico sufrido por esta causa.

16. Los actos de violencia intrafamiliar.

Para nuestro legislador, se entiende por acto de violencia intrafamiliar, todo maltrato que afecte la vida o la integridad física o psíquica de quien tenga o haya tenido la calidad de cónyuge del ofensor o una relación de convivencia con él; o sea pariente por consanguinidad o por afinidad en toda la línea recta o en la colateral hasta el tercer grado inclusive, del ofensor o de su cónyuge o de su actual conviviente.

También habrá violencia intrafamiliar cuando la conducta recién referida ocurra entre los padres de un hijo común, o recaiga sobre persona menor de edad o discapacitada que se encuentre bajo el cuidado o dependencia de cualquiera de los integrantes del grupo familiar.

Hasta antes de la creación de los Juzgados de Familia, los conflictos a que daban origen la comisión de actos de violencia intrafamiliar eran de conocimiento del Juez Letrado de turno en lo civil, dentro de cuyo territorio jurisdiccional se encontraba ubicado el hogar donde vivía el afectado. Ello conducía a algunas situaciones inapropiadas, porque el procedimiento era empleado como contención para conocer de todas las materias que se relacionaban con un conflicto familiar, más allá de los abusos psicológicos o físicos inclusive, tales como problemas de alimentos, visitas o tuición, lo que se tradujo que dicho procedimiento se desdibujara y perdiera el sentido para el cual fue creado.

La situación recién descrita ha sido corregida y la ley actualmente entrega a los Juzgados de Familia el conocimiento de las causa de Violencia Intrafamiliar, siempre que no constituyan delitos.

17. Toda otra materia que la ley les encomiende.

La enumeración de materias de competencia de los Juzgados de Familia contemplada en el artículo 8° no es taxativa; el legislador incluyó una cláusula abierta que permite incorporar todas aquellas materias no mencionadas expresamente, pero que de alguna u otra manera dicen relación directa con un aspecto esencial: las relaciones de familia.

CAPÍTULO VI: DEL PROCEDIMIENTO APLICABLE EN LOS JUZGADOS DE FAMILIA

1.- GENERALIDADES

Como anticipábamos precedentemente, el legislador no sólo ha instituido una jurisdicción especializada en asuntos de familia, sino que también ha creído conveniente establecer normas especiales de procedimiento aplicable para el conocimiento de los asuntos de competencia de los nuevos Juzgados de Familia.

Dos de los títulos de la Ley se ocupan de cuestiones procedimentales: el III que, bajo el epígrafe “Del procedimiento”, trata de los principios que le informan, de las reglas generales aplicables, de la prueba y del procedimiento ordinario de aplicación general ante los Juzgados de Familia; por su parte, el título IV trata de los procedimientos especiales, tales como aquél aplicable para la adopción de medidas de protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes, el aplicable para la sanción de los actos constitutivos de violencia intrafamiliar y el previsto para los actos judiciales no contenciosos y un procedimiento contravencional.

Con todo, ellos no serán los únicos procedimientos mediante los cuales los Juzgados de Familia conocerán, resolverán o harán ejecutar lo resuelto. En efecto, la propia ley deja en claro la subsistencia de determinados procedimientos; así, por ejemplo acontece con los procedimientos previos a la adopción y la adopción misma, o con los procedimientos destinados a apremiar al alimentante que no ha cumplido con su obligación como tal, por mencionar algunos.

En lo que sigue, ateniéndonos a la estructura de la propia ley, se realiza una revisión a las normas procesales aplicables ante los Juzgados de Familia, para continuar con el examen de los procedimientos que ésta ha dejado subsistentes y que resultan de habitual aplicación, como son el procedimiento ejecutivo, particularmente el de apremios o arresto por no pago de pensión alimenticia, y los procedimientos previstos en la ley de adopción.

1.1.- Principios del procedimiento

Los principios del procedimiento corresponden a conceptos que permiten caracterizar un sistema procesal para diferenciarle de otros. Su utilidad pedagógica es acentuada por el hecho de ser presentados en pares opuestos; así, por ejemplo, se sostiene que un procedimiento es oral, por oposición a uno escrito, para poner énfasis en que en tal proceso las actuaciones de las partes, las decisiones del tribunal y, en general, la intervención de terceros se verifican por medio de la palabra y no de la escritura, lo cual no obsta a disponer de ciertos registros que permitan conservar los actos.

Sin embargo, la comprensión de los principios es también necesaria para la adecuada interpretación de las normas procesales; así, por ejemplo, ante una duda respecto de los términos en que debe entenderse una norma de procedimiento, acudir a los principios nos será útil para obtener una respuesta armónica con los propósitos de la reforma procesal. De hecho, el propio legislador ha admitido su empleo, pues en lo no regulado por la propia ley, hace aplicables las disposiciones comunes a todo procedimiento establecidas en el Código de Procedimiento Civil, salvo que ellas sean incompatibles con la naturaleza de los procedimientos que establece, particularmente en lo relativo a la exigencia de oralidad. Similar alcance formula el legislador respecto de la impugnación de las resoluciones judiciales a través de recursos, ya que ellos se tramitan conforme las disposiciones establecidas por el Código de Procedimiento Civil, siempre que ellas no resulten incompatibles con los principios establecidos en la propia ley.

En el caso de la Ley que crea los Juzgados de Familia, el legislador se ha encargado de

explicitar los principios fundamentales que informan el procedimiento. Al efecto, sostiene que él será oral, concentrado y desformalizado, prevaleciendo los principios de inmediación, actuación de oficio y búsqueda de soluciones colaborativas entre las partes.

1.1.1.- Principio de la oralidad

Hasta antes de la entrada en vigencia de la Ley que crea los Juzgados de Familia, los procedimientos mediante los cuales los Juzgados de Letras en lo Civil y de Menores conocían y resolvían de tales asuntos se caracterizaban por ser esencialmente escritos: la demanda, la contestación a la demanda, el ofrecimiento de pruebas, la emisión de informes periciales, las propias resoluciones judiciales sólo tenían validez si se verificaban por escrito; las actuaciones orales eran prácticamente marginales, tales como los alegatos en un recurso de apelación.

El nuevo procedimiento aplicable ante los Juzgados de Familia invierte la importancia de la oralidad con respecto al procedimiento antiguo: todas las actuaciones procesales serán orales, se realizarán verbalmente, tanto si son efectuadas por las partes, por terceros o por el propio tribunal.

Sin embargo, el legislador ha debido admitir que, aun cuando de manera excepcional, ciertas actuaciones no se verifiquen oralmente, se trata de circunstancias determinadas expresamente en la ley. En algunas ocasiones la ley faculta para que ciertas actuaciones se realicen verbalmente o por escrito; por ejemplo, la ley permite que el proceso pueda iniciarse por demanda oral o escrita y, a su vez, autoriza al demandado que desee reconvenir –contrademandar–, para hacerlo por escrito, aunque también admite que se realice verbalmente. En otras oportunidades, la escrituración resulta forzosa; por ejemplo, el recurso de apelación debe ser interpuesto por escrito, y tratándose de la dictación de sentencia, si bien el juez puede comunicar a las partes su decisión tan pronto haya concluido el debate, indicando los principales fundamentos que ha tomado en consideración para dictarla, debe redactar –aun cuando de manera resumida– el fallo dentro de cinco días, ampliable por otros cinco días más.

La oralidad de un procedimiento contribuye a su celeridad y brinda garantías suficientes si está asociada a la inmediación judicial. Sin embargo, en determinadas ocasiones puede ser necesario disponer de una reproducción de las actuaciones procesales, como acontece cada vez que una resolución judicial es recurrida en apelación; en tales casos, la simple oralidad constituiría un entorpecimiento que impide la práctica de un trámite o actuación posterior, en el caso de la apelación que la Corte de Apelaciones conozca adecuadamente los hechos sobre los cuales incide el recurso.

En razón de lo precedentemente expuesto, si bien nuestro legislador ha optado por que las actuaciones procesales se verifiquen oralmente, ha previsto algún resguardo, pues, sin perjuicio de la oralidad de las actuaciones, el Juzgado de Familia deberá llevar un sistema de registro de éstas. Se trata de dejar constancia del acaecimiento de las actuaciones para el evento de requerirse su revisión, tanto por las partes como por los propios tribunales.

El sistema de registro puede tener lugar por cualquier medio, con tal de que satisfaga tres exigencias:

1.- Que se trate de un medio apto para producir fe, esto es, que garantice la fiabilidad;

2.- Que el medio permita garantizar la conservación de las actuaciones; y,

3.- Que el medio escogido permita la reproducción de su contenido, vale decir, la posibilidad de ejecutar nuevamente la actuación, por ejemplo, tratándose de registros de video o de audio mediante su visualización o audición.

En el caso de la conciliación que pudiere producirse en las audiencias orales, el legislador ha exigido que ella sea consignada en extracto, esto es, mediante un resumen en el cual se expresan en términos precisos únicamente lo más sustancial, siempre que él mantenga

fielmente las condiciones del acuerdo al que han llegado las partes.

En los hechos, tal cual ha acontecido en los tribunales de la Reforma Procesal Penal, el sistema registral aplicable en los Tribunales de Familia será esencialmente informático, ya que su flexibilidad, su preservación y su fiabilidad satisfacen las exigencias impuestas por el legislador.

1.1.2.- Principio de la concentración

El principio de la concentración apunta a observar la mayor agregación de actuaciones en el tiempo, evitando la dilación de los actos procesales y eliminando los trámites innecesarios.

En los procedimientos seguidos ante los Jueces de Letras en lo Civil y de Menores era habitual que entre la práctica de una diligencia y otra mediaran varias semanas, y hasta meses, con el consiguiente desgaste para las partes y para la misma función judicial.

En el caso del procedimiento aplicable ante los Juzgados de Familia, las actuaciones se han concentrado sustancialmente en dos audiencias: una audiencia preparatoria, en la cual tiene lugar la discusión entre las partes, se promueven la mediación y conciliación, se delimita el objeto del juicio y determinan las pruebas a ser rendidas, entre otros cometidos; y, una segunda audiencia, en la cual el tribunal recibe la prueba, escucha las alegaciones de las partes y dicta sentencia.

En aras de la concentración, el legislador ha dispuesto que el procedimiento debe desarrollarse en audiencias continuas, esto es, sin que medie interrupción entre ellas, y puede prolongarse en sesiones sucesivas, hasta su conclusión, de ser necesario.

Con todo, el tribunal está facultado para reprogramar una audiencia, en casos excepcionales y hasta por dos veces durante todo el juicio, si no está disponible prueba relevante decretada por el juez. La nueva audiencia deberá celebrarse dentro de los 60 días siguientes a la fecha de la anterior. Así, por ejemplo, en el caso de ser imprescindible disponer de la declaración de un testigo que no ha comparecido, podrá disponerse la reprogramación de la audiencia de juicio a efectos de asegurar su asistencia al Juzgado.

De la misma forma está facultado para suspender el desarrollo de una audiencia hasta por dos veces, durante su desarrollo, hasta por dos veces solamente y por el tiempo mínimo necesario de acuerdo con la causa invocada, por motivos fundados diversos del señalado en el inciso precedente, lo que se hará constar en la resolución respectiva.

Ahora bien, la reprogramación se notificará conforme a la forma que haya indicado las partes en su primera actuación realizada en el proceso, cuando corresponda, con a lo menos tres días hábiles de anticipación. Por su parte, la resolución que suspenda una audiencia fijará la fecha y hora de su continuación, la que deberá verificarse dentro de los treinta días siguientes, y su comunicación por el juez en la audiencia que se suspende se tendrá como citación y notificación suficientes.

1.1.3.- Principio de la desformalización

La ley sostiene que el procedimiento será desformalizado; sin embargo, no precisa el sentido que se pretende atribuir con tal característica.

Aparentemente el propósito ha sido acentuar que las cláusulas sacramentales o fórmulas rituales no pueden constituirse en un obstáculo para la prosecución del procedimiento; sin embargo, ello no ha de importar la absoluta ausencia de formas procesales para la realización de las actuaciones procesales y el cumplimiento de las diligencias judiciales.

La historia de la tramitación legislativa permiten atribuir tal significado a la desformalización del procedimiento, ya que el propósito del legislador era facultar al juez para, ante el silencio de la ley, determinar la forma en que se verificarían las actuaciones, si bien garantizando el adecuado resguardo de los derechos reconocidos por la ley y la más pronta y justa decisión de la controversia.

1.1.4.- Principio de la inmediación

El principio de la inmediación pretende garantizar la relación directa del juez con los actos del procedimiento; mientras que, por oposición, el principio de la mediación, admite que las actuaciones del proceso se puedan llevar a efecto sin su presencia, sino que a través o mediante la intervención de funcionarios judiciales o auxiliares de la administración de justicia.

Hasta la entrada en vigencia de la Ley que crea los Juzgados de Familia, los procedimientos aplicables en los Juzgados de Letras en lo Civil y de Menores estaban informados sustancialmente del principio de la mediación: las partes comparecían ante un actuario, los testigos declaraban ante un receptor, el juez se imponía de lo sucedido mediante la lectura del expediente respectivo.

En cambio, el procedimiento previsto en los nuevos Juzgados de Familia está informado del principio de la inmediación: las audiencias y las diligencias de prueba se realizarán siempre con la presencia del juez. De hecho, con el fin de fortalecer la vigencia de tal principio, la ley prohíbe la delegación por el juez de sus funciones, sancionando con nulidad su ocurrencia.

A mayor abundamiento, el legislador afirma que el juez formará su convicción sobre la base de las alegaciones y pruebas que personalmente haya recibido; de modo que un juez no podrá servirse de las alegaciones efectuadas, ni las probanzas suministradas por las partes ante otro juez. En consecuencia, por ejemplo, los exhortos o comunicaciones dirigidas de un tribunal a otro no podrán tener por objeto la práctica de diligencias probatorias ante el juez exhortado, sino, a lo sumo, la realización de gestiones previas, tales como la notificación de un testigo para comparecer a audiencia ante el juez que sustancia la causa.

Sin perjuicio de lo anterior, es posible que se haya recibido excepcionalmente, y por motivos justificados, prueba durante la audiencia preparatoria, y no e la audiencia de juicio, que es el momento procesal fijado para ello. En tal caso, dicho evento se debe hacer presente en la audiencia de juicio para que el juez que le corresponda dictar sentencia, lo incorpore dentro de las consideraciones correspondientes.

Cabe señalar que el legislador en este último caso, ha previsto que en el caso de la prueba documental que se rinda en la audiencia preparatoriano radicará la causa en la persona del juez que la reciba. Por contraposición entonces debe entenderse que la prueba testimonial si provoca la radicación de la causa en el juez que la recibe.

1.1.5.- Principio de la oficialidad

En general, la tramitación de los procedimientos ante los Juzgados de Letras en lo Civil y de Menores se caracterizaba porque el impulso procesal era de las partes: las partes quienes ponían en movimiento a los tribunales, mediante la interposición de una demanda; las partes quienes solicitaban al tribunal la práctica de diligencias probatorias; las partes quienes requerían del tribunal la dictación de determinadas resoluciones; y, en último término, las partes eran las dueñas del procedimiento.

La ley que crea los Juzgados de Familia cambia tal perspectiva, obligando al tribunal a dar curso progresivo a los autos y hacer avanzar la tramitación procesal hasta el término mismo de la causa. Al efecto, dispone la ley que promovido el proceso y en cualquier estado del mismo, el juez deberá adoptar, de oficio, todas las medidas necesarias para llevarlo a término con la

mayor celeridad.

El principio de la oficialidad suele ser excepcional en nuestra administración de justicia, acudiéndose a él cuando la importancia del asunto sometido a la decisión de los tribunales obliga a adoptar una actitud más comprometida con el destino del juicio, prescindiendo, en algunos casos, de la propia voluntad de las partes. Así sucede, por ejemplo, en el abandono del procedimiento, el que, como veremos, en determinados casos no procede, pese a la inasistencia de ambas partes a las audiencias del procedimiento.

El legislador ha estimado importante explicitar aquellos casos en que este principio debe observarse especialmente:

a) Respecto de medidas destinadas a otorgar protección a los niños, niñas y adolescentes y a las víctimas de violencia intrafamiliar.

b) El juez deberá dar curso progresivo al procedimiento, salvando los errores formales y omisiones susceptibles de ser subsanados, pudiendo también solicitar a las partes los antecedentes necesarios para la debida tramitación y fallo de la causa.

1.1.6.- Principio de la colaboración

La ley sostiene que en el procedimiento aplicable ante los Juzgados de Familia primará el principio de la búsqueda de soluciones colaborativas entre las partes; esto es, durante el procedimiento y en la resolución del conflicto, se buscarán alternativas orientadas a mitigar la confrontación entre las partes, privilegiando las soluciones acordadas por ellas.

El proyecto de ley consignaba el carácter esencialmente adversarial que reviste la solución judicial de los conflictos, en circunstancias que el conflicto familiar reclama soluciones cooperativas, es decir, soluciones que acrecienten el bienestar de todas las partes del conflicto, razón por la cual la ley instituye un procedimiento que confiere primacía a las soluciones autocompositivas del conflicto familiar.

En efecto, la ley promueve y fortalece, tanto al inicio como durante el proceso, la posibilidad de que las partes accedan a soluciones cooperativas. Para ello, además de contar con instancias de conciliación, en la cual el juez –con la asistencia de los profesionales del Consejo Técnico– procura un acuerdo entre las partes, la ley consagra la mediación como un sistema alternativo de resolución de conflictos, en que un tercero neutral, sin poder coercitivo, ayuda a las partes a encontrar por sí mismas una solución a su conflicto.

Mediante la promoción de soluciones cooperativas, se procura lograr soluciones que, además de comprometer personal y espontáneamente a las partes, tenderán a sentar las bases de una relación pacífica entre las partes hacia el futuro.

1.1.7.- Publicidad

Uno de los principios rectores de la actuación de los Tribunales de Justicia es el de la publicidad de sus actos, sólo por excepción determinadas actuaciones pueden revestir un carácter secreto, ya sea respecto de terceros o de las propias partes.

En el caso del procedimiento aplicable ante los Juzgados de Familia, la ley no establecido que excepcionalmente -y a petición de parte-, cuando exista un peligro grave de afectación del derecho a la privacidad de las partes, especialmente niños, niñas y adolescentes, el juez pueda disponer una o más de las siguientes medidas:

a) Impedir el acceso u ordenar la salida de personas determinadas de la sala donde se efectúa

la audiencia.

b) Impedir el acceso del público en general u ordenar su salida para la práctica de diligencias específicas.

Se trata de salvaguardar de la intromisión de terceros el acceso a determinada información y la práctica de determinadas diligencias.

Por supuesto, esta norma es sin perjuicio de lo dispuesto en leyes especiales; así, por ejemplo, el Código Civil establece un caso de secreto relativo respecto de la acción de filiación, pues sólo tendrán acceso al proceso las partes y sus apoderados judiciales; lo propio acontece con la Ley de Adopción, la cual prevé el carácter reservado de las actuaciones judiciales y administrativas a que dé lugar la adopción.

1.1.8.- Interés superior del niño y derecho a ser oído

La Constitución impone a los órganos del Estado el deber de respetar y promover los derechos fundamentales que emanan de la naturaleza humana, sea que ellos se encuentren garantizados en la propia Carta Fundamental, así como en tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes. Entre estos últimos, resulta pertinente considerar la Convención de Derechos del Niño.

La Convención de Derechos del Niño aboga por que las decisiones concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, tomen consideración primordial al “interés superior del niño”, ello implica que él debe ser considerado no como una propiedad de sus padres, sino como un sujeto de derechos, una persona que tiene derecho de protección, asistencia y educación.

El concepto de interés superior del niño ya había sido acogido por nuestro legislador en la denominada Ley de Filiación, siendo ahora elevado a la condición de principio informante del procedimiento que se debe seguir en los Juzgados de Familia; de ahí que la ley disponga que su objetivo es garantizar a todos los niños, niñas y adolescentes que se encuentren en el territorio nacional, el ejercicio y goce pleno y efectivo de sus derechos y garantías.

El interés superior del niño, niña o adolescente, y su derecho a ser oído, son principios rectores que el juez de familia debe tener siempre como consideración principal en la resolución de los asuntos sometidos a su conocimiento.

Finalmente, para los efectos de esta ley, se considera niño o niña a todo ser humano que no ha cumplido los catorce años y, adolescente, desde los catorce años hasta que cumpla los dieciocho años de edad.

1.2.- Reglas generales

La ley que crea los Juzgados de Familia se ha encargado de establecer ciertas reglas generales aplicables a todo procedimiento que se substancie en ellos. Tales reglas son las siguientes:

I.- La acumulación necesaria de asuntos. Uno de los reparos que se formulaba frecuentemente a nuestra administración de justicia en materia de familia era la desagregación de causas y de tribunales competentes para resolver los distintos asuntos. En efecto, mientras una causa por nulidad matrimonial era de competencia del Juzgado de Letras en lo Civil, la tuición, los alimentos menores y la regulación de la relación regular y directa entre los hijos y el padre que carecía de la tuición eran de competencia del Juzgado de Letras de Menores, substanciándose cada asunto en un procedimiento distinto; ello ocasionaba un mayor desgaste para las partes y

para los propios tribunales, además de riesgos de que se adoptarán decisiones judiciales contradictorias.

La ley que crea los Juzgados de Familia pretende poner término a los inconvenientes originados de la multiplicidad de procedimientos y tribunales competentes para conocer de los asuntos de familia, razón por la cual obliga al juez de familia a conocer conjuntamente, en un solo proceso, de los distintos asuntos que una o ambas partes sometan a su consideración, siempre que se sustancien conforme al mismo procedimiento.

Sin perjuicio de lo anterior, la acumulación procederá incluso entre asuntos no sometidos al mismo procedimiento:

1) Si se trata de la situación regulada por el inciso final del artículo 9º de la ley Nº 20.066, sobre Violencia Intrafamiliar, que dice relación con la facultad que tiene el juez en dicho procedimiento de fijar en la sentencia definitiva, los alimentos definitivos, el régimen de cuidado personal y de relación directa y regular de los hijos si los hubiere y cualquier otra cuestión de familia sometida a su conocimiento por las partes

2) Las materias relacionadas con las causas relativas al derecho de cuidado personal de los niños, niñas o adolescentes; aquellas relativas al derecho y el deber del padre o de la madre que no tenga el cuidado personal del hijo, a mantener con éste una relación directa y regular; y, los asuntos en que aparezcan niños, niñas o adolescentes gravemente vulnerados o amenazados en sus derechos, respecto de los cuales se requiera adoptar una medida de protección.

La acumulación y desacumulación procederán sólo hasta el inicio de la audiencia preparatoria y serán resueltas por el juez que corresponda, teniendo especialmente en cuenta el interés superior del niño, niña o adolescente.

II.- Comparecencia de las partes en juicio. En los procedimientos que se sigan ante los Juzgados de Familia, las partes deberán comparecer patrocinadas por abogado habilitado para el ejercicio de la profesión y representadas por persona legalmente habilitada para actuar en juicio, a menos que el juez en caso necesario las exceptúe expresamente, por motivos fundados, en resolución que deberá dictar de inmediato.

Ambas partes podrán ser patrocinadas y representadas en juicio por las Corporaciones de Asistencia Judicial. La modalidad con que los abogados de las Corporaciones de Asistencia Judicial asuman la representación en dichas causas se encontrará regulada por el reglamento que debiera dictar para estos efectos el Ministerio de Justicia.

En caso de renuncia del abogado patrocinante o del apoderado, ello no los libera de su deber de realizar todos los actos inmediatos y urgentes que sean necesarios para impedir la indefensión de su representado. EN tal evento, o de abandono de hecho de la defensa, el tribunal deberá designar de oficio a otro que la asuma, a menos que el representado se procure antes un abogado de su confianza. Tan pronto éste acepte el cargo, cesará en sus funciones el designado por el tribunal.

La obligación señalada en el inciso primero no regirá tratándose de los procedimientos tratándose de la solicitud de medidas de protección de niños, niñas y adolescentes. En estos casos, las partes podrán comparecer y actuar sin necesidad de mandatario judicial ni de abogado patrocinante, salvo que el juez lo estime necesario.

Cuando aparezcan involucrados intereses de niños, niñas, adolescentes, o incapaces, el juez deberá velar porque éstos se encuentren debidamente representados.

Para ello, el juez debe designar a un abogado perteneciente a la respectiva Corporación de Asistencia Judicial o a cualquier institución pública o privada que se dedique a la defensa, promoción o protección de sus derechos, en los casos en que carezcan de representante legal o cuando, por motivos fundados, el juez estime que sus intereses son independientes o

contradictorios con los de aquél a quien corresponda legalmente su representación.

La persona así designada será el curador ad litem del niño, niña, adolescente o incapaz, por el solo ministerio de la ley, y su representación se extenderá a todas las actuaciones judiciales, incluyendo el ejercicio de la acción penal prevista como un derecho de la víctima en el nuevo sistema de justicia penal.

III.- Suspensión de la audiencia y abandono del procedimiento. La ley admite que las partes, de común acuerdo y previa autorización del juez, podrán suspender hasta por dos veces la audiencia que haya sido citada.

Por otra parte, ante el evento de que el día de la celebración de las audiencias fijadas no acuda ninguna de las partes que figuren en el proceso, y el demandante o solicitante no pidiere una nueva citación dentro de quinto día, el juez de familia procederá a declarar el abandono del procedimiento y ordenará el archivo de los antecedentes.

Sin embargo, en determinados asuntos, a pesar de la ausencia de las partes a una audiencia, el juez no puede disponer el abandono del procedimiento ni el archivo de los antecedentes de la causa, sino que debe citar a las partes, en forma inmediata, a una nueva audiencia bajo apercibimiento de resolver de oficio. Tal situación tiene lugar en los siguientes casos: cuando la causa se refiere a la adopción de medidas de protección del niño; cuando se trata de acciones de filiación y estado civil; cuando se impute la comisión de cualquier falta a adolescentes; tratándose de maltrato infantil; y, cuando se trata de los procedimientos previos a la adopción. En todos ellos, el juez proseguirá la tramitación de la causa y, finalmente, dictará sentencia conforme al mérito de los elementos de prueba y antecedentes de que disponga, les sean o no suministrados por las partes.

En las causas sobre violencia intrafamiliar, de verificarse las circunstancias previstas en el inciso primero, el juez ordenará el archivo provisional de los antecedentes, pudiendo el denunciante o demandante solicitar, en cualquier momento, la reapertura del procedimiento. Transcurrido un año desde que se decrete el archivo provisional sin haberse requerido la reanudación del procedimiento, se declarará, de oficio o a petición de parte, el abandono del procedimiento, debiendo el juez dejar sin efecto las medidas cautelares que haya fijado.

IV.- Potestad cautelar. Con el objeto de posibilitar la adopción de medidas urgentes cuando la situación lo amerite, se otorga al juez de familia una potestad cautelar amplia, que puede ejercer tanto de oficio como a petición de parte, de manera que en cualquier etapa del procedimiento, e inclusive antes de su inicio, y considerando la verosimilitud del derecho invocado y el peligro en la demora que la tramitación importa, pueda decretar las medidas cautelares que estime procedentes, tales como el ingreso a un programa de familias de acogida, y la prohibición de salida del país de determinada persona, entre otras.

Cuando existan razones graves para ello y el tribunal así lo ordene expresamente, las medidas cautelares podrán inclusive llevarse a efecto aun antes de notificarse a la persona contra quien se dicten.

V.- Notificaciones. La ley establece algunas reglas especiales relativas al sistema de notificación de las resoluciones judiciales.

La primera notificación a la demandada se efectuará personalmente por un funcionario que haya sido designado para cumplir esta función por el juez presidente del comité de jueces, a propuesta del administrador del tribunal. Dicho funcionario tendrá el carácter de ministro de fe para estos efectos. La parte interesada podrá siempre encargar, a su costa, la práctica de la notificación a un receptor judicial.

En los casos en que no resulte posible practicar la primera notificación personalmente, por no ser habida la persona a quien se debe notificar, y siempre que el ministro de fe encargado de la diligencia establezca cuál es su habitación o el lugar donde habitualmente ejerce su industria, profesión o empleo y que se encuentra en el lugar del juicio, de lo que dejará constancia, se procederá a su notificación en el mismo acto y sin necesidad de nueva orden del tribunal,

dejándosele copias íntegras del acta de notificación con otra persona.

El ministro de fe dará aviso de esta notificación a ambas partes el mismo día en que se efectúe o a más tardar el día hábil siguiente, dirigiéndoles carta certificada. Cabe señalar que la omisión en el envío de la carta no invalida la notificación, sino que sólo acarrea eventualmente responsabilidades para el ministro de fe.

Cuando la demanda deba notificarse a persona cuya individualización o domicilio sean difíciles de determinar, el juez dispondrá que se practique por cualquier medio idóneo que garantice la debida información del notificado, para el adecuado ejercicio de sus derechos.

Las restantes notificaciones se practicarán por el estado diario, esto es, a través de su inclusión en un listado que debe formarse y fijarse diariamente en el propio tribunal, en el cual se indican las causas en las cuales se ha pronunciado alguna resolución judicial en un día determinado.

Sin embargo, cuando se trate de sentencias definitivas y de las resoluciones en que se ordene la comparecencia personal de las partes que no hayan sido expedidas en el curso de alguna de las audiencias, la notificación se realizará mediante carta certificada, las que se entenderán practicadas desde el tercer día siguiente a aquél en que fueron expedidas.

Excepcionalmente, y por resolución fundada, el juez podrá ordenar que determinadas notificaciones no sean practicadas por funcionarios del Tribunal o por receptor judicial, sino por personal de Carabineros o de la Policía de Investigaciones.

Ahora bien, los patrocinantes de las partes, en la primera actuación que realicen en el proceso, deberán indicar otra forma de notificación que elijan para sí, que el juez califique como expedita y eficaz, bajo apercibimiento de serles notificadas por el Estado diario todas las resoluciones que se dicten en lo sucesivo en el proceso . Tal disposición permite que ciertas resoluciones sean notificadas a las partes mediante llamado telefónico, el envío de fax o de correo electrónico.

VI.- Nulidad procesal. Las actuaciones judiciales sólo podrán declararse nulas cuando han ocasionado un perjuicio en la parte que solicita su declaración –por ejemplo, cuando una deficiente notificación le ha impedido participar de la audiencia preparatoria–. Sin embargo, no se necesita que haya perjuicio cuando se trata de la nulidad de una actuación desarrollada sin la presencia del juez, ya que tal situación siempre es sancionada con nulidad.

Por supuesto, la parte que ha dado origen al vicio o participado en su materialización no puede solicitar la nulidad. Y, por su parte, si la parte perjudicada no reclama oportunamente, o ha aceptado tácitamente los efectos del acto y la actuación ha conseguido su fin respecto de todos los interesados, no procederá declarar la nulidad. En este último caso, el tribunal tampoco podrá declarar de oficio la nulidad. Por ejemplo, si pese a no haberse notificado a una de las partes de la realización de la audiencia preliminar, ella acude sin manifestar reparos.

VII.- Incidentes. Durante la tramitación del procedimiento puede que las partes discutan otros asuntos distintos de aquéllos que motivan la causa, por ejemplo quién debe asumir los costos del juicio, qué pruebas no deben practicarse, sobre qué puntos debe extenderse en informe de un perito, entre otros; este tipo de cuestiones se denominan incidentes.

Los incidentes deben promoverse durante el transcurso de las audiencias en que se originen y se resuelven inmediatamente por el tribunal, previo debate. Con todo, cuando para la resolución del incidente resulte indispensable producir prueba que no hubiere sido posible prever con anterioridad, el juez determinará la forma y oportunidad de su rendición, antes de resolver. Las decisiones que recayeren sobre estos incidentes no son susceptibles de recurso alguno.

Excepcionalmente, y por motivos fundados, se podrán interponer incidentes fuera de audiencia, los que deberán ser presentados por escrito y resueltos por el juez de plano, a menos que considere necesario oír a los demás interesados. En este último caso, el juez debe citar, a más tardar dentro de tercero día, a una audiencia especial, a la que concurrirán los interesados con todos sus medios de prueba, a fin de resolver en ella la incidencia planteada. En el evento de haberse fijado la audiencia preparatoria o de juicio para una fecha no posterior al quinto día de interpuesto el incidente, se resolverá en ésta.

Si el incidente se origina en un hecho anterior a una audiencia sólo podrá interponerse hasta la conclusión de la misma.

VIII.- Normas supletorias. En todo lo no regulado por esta ley, serán aplicables las disposiciones comunes a todo procedimiento establecidas en el Código de Procedimiento Civil. Así, por ejemplo, tratándose del recurso de apelación la ley no establece los trámites que deben producirse ante el tribunal de primera instancia ni ante la Corte de Apelaciones para su conocimiento y fallo, de manera que debe acudirse a las disposiciones del Código de Procedimiento Civil para resolver tales aspectos de tramitación.

Sin embargo, no se aplicarán las disposiciones del mencionado Código cuando ellas resulten incompatibles con la naturaleza de los procedimientos que establece la ley, particularmente en lo relativo a la exigencia de oralidad. En tal caso, será el juez quien determinará la forma en que se practicará la actuación.

IX.- Facultades del juez en la audiencia. El juez que preside la audiencia tiene facultades para dirigir el debate, ordenar la rendición de las pruebas y moderar la discusión. Asimismo puede impedir que las alegaciones se desvíen hacia aspectos no pertinentes o inadmisibles, pero sin que ello coarte el ejercicio de los litigantes para defender sus respectivas posiciones.

También puede limitar el tiempo de uso de la palabra a las partes que deban intervenir durante el juicio, fijando límites máximos igualitarios para todas ellas o interrumpiendo a quien haga uso manifiestamente abusivo de su facultad.

Además, tiene facultades disciplinarias destinadas a mantener el orden y decoro durante el debate y, en general, para garantizar la eficaz realización del mismo.

La ley prescribe expresamente que aquellos que asistan a la audiencia deben guardar respeto y silencio mientras no estén autorizados para exponer o deban responder a las preguntas que se les formulen. No pueden llevar armas ni ningún elemento que pueda perturbar el orden de la audiencia, como tampoco pueden adoptar un comportamiento intimidatorio, provocativo o contrario al decoro.

Quienes infrinjan lo anterior, o aquello dispuesto sobre la publicidad tratadas anteriormente, pueden ser sancionados de conformidad con los artículos 530 ó 532 del Código Orgánico de Tribunales, según sea que se trate de público o de aquellas personas las personas que ejercen funciones concernientes a la administración de justicia y que se hallan sujetas a su autoridad. En el primero de los casos, las sanciones pueden ser amonestación, multa o arrestos -en ese orden y sólo podrán hacer uso del último en caso de ineficacia o insuficiencia de los primeros- , y en el segundo de los casos, las sanciones pueden ser: amonestación, censura, multa y suspensión hasta por un mes de sus funciones, en el mismo orden y condiciones expresadas precedentemente.

Todo lo anterior, es obviamente sin perjuicio de la facultad del tribunal para expulsar a los infractores de la sala.

1.3.- Admisibilidad y etapa de recepción

Se ha creído importante incorporar normas relacionados con un control de admisibilidad de las demandas, denuncias y requerimientos que se presenten al tribunal.

Si en dicho control –que es ejercicio por uno o más jueces que componen el tribunal- se advierte que la demanda presentada no cumple con los requisitos formales, el tribunal ordenará se subsanen sus defectos en el plazo que el mismo fije, bajo sanción de tenerla por no presentada.

Con excepción de las acciones de filiación o de aquellos requerimientos o denuncias con motivo de violencia intrafamiliar, si se estimare que la presentación es manifiestamente improcedente, la rechazará de plano, expresando los fundamentos de su decisión. La resolución que la rechace será apelable en conformidad a las reglas generales.

Además, el juez debe declarar de oficio la incompetencia del tribunal para seguir conociendo el asunto.

Admitida la demanda, denuncia o requerimiento a tramitación, el juez procederá de oficio o a petición de parte, a decretar las medidas cautelares que procedan, incluyendo la fijación de alimentos provisorios cuando corresponda. Luego de ello, citará a las partes a la audiencia correspondiente.

En esta etapa corresponde además, que el tribunal conozca los avenimientos y transacciones celebrados directamente por las partes, los que aprobará en cuanto no sean contrarios a derecho.

Por último, si en el acta de mediación consta que el proceso de mediación resultó frustrado, dispondrá la continuación del procedimiento judicial, cuando corresponda.

1.4.- Normas sobre la prueba.

La ley establece como principio general la libertad probatoria, esto implica que todos los hechos que resulten pertinentes para la adecuada resolución del conflicto familiar sometido al conocimiento del juzgado podrán ser probados por cualquier medio de prueba producido en conformidad a la ley.

Al efecto, las partes podrán ofrecer todos los medios de prueba de que dispongan, pudiendo solicitar al juez de familia que ordene, además, la generación de otros de que tengan conocimiento y que no dependan de ellas, sino de un órgano o servicio público o de terceras personas, tales como pericias –por ejemplo, un examen de ADN para establecer la paternidad del demandado–, documentos –por ejemplo, la exhibición o agregación de registros conservatorios–, certificaciones –por ejemplo, certificado de rentas emitido por Tesorería, o de emolumentos emitido por el empleador– u otros medios aptos para producir fe sobre un hecho determinado.

Asimismo, las partes tendrán plenas facultades para solicitar a los órganos, servicios públicos, o terceras personas, la respuesta a los oficios solicitados en la audiencia preparatoria y que hayan sido admitidos por el tribunal, a fin de que puedan ser presentados como medios de prueba en la audiencia del juicio .

Además, el juez, de oficio, podrá ordenar que se acompañen todos aquellos medios de prueba de que tome conocimiento o que, a su juicio, resulte necesario producir en atención al conflicto familiar de que se trate.

Sin embargo, a efectos de evitar una sobreabundancia de elementos de prueba, que a la postre dilate el desarrollo del juicio y con ello la decisión del asunto, la ley admite, según veremos posteriormente, que las partes puedan pactar convenciones probatorias y, a su vez, faculta al juez para excluir determinadas pruebas.

En cuanto a la valoración de la prueba, la ley no confiere un valor preestablecido a los elementos de convicción que se agregan a la causa, al contrario, otorga la facultad a los jueces para apreciar la prueba de conformidad con las reglas de la sana crítica. Esto no implica una libertad absoluta, pues la valoración no podrá contradecir los principios de la lógica, ni las máximas de la experiencia o los conocimientos científicamente afianzados. Además, obliga al juez a expresar en la sentencia la fundamentación de toda la prueba rendida, incluso de aquélla que hubiere desestimada, indicando en tal caso las razones que ha tenido en cuenta para desestimarla.

La ley incluye ciertas normas especiales respecto de algunos elementos de convicción: la prueba de testigos, la prueba de peritos, la confesión de las partes y alguna alusión respecto de medios de prueba no regulados expresamente. Consideremos brevemente algunos de tales aspectos.

I. De la prueba testimonial

La ley establece un deber de comparecencia y declaración por toda persona citada a declarar como testigo, salvo que se encontrare legalmente exceptuada. En casos urgentes, la ley admite que los testigos sean citados por cualquier medio –por ejemplo, mediante llamado telefónico– haciéndose constar el motivo de la urgencia en la resolución.

Si el testigo no compareciere sin justa causa, podrá ser apercibido con arresto e imponérsele el pago de las costas provocadas por su inasistencia. En tanto que si se negare a declarar, sin justa causa, podrá ser sancionado con pena privativa de libertad, de 541 días a cinco años, inclusive.

En el caso de las personas legalmente exceptuadas de acudir a declarar, serán interrogadas en el lugar en que ejercieren sus funciones o en su domicilio. A tal efecto, ellas mismas propondrán oportunamente la fecha y el lugar correspondientes. Si así no lo hicieren, los fijará el juez. En caso de inasistencia del testigo, se aplicarán las normas generales. A la audiencia ante el juez tendrán siempre derecho a asistir las partes. El juez podrá calificar las preguntas que se dirigieren al testigo, teniendo en cuenta su pertinencia con los hechos y la investidura o estado del deponente. Esta es la situación, por ejemplo, de ciertas autoridades públicas y de quienes estuvieren imposibilitados de acudir por enfermedad grave u otro impedimento. Con todo, estas personas podrán renunciar a su derecho a no comparecer y prestar declaración conforme las reglas generales.

En tanto que tratándose de chilenos o extranjeros que gozaren en el país de inmunidad diplomática, en conformidad a los tratados vigentes sobre la materia, declararán por informe, si consintieren a ello voluntariamente. Al efecto se les dirigirá un oficio respetuoso, por medio del ministerio respectivo.

Todo testigo tendrá el derecho de negarse a responder aquellas preguntas cuya respuesta pudiere acarrearle peligro de persecución penal por un delito a sí mismo o a sus próximos. Se trata de una concreción del principio de no autoincriminación. Además, antes de comenzar a declarar, todo testigo, salvo excepciones, deberá prestar juramento o promesa de decir verdad sobre lo que se le preguntare, sin ocultar nada de lo que pudiere conducir al esclarecimiento de los hechos; pudiendo el juez instruir al testigo sobre el sentido del juramento o promesa, sobre su obligación de ser veraz, y sobre las penas con las cuales la ley castiga el delito de falso testimonio.

El testigo comenzará por individualizarse, para enseguida responder las preguntas que las partes le formularen para demostrar su credibilidad o falta de ella, la existencia de vínculos con

alguna de las partes que afectaren o pudieren afectar su imparcialidad, o algún otro defecto de idoneidad. No existirán testigos inhábiles.

Todo testigo dará razón circunstanciada de los hechos sobre los cuales declarare, expresando si los hubiere presenciado, si los dedujere de antecedentes que le fueren conocidos o si los hubiere oído referir a otras personas.

Enseguida, la ley establece reglas especiales para la declaración de testigos niños, niñas o adolescentes, los que sólo será interrogado por el juez, debiendo las partes dirigir las preguntas por su intermedio, salvo autorización excepcional del juez; de testigos sordos, mudos o sordomudos, evento en el cual serán interrogados o contestarán por escrito o bien mediante intérprete, el que prestará previamente el juramento o promesa prescritos para los testigos; de testigo que no supiere el idioma castellano, el que será examinado por medio de intérprete.

La comparecencia del testigo a la audiencia constituye justitificación suficiente cuando su asistencia fuere requerida simultáneamente en cumplimiento de obligaciones laborales, educativas o de otra naturaleza y, dispone la ley, no le ocasionará consecuencias jurídicas adversas bajo circunstancia alguna.

II. La prueba pericial

Las partes podrán recabar informes elaborados por peritos de su confianza y solicitar que éstos sean citados a declarar a la audiencia de juicio, acompañando los antecedentes que acreditaren la idoneidad profesional del perito. Asimismo, el juez, de oficio o a petición de parte, podrá solicitar la elaboración de un informe de peritos a algún organismo público u organismo acreditado ante el Servicio Nacional de Menores que reciba aportes del Estado, y que desarrolle la línea de acción relacionada con la modalidad de atención de diagnóstico, cuando lo estime indispensable para la adecuada resolución del conflicto.

Sin perjuicio del deber de los peritos de concurrir a declarar ante el juez acerca de su informe, éste deberá entregarse por escrito, para ser puesto en conocimiento de las partes. Dicho informe escrito deberá contener:

a) La descripción de la persona, hecho o cosa examinado, su estado y modo en que se hallare;

b) La relación circunstanciada de todos los procedimientos practicados y su resultado, y

c) Las conclusiones que, en vista de tales datos, formularen los peritos conforme a los principios de su ciencia o reglas de su arte u oficio.

El juez admitirá la prueba pericial cuando, además de los requisitos generales para la admisibilidad de las solicitudes de prueba, considere que los peritos otorgan suficientes garantías de seriedad y profesionalismo. Con todo, el tribunal podrá limitar el número de peritos, cuando resultaren excesivos o pudieren entorpecer la realización del juicio. En tal caso, los honorarios y demás gastos derivados de la intervención de los peritos corresponderán a la parte que los presente.

Los peritos, al igual que los testigos, no podrán ser inhabilitados. No obstante, durante la audiencia podrán dirigírseles preguntas orientadas a determinar su objetividad e idoneidad, así como el rigor técnico o científico de sus conclusiones. Las partes o el juez podrán requerir al perito información acerca de su remuneración y la adecuación de ésta a los montos usuales para el tipo de trabajo realizado.

La declaración de los peritos en la audiencia se regirá por las normas establecidas para los

testigos, inclusive en lo correspondiente a los apremios por falta de comparecencia y penas privativas de libertad por negarse a declarar.

A petición de parte, los peritos deberán concurrir a declarar ante el juez acerca de su informe. Sin perjuicio de lo anterior, cualquiera de las partes puede requerir fundadamente, que al perito se le exima de la obligación de concurrir a prestar declaración, admitiendo en dicho caso el informe pericial como prueba. Todo ello, no obsta a la obligación del perito de entregar su informe por escrito, con tantas copias como partes figuren en el proceso, con la finalidad de ponerlo en conocimiento de aquéllas, con cinco días de anticipación a la audiencia de juicio, a lo menos.

III. La declaración de las partes

La ley admite que cada parte pueda solicitar al juez la declaración de las demás sobre hechos y circunstancias de los que tengan noticia y que guarden relación con el objeto del juicio.

Si la parte, debidamente citada, no comparece a la audiencia de juicio, o compareciendo se negase a declarar o diese respuestas evasivas, el juez podrá considerar reconocidos como ciertos los hechos contenidos en las afirmaciones de la parte que solicitó la declaración. En la citación se apercibirá al interesado acerca de los efectos de tales circunstancias.

La ley reglamenta el tipo de preguntas que podrán formularse a la parte, facultando al juez para resolver las objeciones que se formulen, previo debate, referidas a la debida claridad y precisión de las preguntas y a la pertinencia de los hechos por los cuales la parte haya sido requerida para declarar.

Concluida la declaración de las partes, el tribunal podrá dirigir todas aquellas preguntas destinadas a obtener aclaraciones o adiciones a sus dichos.

IV. Otros medios de prueba

Tratándose de medios de prueba no regulados expresamente, tales como películas cinematográficas, fotografías, fonografías, video grabaciones y otros sistemas de reproducción de la imagen o del sonido, archivos informáticos, versiones taquigráficas y, en general, cualquier medio apto para producir fe, el juez determinará la forma de su incorporación al procedimiento, adecuándola, en lo posible, al medio de prueba más análogo.

2.- PROCEDIMIENTO ORDINARIO ANTE LOS JUZGADOS DE FAMILIA

La ley establece un procedimiento ordinario aplicable ante los Juzgados de Familia, ello implica que él será el utilizado en todos aquéllos asuntos en que el conflicto entre las partes corresponda a estos tribunales y no haya un procedimiento distinto establecido en la misma ley o en otras leyes. Así, por ejemplo, tratándose de una demanda por entrega inmediata, la ley no prevé un procedimiento especial, por lo cual deberá aplicarse precisamente el ordinario.

Con todo, cuando esta ley u otra establecen un procedimiento especial, pero en su regulación se omiten determinados trámites, las normas sobre procedimiento ordinario se aplican también, aunque sólo supletoriamente. De tal forma acontece con el procedimiento por actos de violencia intrafamiliar, en él una vez recibida la demanda o la denuncia, el juez debe citar a la audiencia preparatoria; sin embargo, la ley no precisa qué debe suceder en tal audiencia en tal proceso, de manera que debemos acudir a las reglas sobre audiencia preparatoria del procedimiento ordinario para respondernos la pregunta.

La demanda deberá cumplir con todos los requisitos establecidos en el artículo 254 del Código de Procedimiento Civil, los cuales son:

1º. La designación del tribunal ante quien se entabla;

2º. El nombre, domicilio y profesión u oficio del demandante y de las personas que lo representen, y la naturaleza de la representación;

3º. El nombre, domicilio y profesión u oficio del demandado;

4º. La exposición clara de los hechos y fundamentos de derecho en que se apoya; y

5º. La enunciación precisa y clara, consignada en la conclusión de las peticiones que se sometan al fallo del tribunal.

Tratándose de las causas de mediación previa –derecho de alimentos, cuidado personal y el derecho de los padres e hijos e hijas que vivan separados a mantener una relación directa y regular- se deberá acompañar un certificado que acredite que se dio cumplimiento al procedimiento de mediación previo, dispuesto en el artículo 106 de la Ley N°19.968, que crea los tribunales de familia.

El demandado deberá contestar la demanda por escrito, con al menos cinco días de anticipación a la fecha de realización de la audiencia preparatoria. Si desea reconvenir, deberá hacerlo de la misma forma, conjuntamente con la contestación de la demanda y cumpliendo con todos los requisitos establecidos en el artículo 254 del Código de Procedimiento Civil. Deducida la reconvención, el tribunal conferirá traslado al actor, quien podrá contestarla por escrito, u oralmente, en la audiencia preparatoria.

En casos calificados, el juez, por resolución fundada, podrá autorizar al demandado a contestar y reconvenir oralmente, de todo lo cual se levantará acta de inmediato, asegurando que la actuación se cumpla dentro del plazo legal y llegue oportunamente a conocimiento de la otra parte .

Al examinar las reglas generales aplicables en el procedimiento ante los Juzgados de Familia, sosteníamos que existe una acumulación necesaria de asuntos. Es precisamente por tal circunstancia que la demanda reconvencional continuará su tramitación conjuntamente con la cuestión principal y, finalmente, ambas serán resueltas en la sentencia definitiva.

La Notificación. Admitida la demanda, el tribunal citará a las partes a una audiencia preparatoria, la que deberá realizarse en el más breve plazo posible. Esta resolución se notifica a ambas partes, al demandante por el estado diario, mientras que al demandado, por tratarse normalmente de la primera notificación en el proceso, según lo que hemos revisado con anterioridad, personalmente.

La notificación de la resolución que cita a la audiencia preparatoria deberá practicarse siempre con una antelación mínima de 15 días.

En la misma resolución que cita a audiencia preparatoria se hace constar a las partes que ella se celebrará con quienes asistan, afectándole a la inasistente todas las resoluciones que se dicten en la audiencia, sin necesidad de ulterior notificación.

La audiencia preparatoria. El resto del procedimiento se lleva a cabo esencialmente a través de dos audiencias sucesivas: la primera de ellas, de carácter preliminar, tiene por objeto preparar adecuadamente el juicio y provocar la conciliación entre las partes si la causa no se ha derivado a mediación; y la audiencia siguiente, denominada de juicio, cuyo objeto es que en ella se rinda íntegramente la prueba, se formulen alegaciones por las partes y se dicte sentencia.

Las partes deberán concurrir personalmente a la audiencia preparatoria y a la audiencia de juicio, patrocinadas por abogado habilitado para el ejercicio de la profesión y representadas por

persona legalmente habilitada para actuar en juicio, a menos que el juez en caso necesario las exceptúe expresamente, por motivos fundados, en resolución que deberá dictar de inmediato . De la misma forma, el juez podrá eximir a la parte de comparecer personalmente, lo que debe hacer por resolución fundada.

Por aplicación del principio de concentración, la ley ha establecido diversos trámites dentro de la audiencia preparatoria. Ellos son:

1) Relación breve y sintética, que harán las partes ante el juez, del contenido de la demanda, de la contestación y de la reconvención que se haya deducido, y de la contestación a la reconvención, si ha sido hecha por escrito.

2) Contestar la demanda reconvencional, en su caso.

Las excepciones que se hayan opuesto se tramitarán conjuntamente y se fallarán en la sentencia definitiva. No obstante, el juez se pronunciará inmediatamente de evacuado el traslado respecto de las de incompetencia, falta de capacidad o de personería, de las que se refieran a la corrección del procedimiento y de prescripción, siempre que su fallo pueda fundarse en antecedentes que consten en el proceso o que sean de pública notoriedad.

3) El tribunal podrá decretar las medidas cautelares que sean necesarias, de oficio o a petición de parte, salvo que ellas ya se hubieren decretado con anterioridad, como medidas prejudiciales, evento en el cual el tribunal resolverá si las mantiene o no.

4) Promover, en los casos en que proceda, ya sea iniciativa del tribunal o a petición de parte, que las partes resuelvan el conflicto a través de mediación familiar, evento en el cual se suspenderá el procedimiento judicial hasta concluida la mediación, según lo que veremos más adelante.

5) El tribunal promoverá la conciliación entre las partes, ya sea sobre todo o parte del conflicto, conforme a las bases de acuerdo que el propio tribunal proponga a las partes.

El juez podrá hacerse asesorar por los profesionales del Consejo Técnico, a efectos de derivar a las partes a mediación o aconsejar la conciliación entre ellas, para lo cual ellos podrán sugerir los términos en que ésta pudiere tener lugar.

6) Enseguida, el tribunal procederá a delimitar los términos de la litis, esto es, a determinar el objeto del juicio, las pretensiones de las partes que serán objeto de prueba y consideradas para su resolución en la sentencia.

7) Una vez fijado el objeto del juicio, el tribunal procederá a fijar los hechos que deben ser probados. El propósito es concentrar el esfuerzo probatorio de las partes sobre los hechos sustanciales, pertinentes y controvertidos, evitando la abundancia de prueba innecesaria o impertinente; para estos efectos, se permitirá que las propias partes puedan formular acuerdos sobre la prueba.

En efecto, durante la audiencia preparatoria las partes podrán acordar convenciones probatorias, solicitando conjuntamente al juez de familia que dé por acreditados ciertos hechos, que no podrán ser discutidos en la audiencia de juicio. El juez de familia podrá formular proposiciones a las partes sobre la materia, teniendo para ello a la vista las argumentaciones de hecho contenidas en la demanda y en la contestación.

El juez aprobará aquellas convenciones siempre que no sean contrarias a derecho, teniendo particularmente en vista los intereses de los niños, niñas o adolescentes involucrados en el conflicto. Asimismo, el juez verificará que el consentimiento ha sido prestado en forma libre y voluntaria, con pleno conocimiento de los efectos de la convención.

8) Determinar las pruebas que deberán rendirse al tenor de la propuesta de las partes y

disponer la práctica de las otras que estime necesarias.

Al efecto, el juez de familia, después de examinar la admisibilidad de las pruebas ofrecidas por las partes, de resolver las convenciones probatorias y de escuchar a las partes que hubieren comparecido a la audiencia preparatoria, mediante resolución fundada ordenará la exclusión de aquellas pruebas que fueren manifiestamente impertinentes, tuvieren por objeto acreditar hechos públicos y notorios, resulten sobreabundantes o hayan sido obtenidas con infracción de garantías fundamentales. Las demás serán admitidas y se ordenará su rendición en la audiencia de juicio respectiva.

9) Excepcionalmente, y por motivos justificados, recibir la prueba que deba rendirse en ese momento. La documental que se rinda en esta oportunidad no radicará la causa en la persona del juez que la reciba.

10) Fijar la fecha de la audiencia de juicio, la que deberá llevarse a efecto en un plazo no superior a treinta días de realizada la preparatoria. Sin perjuicio de ello, el juez podrá, previo acuerdo de las partes, desarrollar la audiencia de juicio inmediatamente de finalizada la preparatoria .

En caso de advertir la existencia de niños, niñas o adolescentes gravemente vulnerados o amenazados en sus derechos, el juez, de oficio o a petición de parte, podrá decretar la apertura del procedimiento especial previsto para la aplicación de medidas de protección y citar a la audiencia respectiva, o incluir estos hechos para los efectos de los números, procediendo a la acumulación necesaria, pudiendo decretar en todo caso medidas cautelares.

En caso de citación a audiencia de juicio, las partes se entenderán citadas por el solo ministerio de la ley, audiencia que se llevará a efecto con las partes que asistan, afectando a la parte inasistente todas las resoluciones que se dicten, sin necesidad de notificación posterior.

Al término de la audiencia preparatoria, en caso de no haberse producido una solución del conflicto por mediación o conciliación, el juez dictará una resolución por la cual citará a juicio, la que contendrá las menciones siguientes:

a) La o las demandas que deban ser conocidas en el juicio, así como las contestaciones que hubieren sido presentadas, fijando el objeto del juicio.

b) Los hechos que se dieren por acreditados por aplicación de convenciones probatorias.

c) Las pruebas que deberán rendirse en el juicio, sin perjuicio de prueba no solicitada oportunamente a que el juez acceda en la audiencia de juicio

d) La individualización de quienes deberán ser citados a la audiencia respectiva.

Con todo, a petición de alguna de las partes, el tribunal podrá ordenar la recepción de pruebas que ella no hubiere ofrecido oportunamente, siempre que justifique no haber sabido de su existencia sino hasta ese momento.

Además, si con ocasión de la rendición de una prueba surgiere una controversia relacionada exclusivamente con su veracidad, autenticidad o integridad, el tribunal podrá autorizar la presentación de nuevas pruebas destinadas a esclarecer esos puntos, aunque ellas no hubieren sido ofrecidas oportunamente y siempre que no hubiere sido posible prever su necesidad .

La audiencia de juicio. La audiencia se llevará a efecto en un solo acto, pudiendo prorrogarse en sesiones sucesivas si fuere necesario, y tendrá por objetivo recibir la prueba admitida por el tribunal y la decretada por éste.

El día y hora fijados, el juez de familia se constituirá, con la asistencia del demandante y el demandado, asistidos por letrados cuando corresponda. Además, estarán presentes los profesionales del Consejo Técnico que hubieren sido citados a efectos de emitir las opiniones técnicas que les sean solicitadas.

Durante la audiencia, el juez procederá a: verificar la presencia de las personas que hubieren sido citadas a la audiencia y declarar iniciado el juicio; señalar el objetivo de la audiencia, advirtiendo a las partes que deben estar atentas a todo lo que se expondrá en el juicio; disponer que los testigos y peritos que hubieren comparecido hagan abandono de la sala de audiencia; y, adoptar las medidas necesarias para garantizar su adecuado desarrollo, pudiendo disponer la presencia en ella de uno o más miembros del Consejo Técnico.

El juez, con miras a salvaguardar el interés superior del niño, niña o adolescente, podrá ordenar que éste mismo u otro miembro del grupo familiar se ausente de la audiencia durante determinadas actuaciones.

En cuanto a la producción de la prueba, ella se rendirá de acuerdo al orden que fijen las partes, comenzando por la del demandante. Rindiéndose en último término la prueba ordenada por el juez.

Durante la audiencia, los testigos y peritos serán identificados por el juez, quien les tomará el juramento o promesa de decir verdad. A continuación, serán interrogados por las partes, comenzando por la que los presenta. Los peritos deberán exponer brevemente el contenido y las conclusiones de su informe y luego se autorizará su interrogatorio por las partes.

El juez también podrá efectuar preguntas al testigo o perito, así como a las partes que declaren, una vez que fueren interrogadas por los litigantes, con la finalidad de pedir aclaraciones o adiciones a sus dichos.

Los documentos, así como el informe de peritos en su caso, serán exhibidos y leídos en el debate, con indicación de su origen. En tanto que las grabaciones, los elementos de prueba audiovisuales, computacionales o cualquier otro de carácter electrónico apto para producir fe, se reproducirán en la audiencia por cualquier medio idóneo para su percepción por los asistentes. El juez podrá autorizar, con acuerdo de las partes, la lectura o reproducción parcial o resumida de los medios de prueba mencionados, cuando ello pareciere conveniente y se asegurare el conocimiento de su contenido. Todos estos medios podrán ser exhibidos a los declarantes durante sus testimonios, para que los reconozcan o se refieran a su conocimiento.

Practicada la prueba, el juez podrá solicitar a un miembro del Consejo Técnico que emita su opinión respecto de la prueba rendida, en el ámbito de su especialidad.

Finalmente, las partes formularán, oralmente y en forma breve, las observaciones que les merezca la prueba y la opinión del miembro del Consejo Técnico, así como sus conclusiones, de un modo preciso y concreto, con derecho a replicar respecto de las conclusiones argumentadas por las demás.

La sentencia. Una vez concluidas las alegaciones de las partes, el juez comunicará de inmediato su resolución, indicando los principales fundamentos tomados en consideración para dictarla. Excepcionalmente, cuando la audiencia de juicio se hubiere prolongado por más de dos días, el juez podrá postergar la decisión del caso hasta el día siguiente hábil, lo que se indicará a las partes al término de la audiencia, fijándose de inmediato la oportunidad en que la decisión será comunicada.

La redacción del fallo podrá ser pospuesta hasta por un plazo de cinco días, ampliables por otros cinco por razones fundadas, fijando la fecha en que tendrá lugar la lectura de la sentencia, la que podrá efectuarse de manera resumida.

En el caso que el juez ante el cual se desarrolló la audiencia de juicio no pudiera dictar sentencia por causa legal sobreviniente, aquella deberá celebrarse nuevamente.

En caso de nombramiento, promoción, destinación, traslado o comisión del juez ante el cual se desarrolló la audiencia del juicio, éste sólo podrá asumir su nueva función luego de haber dictado sentencia definitiva en las causas que tuviese pendientes.

En cuanto al contenido de la sentencia, la ley se encarga de precisar sus términos:

1) El lugar y fecha en que se dicta;

2) La individualización completa de las partes litigantes;

3) Una síntesis de los hechos y de las alegaciones de las partes;

4) El análisis de la prueba rendida, los hechos que estime probados y el razonamiento que conduce a esa conclusión;

5) Las razones legales y de doctrina que sirven para fundar el fallo;

6) La resolución de las cuestiones sometidas a la decisión del juzgado; y,

7) El pronunciamiento sobre pago de costas y, en su caso, los motivos que tuviere el juzgado para absolver de su pago a la parte vencida.

Los recursos. Las resoluciones judiciales pronunciadas pueden ser impugnadas por las partes a través de los recursos procesales y en las formas que establece el Código de Procedimiento Civil, siempre que ello no resulte incompatible con los principios del procedimiento que establece la presente ley, y sin perjuicio de las modificaciones que la propia ley consigna, a saber:

1) En el caso del recurso de reposición, la solicitud deberá presentarse dentro de tercero día de notificada la resolución reclamada, a menos que dentro de dicho término tenga lugar una audiencia, ya que en tal caso deberá interponerse y resolverse durante ella misma. En tanto que, tratándose de una resolución pronunciada en audiencia, el recurso de reposición debe ser interpuesto por la parte y resuelto por el juez en el acto.

2) En cuanto al recurso de apelación, la ley limita el tipo de resoluciones apelables, de manera que sólo lo son la sentencia definitiva de primera instancia, las resoluciones que ponen término al procedimiento o hacen imposible su continuación –por ejemplo, la que decreta el abandono del procedimiento o acoge la excepción de incompetencia del tribunal–, y las que se pronuncien sobre medidas cautelares.

La apelación deberá entablarse siempre por escrito y se concederá en el solo efecto devolutivo; ello implica que el recurso no impedirá que se cumpla desde ya con lo resuelto por el fallo, por ejemplo, que el alimentante deba pagar una determinada suma de dinero por pensión alimenticia, pese a que está pendiente la resolución del recurso intentado contra el fallo que lo condenó a pagar.

Sin embargo, hay casos de excepción en que la interposición del recurso de apelación impedirá que se lleve a cabo lo resuelto en primera instancia, hasta en tanto la Corte de Apelaciones respectiva haya resuelto el recurso; así sucede en los siguientes asuntos: acciones de filiación y estado civil; autorización para la salida de niños del país; en el procedimiento de adopción; y, en las acciones sobre separación, nulidad y divorcio reguladas por la Ley de Matrimonio Civil.

La Corte de Apelaciones respectiva conocerá y fallará el recurso, sea que las partes o sus representantes comparezcan o no ante ella.

3) El recurso de casación en la forma procederá según lo establecido en el Código de Procedimiento Civil, aunque con las siguientes modificaciones: sólo podrá intentarse en contra de las sentencias definitivas de primera instancia y de las interlocutorias de primera instancia que pongan término al juicio o hagan imposible su continuación; se reducen las causales que lo hacen procedente; y, se atenúa la exigencia de patrocinio de abogado, la que se entenderá satisfecha por la sola circunstancia de interponerlos el abogado que patrocine la causa.

Trámites Especiales en demanda de alimentos. Tratándose de una demanda de alimentos, el procedimiento a aplicar es el ordinario ante los Juzgados de Familia. Sin embargo, el legislador ha previsto diversas reglas especiales orientadas a hacer más efectivo el procedimiento, una de ellas va orientada a disponer prontamente de elementos de prueba acreditativos de los ingresos del demandado.

El juez, al proveer la demanda, ordenará que el demandado acompañe, en la audiencia preparatoria, las liquidaciones de sueldo, copia de la declaración de impuesto a la renta del año precedente y de las boletas de honorarios emitidas durante el año en curso y demás antecedentes que sirvan para determinar su patrimonio y capacidad económica. En el evento de que no disponga de tales documentos, acompañará, o extenderá en la propia audiencia, una declaración jurada, en la cual dejará constancia de su patrimonio y capacidad económica.

Si el demandado no acompaña los mencionados antecedentes, o si el tribunal lo estima necesario, deberá solicitar de oficio al Servicio de Impuestos Internos, a las Instituciones de Salud Previsional, a las Administradoras de Fondos de Pensiones y a cualquier otro organismo público o privado, los antecedentes que permitan acreditar la capacidad económica y el patrimonio del demandado.

El ocultamiento de cualquiera de las fuentes de ingreso del demandado, efectuado en juicio en que se exija el cumplimiento de la obligación alimenticia, será sancionado con la pena de prisión en cualquiera de sus grados. Del mismo modo, el demandado que no acompañe todos o algunos de los documentos requeridos o no formule la declaración jurada, así como el que presente a sabiendas documentos falsos, y el tercero que le proporcione maliciosamente documentos falsos o inexactos o en que se omitan datos relevantes, con la finalidad de facilitarle el ocultamiento de sus ingresos, patrimonio o capacidad económica, serán sancionados con las penas del delito de falso testimonio. Y, finalmente, la inclusión de datos inexactos y la omisión de información relevante en la declaración jurada del demandado será sancionada penalmente.

Los actos celebrados por el alimentante con terceros de mala fe, con la finalidad de reducir su patrimonio en perjuicio del alimentario, así como los actos simulados o aparentes ejecutados con el propósito de perjudicar al alimentario, podrán revocarse, sin perjuicio de la responsabilidad penal que corresponda.

3.- PROCEDIMIENTO PARA LA APLICACIÓN JUDICIAL DE MEDIDAS DE PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE LOS NIÑOS, NIÑAS O ADOLESCENTES

La nueva ley que crea los Juzgados de Familia establece también un nuevo procedimiento aplicable para aquéllos casos en que la ley exige o autoriza la intervención del tribunal para adoptar alguna de las medidas de protección jurisdiccionales establecidas en la ley, a efectos de proteger los derechos de los niños, niñas o adolescentes cuando éstos se encontraren amenazados o vulnerados.

Este procedimiento será siempre necesario cuando la medida de protección que se pretende adoptar consista en la separación del niño, niña o adolescente de uno o ambos padres o de quienes lo tengan legalmente bajo su cuidado.

Como anticipábamos anteriormente, las disposiciones previstas en el procedimiento ordinario de aplicación general ante los Juzgados de Familia también son aplicables en este tipo de procesos, cuando en éste no se prevén determinadas actuaciones. Así, por ejemplo, en relación

con las diversas actuaciones que tienen lugar en las audiencias preparatoria y de juicio.

Al considerar los principios que informan el procedimiento que se debe seguir ante los Juzgados de Familia, señalábamos que el juez debe velar por el interés superior del niño y su derecho a ser oído. En este procedimiento, la ley insiste en tal cometido del juez, ya que le obliga a tener debidamente en cuenta las opiniones de los niños, niñas o adolescentes, considerando su edad y madurez; para tal efecto, el juez podrá escucharlos en las audiencias preparatoria o de juicio, o bien en otra audiencia especial fijada al efecto, en un ambiente adecuado y cautelando su salud física y psíquica.

El procedimiento podrá iniciarse a solicitud del mismo niño, niña o adolescente, de sus padres, de las personas que lo tengan bajo su cuidado, de los profesores o del director del establecimiento educacional al que asista, de los profesionales de la salud que trabajen en los servicios en que se atienda, del Servicio Nacional de Menores o de cualquier persona que tenga interés en ello; tal solicitud no requiere de formalidad alguna, bastando con la sola petición de protección para dar por iniciado el procedimiento. Por supuesto, el procedimiento también podrá iniciarse a instancias del propio tribunal, sin que haya mediado requerimiento de persona alguna.

Medidas cautelares especiales. En cualquier momento del procedimiento, inclusive antes de su iniciación, a solicitud de la autoridad pública o de cualquier persona, e incluso de oficio sin mediar tal solicitud, el juez podrá adoptar medidas cautelares cuando sea necesario para proteger los derechos del niño, niña o adolescente; tal medida cautelar no podrá durar más de noventa días.

Entre tales medidas, la ley prevé las siguientes:

a) La entrega inmediata del niño, niña o adolescente a sus padres o a quienes tengan legalmente su cuidado;

b) Confiar su cuidado en una persona o familia en casos de urgencia. En tal caso, el juez preferirá, para que asuman provisoriamente el cuidado, a sus parientes consanguíneos o a otras personas con las que tenga relación de confianza;

c) El ingreso a un programa de familias de acogida o centro de diagnóstico o residencia, por el tiempo que sea estrictamente indispensable. En este caso, de adoptarse la medida sin la comparecencia del niño, niña o adolescente ante el juez, deberá asegurarse que ésta se verifique a primera hora de la audiencia más próxima ;

d) Disponer la asistencia de niños, niñas o adolescentes, sus padres, o las personas que los tengan bajo su cuidado, a programas o acciones de apoyo, reparación u orientación, para enfrentar y superar las situaciones de crisis en que pudieren encontrarse, e impartir las instrucciones pertinentes;

e) Suspender el derecho de una o más personas determinadas a mantener relaciones directas o regulares con el niño, niña o adolescente, sea que tales condiciones de relación hayan sido establecidas por resolución judicial o por acuerdo entre las partes;

f) Prohibir o limitar la presencia del ofensor en el hogar común;

g) Prohibir o limitar la concurrencia del ofensor al lugar de estudio del niño, niña o adolescente, así como a cualquier otro lugar donde éste o ésta permanezca, visite o concurra habitualmente. En caso de que concurran al mismo establecimiento, el juez adoptará medidas específicas tendientes a resguardar los derechos de aquéllos ;

h) La internación en un establecimiento hospitalario, psiquiátrico o de tratamiento especializado, según corresponda, en la medida que se requiera de los servicios que éstos ofrecen y ello sea

indispensable frente a una amenaza a su vida o salud; y,

i) La prohibición de salir del país para el niño, niña o adolescente sujeto de la petición de protección.

La ley se encarga de prohibir que, como medida de protección, se ordene el ingreso de un niño, niña o adolescente a un establecimiento penitenciario para adultos.

Para el cumplimiento de las medidas de protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes decretadas, el juez podrá disponer el auxilio de Carabineros de Chile.

Audiencia preparatoria. Una vez iniciado el procedimiento, el juez deberá fijar una audiencia para dentro de los cinco días siguientes a la iniciación, a la cual citará al niño, niña o adolescente, a sus padres, a las personas a cuyo cuidado esté, y a todos quienes puedan aportar antecedentes para una acertada resolución del asunto.

Al adoptar una medida cautelar antes del inicio del procedimiento, el juez, también deberá fijar la fecha en que deberá llevarse a cabo la audiencia preparatoria, la que tendrá lugar dentro de los cinco días siguientes, contados desde la adopción de tal medida.

Durante la audiencia, el juez informará a las partes acerca del motivo de su comparecencia, sus derechos y deberes, y responderá a las dudas e inquietudes que les surjan. Los niños, niñas o adolescentes serán informados en un lenguaje que les resulte comprensible.

El juez indagará sobre la situación que ha motivado el inicio del proceso, la forma en que afecta al niño, niña o adolescente y sobre la identidad de las personas que se encuentren involucradas en la afectación de sus derechos.

Los citados expondrán lo que consideren conveniente y, una vez oídos, el juez, si contare con todos los elementos probatorios dictará sentencia, a menos que estime procedente la aplicación de la medida contenida en el numeral 2) del artículo 30 de la ley N° 16.618, que dispone el ingreso del menor de edad en un Centro de Tránsito o Distribución, hogar substituto o en un establecimiento residencial, caso en el cual citará a audiencia de juicio. Además, se recibirá inmediatamente la prueba que sea posible rendir desde ya, en su caso.

Audiencia de juicio. Esta audiencia tendrá por objetivo recibir la prueba y decidir el asunto sometido a conocimiento del juez. En ella podrán objetarse los informes periciales que se hayan evacuado, pudiendo el juez hacerse asesorar por el Consejo Técnico. En lo demás, se aplican las disposiciones del procedimiento ordinario ante los Juzgados de Familia.

Sentencia. La ley insiste en la adopción de soluciones colaborativas como principio que informa el procedimiento ante los Juzgados de Familia, y, en este caso, admite que aún antes de pronunciar sentencia, el juez procure que las partes acuerden la forma más apropiada para la resolución de la situación que afecta al niño, niña o adolescente. Pero si no fuere posible llegar a tal solución por acuerdo, el juez, en la sentencia, fundamentará la necesidad y conveniencia de la medida adoptada, indicando los objetivos que se pretenden cumplir con ella y determinando el tiempo de su duración.

La sentencia será pronunciada por el juez oralmente una vez terminada la audiencia y en ella deberá explicar claramente la naturaleza y objetivos de la medida adoptada, sus fundamentos y su duración.

Ahora bien, si la medida consiste en la separación del niño, niña o adolescente de sus padres o de las personas bajo cuyo cuidado se encuentren, tan sólo podrá ser adoptada si es estrictamente necesario para salvaguardar sus derechos y siempre que no exista otra medida más adecuada. En tal caso, el juez preferirá a sus parientes consanguíneos o a otras personas con las que aquél tenga una relación de confianza y, sólo en defecto de todos ellos, lo confiará a un establecimiento de protección.

Cumplimiento de las medidas adoptadas. El director del establecimiento o el responsable del programa en que se cumpla una medida de protección tiene la obligación de informar acerca de su desarrollo, de la situación en que se encuentra el niño, niña o adolescente y de los avances alcanzados respecto de los objetivos previstos en la sentencia. Tal informe será trimestral, salvo que el juez señale un plazo mayor, que no podrá exceder de seis meses.

Por su parte, cuando los padres, personas responsables o cualquier otra persona impidan la ejecución de la medida acordada, el organismo responsable de su ejecución o seguimiento comunicará al tribunal la situación para que éste adopte las medidas que estime conducentes y propondrá, si fuera el caso, la sustitución por otra medida que permita alcanzar los objetivos fijados. El tribunal determinará la sustitución de la medida, o bien ordenará los apremios pertinentes para el cumplimiento forzado de ella.

Sin perjuicio, de los informes periódicos que el director de un establecimiento o responsable de un programa en el cual se cumple una medida de protección, los jueces de familia tienen la obligación de visitar personalmente los establecimientos residenciales, existentes en su territorio jurisdiccional, en que se cumplan medidas de protección; tales visitas podrán realizarse en cualquier momento, siempre que no medien más de seis meses entre una y otra, pudiendo hacerse por turnos cuando hay más de un juez de familia en el territorio jurisdiccional.

Durante tales visitas, el director del establecimiento debe facilitar al juez el acceso a todas sus dependencias y la revisión de los antecedentes individuales de cada niño, niña o adolescente atendido en él. Asimismo, deberá facilitar las condiciones que garanticen la independencia y libertad de ellos para prestar libremente su opinión.

Después de cada visita, el juez evacuará un informe que contendrá las conclusiones derivadas de la misma, el que remitirá al Servicio Nacional de Menores y al Ministerio de Justicia.

Ahora bien, los jueces de familia podrán siempre visitar los centros, programas y proyectos de carácter ambulatorio existentes en su territorio jurisdiccional, y en que se cumplan medidas de protección.

Mientras se encuentre vigente una medida de protección judicial a su respecto, los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a que el juez los reciba personalmente, sea que lo soliciten por sí o a través de otra persona.

Suspensión, modificación y cesación de medidas. En cualquier momento en que las circunstancias lo justifiquen, el juez puede suspender, modificar o dejar sin efecto la medida adoptada, de oficio, o bien a solicitud del propio niño, niña o adolescente, de uno o de ambos padres, de las personas que lo tengan bajo su cuidado o del director del establecimiento o responsable del programa en que se cumple la medida.

De ser necesario para resolver, el tribunal podrá solicitar un informe psicosocial actualizado del niño, niña o adolescente. Asimismo, podrá citar a una única audiencia destinada a escuchar a las partes, recibir los antecedentes y, si corresponde, la declaración del perito que haya elaborado el informe respectivo, el que deberá ser entregado con 5 días de anticipación a la audiencia fijada.

Con todo, las medidas cesan cuando el niño, niña o adolescente cumpla los 18 años de edad, o bien transcurra el plazo por el cual se adoptó sin que se haya modificado o renovado.

Deber de información del Servicio Nacional de Menores. Para efectos de la aplicación de las medidas cautelares especiales mencionadas precedentemente, así como las que se impongan en virtud de sentencia definitiva, el Servicio Nacional de Menores, a través de sus Directores Regionales, informará periódicamente y en forma detallada a cada juzgado de familia la oferta programática vigente en la respectiva región de acuerdo a las líneas de acción desarrolladas, su modalidad de intervención y la cobertura existente en ellas, sea en sus centros de administración directa o bien en los proyectos ejecutados por sus organismos colaboradores acreditados.

Si el juez estima necesario decretar una medida respecto de la cual no existe en la Región oferta de las líneas de acción indicadas en la ley orgánica del Servicio Nacional de Menores, N°20.032, comunicará tal situación al Director Nacional del Servicio Nacional de Menores, quien deberá adoptar las medidas tendientes a generar tal oferta en el menor tiempo posible.

En el caso que el juez decrete la cautelar relacionada con la internación en un establecimiento hospitalario, psiquiátrico o de tratamiento especializado, el Servicio Nacional de Menores deberá darle cumplimiento de inmediato y sin más trámite.

4.- PROCEDIMIENTO RELATIVO A ACTOS DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR

La Ley que crea los Juzgados de Familia derogó de la Ley Nº 19.325 las disposiciones sobre competencia y procedimiento aplicable para la sanción de los actos de violencia intrafamiliar, materia que regula en el párrafo segundo de su Título IV sobre Procedimientos Especiales. Posteriormente, la Ley N°19.325 ha sido reemplazada por la nueva Ley N°20.066 sobre violencia intrafamiliar.

El conocimiento de los conflictos originados de los actos de violencia intrafamiliar será de competencia del Juzgado de Familia dentro de cuyo territorio jurisdiccional tenga residencia o domicilio el afectado. Pero, como se ha precisado con antelación, tal competencia se extiende sólo a los actos de violencia intrafamiliar que no son constitutivos de delitos.

Sin embargo, a efectos de brindar protección al afectado, cualquier tribunal que ejerza jurisdicción en asuntos de familia, un fiscal del Ministerio Público o un juez de garantía, que hayan tomado conocimiento de una demanda o denuncia por actos de violencia intrafamiliar, deberán, de inmediato, adoptar las medidas cautelares del caso, aun cuando no sea competente para conocer de ellas; ello es igualmente válido cuando entre las víctimas figuren personas mayores y niños, niñas o adolescentes.

El procedimiento se iniciará por demanda o por denuncia, la que podrán interponer la propia víctima, sus ascendientes, descendientes, guardadores o personas que la tengan a su cuidado. La denuncia, además, podrá hacerse por cualquier persona que tenga conocimiento directo de los hechos que la motiven.

Sin embargo, hay ciertas personas que están obligadas a denunciar los hechos que pudieren constituir violencia intrafamiliar de que tomen conocimiento en razón de sus cargos, tales como: los miembros de Carabineros, de la Policía de Investigaciones y de Gendarmería; los fiscales y empleados públicos; los jefes de puertos, aeropuertos, estaciones de trenes o buses y otros análogos; los profesionales de la medicina y establecimientos de salud; y, los directores, inspectores y profesores de establecimientos educacionales. También lo están quienes ejercen el cuidado personal de aquéllos que en razón de su edad, incapacidad u otra condición similar, no pudieren formular por sí mismos la respectiva denuncia. En caso de no cumplir tal obligación, el responsable será sancionado con pena de multas.

En caso de que el acto de violencia intrafamiliar se esté cometiendo actualmente, o ante llamadas de auxilio de personas desde el interior de un lugar cerrado u otros signos evidentes de que se está cometiendo violencia intrafamiliar, Carabineros e Investigaciones deberán entrar al lugar, detener al agresor, si procediere, e incautar las armas u objetos que pudieren ser utilizados para agredir a la víctima, a la cual deben, además, prestar ayuda inmediata y directa.

En tal caso, el detenido será presentado inmediatamente al tribunal competente, o al día siguiente si no fuere hora de despacho, considerándose el parte policial como denuncia. Si no fuere día hábil, el detenido deberá ser conducido dentro del plazo máximo de 24 horas ante el juez de garantía del lugar, a fin de que éste controle la detención y disponga las medidas cautelares que sean procedentes, a las cuales se aludirá enseguida.

En el caso de los profesionales de la salud al realizar los procedimientos y prestaciones médicas que hubieren sido solicitados, deberán practicar los reconocimientos y exámenes para

acreditar el daño físico o psíquico ocasionado a la víctima, conservando las pruebas correspondientes. Para ello levantarán acta, en duplicado, del reconocimiento y de los exámenes realizados, la que será suscrita por el jefe del establecimiento o de la respectiva sección y por los profesionales que los hayan practicado. Una copia se entregará a la víctima, o a quien la tuviere bajo su cuidado y la otra, así como los resultados de los exámenes practicados, se remitirá al tribunal competente, si lo requiriese.

La demanda junto con designar el tribunal ante el cual se presenta, identificará al demandante, a la víctima y a las personas que integran el grupo familiar, narrará los hechos y designará a quien o quienes pudieren haberlos cometido, si ello fuere conocido. La denuncia contendrá la narración de los hechos y, si le consta al denunciante, los demás puntos.

Si la denuncia se formula en una institución policial y no señala la identidad del presunto autor, ésta deberá practicar, de inmediato, diligencias destinadas a determinarla. En su caso, tales medidas podrán ser decretadas por el tribunal, e inclusive por el Ministerio Público. Al efecto, se mantendrá en reserva la identidad del denunciante o demandante.

En caso de que los hechos en que se fundamenta la denuncia o la demanda sean constitutivos de delito, el juez deberá enviar de inmediato los antecedentes al Ministerio Público.

Si de los antecedentes examinados en la audiencia preparatoria o en la del juicio aparece que los hechos corresponden al ejercicio habitual de violencia física o psíquica, el tribunal los remitirá al Ministerio Público.

Cuando exista una situación de riesgo inminente para una o más personas de sufrir un maltrato constitutivo de violencia intrafamiliar, aun cuando éste no se haya llevado a cabo, el tribunal, con el solo mérito de la denuncia, deberá adoptar las medidas de protección o cautelares que correspondan.

Se presumirá que existe una situación de riesgo inminente cuando haya precedido intimidación de causar daño por parte del ofensor o cuando concurran además, respecto de éste, circunstancias o antecedentes tales como: drogadicción, alcoholismo, una o más denuncias por violencia intrafamiliar, condena previa por violencia intrafamiliar, procesos pendientes o condenas previas por delitos contra las personas, violación, estupro y otros delitos sexuales, por infracción a la ley de control de armas, o antecedentes psiquiátricos o psicológicos que denoten características de personalidad violenta.

Además, el tribunal cautelará especialmente los casos en que la víctima esté embarazada, se trate de una persona con discapacidad o tenga una condición que la haga vulnerable.

Iniciado el procedimiento por demanda o denuncia, el juez solicitará al Registro Civil, por la vía más rápida y efectiva, el extracto de filiación del denunciado o demandado y un informe sobre las anotaciones que tuviere en el registro especial que establece la Ley Nº20.066 sobre violencia intrafamiliar.

En el caso de que el proceso se inicie por denuncia o demanda de un tercero, previo a la realización de la audiencia preparatoria, el juez la pondrá en conocimiento de la víctima. E, igualmente, el juez podrá recoger el testimonio del demandante o denunciante, antes de la citada audiencia.

Medidas cautelares en protección de la víctima. El juez de familia está obligado a dar protección a la víctima y al grupo familiar. Al efecto, debe cautelar su subsistencia económica e integridad patrimonial. Para ello, en el ejercicio de su potestad cautelar y sin perjuicio de otras medidas que estime pertinentes, podrá adoptar una o más de las siguientes:

1) Prohibir al ofensor acercarse a la víctima y prohibir o restringir la presencia de aquél en el hogar común y en el domicilio, lugar de estudios o de trabajo de ésta, así como en cualquier otro lugar en que la víctima permanezca, concurra o visite habitualmente. Si ambos trabajan o estudian en el mismo lugar, se oficiará al empleador o director del establecimiento para que

adopte las medidas de resguardo necesarias.

2) Asegurar la entrega material de los efectos personales de la víctima que optare por no regresar al hogar común.

3) Fijar alimentos provisorios.

4) Determinar un régimen provisorio de cuidado personal de los niños, niñas o adolescentes, y establecer la forma en que se mantendrá una relación directa y regular entre los progenitores y sus hijos.

5) Decretar la prohibición de celebrar actos o contratos.

6) Prohibir el porte y tenencia o incautar cualquier arma de fuego. De lo cual informará a la Dirección General de Movilización, a la Comandancia de Guarnición o al Director del Servicio respectivo.

7) Decretar la reserva de la identidad del tercero denunciante.

8) Establecer medidas de protección para adultos mayores o personas afectadas por alguna incapacidad o discapacidad.

Estas u otras medidas cautelares podrán decretarse por un período que no excederá los 180 días hábiles, renovables, por una sola vez, hasta por igual plazo y podrán, asimismo, ampliarse, limitarse, modificarse, sustituirse o dejarse sin efecto, de oficio o a petición de parte, en cualquier momento del juicio.

El juez, para dar protección a niños, niñas o adolescentes, podrá, además, adoptar las medidas cautelares especiales aplicables en procedimientos de protección de sus derechos, antes mencionadas, cumpliendo con los requisitos y condiciones previstas en la ley.

Para garantizar el cumplimiento de las medidas cautelares decretadas, el juez las pondrá en conocimiento de la víctima otorgándole la certificación correspondiente. Además, el juez podrá requerir el auxilio de la fuerza pública, disponer su intervención con facultades de allanamiento y descerrajamiento y ejercer, sin más trámite, los demás medios de acción conducentes para el cumplimiento de tales medidas.

En caso de incumplimiento de las medidas cautelares, el juez pondrá los antecedentes en conocimiento del Ministerio Público para los efectos del delito de desacato, sancionado con pena privativa de libertad, de 541 días a cinco años, inclusive. Sin perjuicio de ello, impondrá al infractor, como medida de apremio, arresto hasta por quince días.

Audiencia preparatoria. Recibida la demanda o denuncia, el juez citará a las partes a la audiencia preparatoria, la que en este caso tiene previsto un plazo de realización dentro de los diez días siguientes.

En todo caso, el denunciado o demandado deberá comparecer personalmente, debiendo para estos efectos citarlo el tribunal bajo apercibimiento de arresto.

En cuanto a los trámites que tienen lugar en la audiencia preparatoria, así como en lo que toca a la oportunidad y contenido de la audiencia de juicio, se aplican las disposiciones del procedimiento ordinario ante los Juzgados de Familia.

Término del proceso. El proceso puede terminar de cuatro formas: a) por requerimiento de la víctima; b) por sentencia; c) por suspensión condicional de la dictación de la sentencia; y d) por

archivo. Examinemos brevemente cada una de ellas.

a) Requerimiento de la víctima. Cuando el proceso se hubiere iniciado por demanda o denuncia de un tercero, el juez de familia, durante la audiencia preparatoria y previo informe del Consejo Técnico, podrá poner término al proceso a requerimiento de la víctima, siempre que su voluntad sea manifestada libre y espontáneamente.

b) Sentencia. La sentencia contendrá un pronunciamiento sobre la existencia de hechos constitutivos de violencia intrafamiliar, establecerá la responsabilidad del denunciado o demandado y, en su caso, la sanción aplicable.

La nueva ley de violencia intrafamiliar establece que el maltrato constitutivo de violencia intrafamiliar, atendida su gravedad, será sancionado con una multa de media a quince unidades tributarias mensuales a beneficio del gobierno regional del domicilio del denunciante o demandante, cuyo importe será destinado a los centros de atención de víctimas de violencia intrafamiliar existentes en la región respectiva y que sean de financiamiento público o privado.

El condenado deberá acreditar el pago de la multa dentro de los cinco días de la notificación de la sentencia, salvo prórroga decretada por el juez. En caso de incumplimiento el tribunal remitirá los antecedentes al Ministerio Público, para efectos del delito de desacato.

Además de lo sanción de multa, la nueva ley de violencia intrafamiliar impone al juez el deber de aplicar en la sentencia una o más de las siguientes medidas accesorias:

a) Obligación de abandonar el ofensor el hogar que comparte con la víctima.

b) Prohibición de acercarse a la víctima o a su domicilio, lugar de trabajo o de estudio. Si ambos trabajan o estudian en el mismo lugar se oficiará al empleador o director del establecimiento para que adopte las medidas de resguardo necesarias.

c) Prohibición de porte y tenencia y, en su caso, el comiso, de armas de fuego. De ello se informará, según corresponda, a la Dirección General de Movilización, a la Comandancia de Guarnición o al Director de Servicio respectivo, para los fines legales y reglamentarios que correspondan.

d) La asistencia obligatoria a programas terapéuticos o de orientación familiar. Las instituciones que desarrollen dichos programas darán cuenta al respectivo tribunal del tratamiento que deba seguir el agresor, de su inicio y término.

El juez fijará el plazo de estas medidas, que no podrá ser inferior a seis meses ni superior a un año, prorrogable, a petición de la víctima, si se mantienen los hechos que las justificaron. En el caso de la letra d), la duración de la medida será fijada, y podrá prorrogarse, tomando en consideración los antecedentes proporcionados por la institución respectiva.

Sin perjuicio de lo anterior, según cuanto hemos expresado al referirnos a la acumulación necesaria, el juez, en la sentencia definitiva, fijará los alimentos definitivos, el régimen de cuidado personal y de relación directa y regular de los hijos si los hubiere y cualquier otra cuestión de familia sometida a su conocimiento por las partes.

En caso de incumplimiento de las medidas cautelares o accesorias decretadas, con excepción de aquella prevista en la letra d) precedente, el juez pondrá en conocimiento del Ministerio Público los antecedentes para los efectos del delito de desacato, sin perjuicio de imponer al infractor, como medida de apremio, arresto hasta por quince días. Además, la policía deberá detener a quien sea sorprendido en quebrantamiento flagrante de las medidas antes

mencionadas.

Adicionalmente, la sentencia establecerá la obligación del condenado de pagar a la víctima los desembolsos y perjuicios de carácter patrimonial que se hubieren ocasionado con la ejecución del o los actos constitutivos de violencia intrafamiliar objeto del juicio, incluida la reposición en dinero o en especie de bienes dañados, destruidos o perdidos. Estos perjuicios serán determinados prudencialmente por el juez.

Una vez ejecutoriada la sentencia –esto sucede, grosso modo, cuando ya no procede recurso alguno contra el fallo– el tribunal debe oficiar al Servicio de Registro Civil, individualizando al condenado, señalando el hecho sancionado y la medida aplicada, a efectos de que el mencionado servicio ingrese los datos en el registro de personas condenadas por actos de violencia intrafamiliar.

En caso de concurrir conjuntamente como víctimas de violencia intrafamiliar personas mayores y niños, niñas o adolescentes, el juez podrá siempre adoptar medidas de protección en conformidad a la ley.

c) Suspensión condicional de la dictación de la sentencia. Se trata de una innovación del legislador en la materia. Si el denunciado o demandado reconoce ante el tribunal los hechos en cuestión y existen antecedentes que permiten presumir fundadamente que no ejecutará actos similares en lo sucesivo, el juez podrá suspender condicionalmente la dictación de la sentencia, siempre y cuando se cumpla cualquiera de las siguientes condiciones:

a) Que se hayan establecido y aceptado por las partes obligaciones específicas y determinadas sobre sus relaciones de familia y aquéllas de carácter reparatorio a satisfacción de la víctima.

b) Que se haya adquirido por el demandado o denunciado, con el acuerdo de la víctima, el compromiso de observancia de una o más de las medidas cautelares previstas en la ley por un lapso no inferior a seis meses ni superior a un año.

En todo caso, el tribunal, previo acuerdo de las partes, podrá someter a mediación el conflicto para los efectos de cumplir con lo previsto en la letra a) precedente. En tal evento, aprobada el acta de mediación, el juez suspenderá condicionalmente la dictación de la sentencia.

Para efectos de la suspensión condicional, el juez debe ser asesorado por uno o más miembros del Consejo Técnico, asegurándose de que las partes estén en capacidad para negociar libremente y en un plano de igualdad.

La resolución que apruebe la suspensión de la sentencia será inscrita en el registro especial que para estos procesos mantiene el Servicio de Registro Civil e Identificación, al igual que la sentencia.

No procederá la suspensión condicional de la dictación de la sentencia en los siguientes casos:

i) Si el juez estima conveniente la continuación del proceso;

ii) Si ha habido denuncia o demanda previa sobre la comisión de actos de violencia intrafamiliar en contra del denunciado o demandado, cualquiera que haya sido la víctima de éstos; y

iii) Si el demandado o denunciado hubiere sido condenado previamente por la comisión de algún crimen o simple delito contra las personas, o por los delitos de violación, estupro, incesto y delitos sexuales, en general.

El efecto de la suspensión condicional la dictación de la sentencia, es que si ha transcurrido un año desde su adopción, si el denunciado o demandado ha dado cumplimiento satisfactorio a las condiciones impuestas, el tribunal dictará una resolución reconociendo tal hecho, ordenando el archivo de los antecedentes y disponiendo la eliminación de la anotación en el registro de personas condenadas por actos de violencia intrafamiliar.

En cambio, en caso de incumplimiento por el denunciado o demandado de las obligaciones acordadas, el juez dictará sentencia y atendida su naturaleza, decretará su ejecución. Y, si el incumplimiento se refiere a alguna de las medidas cautelares, el tribunal establecerá tal hecho y dictará sentencia.

Además, si el denunciado o demandado incurre en nuevos actos de violencia intrafamiliar durante el período de suspensión condicional, se acumularán los antecedentes al nuevo proceso, debiendo el tribunal dictar sentencia conjuntamente respecto de ambos.

d) Archivo. Si llegado el día de la celebración de la audiencia respectiva, no concurriere ninguna de las partes que figuren en el proceso, y el demandante o denunciante no pidiere una nueva citación dentro de quinto día, el juez de familia ordenará el archivo provisional de los antecedentes, pudiendo el denunciante o demandante solicitar, en cualquier momento, la reapertura del procedimiento. Transcurrido un año desde que se decrete el archivo provisional sin haberse requerido la reanudación del procedimiento, se declarará, de oficio o a petición de parte, el abandono del procedimiento, debiendo el juez dejar sin efecto las medidas cautelares que haya fijado.

5.- PROCEDIMIENTO EN ASUNTOS NO CONTENCIOSOS

Los actos judiciales no contenciosos son aquellos en los cuales, no obstante no existir controversia alguna entre partes, requieren la intervención de los tribunales; algunos de ellos son de competencia de los Juzgados de Familia, tal como la emancipación voluntaria del hijo de familia, el nombramiento y discernimiento de los cargos de tutores y curadores, y la rectificación de partidas, por mencionar algunos.

Cuando el conocimiento de un asunto no contencioso corresponde a los Juzgados de Familia se rige por las normas de la ley que los instituye y, en lo no previsto en ésta, por el Libro IV del Código de Procedimiento Civil, a menos que resulten incompatibles con la naturaleza de los procedimientos establecidos en la ley, particularmente en lo relativo a la exigencia de oralidad.

La solicitud podrá ser presentada por escrito y el juez podrá resolverla de plano, a menos que considere necesario oír a los interesados. En tal caso, citará a una audiencia, a la que concurrirán con todos sus antecedentes, a fin de resolver en ella la cuestión no contenciosa sometida a su conocimiento.

La misma ley se encarga de precisar cómo se han de ajustar algunos procedimientos no contenciosos a sus disposiciones, particularmente en lo concerniente a la oralidad de las actuaciones. Así, por ejemplo, sucede con la emancipación voluntaria, cuya solicitud no es necesario formular por escrito, bastando la presentación de los interesados ante el juez, quien resolverá previo conocimiento de causa. Lo propio acontece al suprimir el trámite de “vista al defensor”, tratándose de las causas para conferir guardas, pues tal auxiliar de la administración de justicia deberá acudir a la audiencia citada al efecto. También la ley establece disposiciones especiales para el procedimiento de adopción, según veremos posteriormente.

6.- PROCEDIMIENTO CONTRAVENCIONAL

Las faltas cometidas por adolescentes constituyen contravenciones de carácter administrativo para todos los efectos legales y su juzgamiento se sujetará al procedimiento contravencional.

Sin embargo determinadas faltas -por ejemplo, provocar o tomar parte en desordenes en un espectáculo público, amenazar a otro con armas blancas o de fuego, causar lesiones leves, o faltas asociadas a ley que sanciona el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas cometidas por adolescentes mayores de 16 años, se sujetarán a lo previsto por la ley que regula la responsabilidad penal de los adolescentes.

En el proceso contravencional se aplican supletoriamente las disposiciones sobre principios del procedimiento, reglas generales y prueba previstos en la Ley N°19.968, en lo que no sea incompatible con lo que seguidamente se explica y con la naturaleza infraccional de las faltas a juzgar.

El tribunal competente para conocer de estos asuntos es aquel del lugar en que se hubiere ejecutado el hecho. Tratándose de los asuntos en que se imputa un hecho delictivo a un niño, niña o adolescente exento de responsabilidad penal, será competente el tribunal del domicilio del menor, sin perjuicio de la potestad cautelar que pudiere corresponder al tribunal que inicialmente conozca del asunto en razón del lugar donde se cometió el hecho.

El procedimiento podrá iniciarse con el solo mérito del parte policial que dé cuenta de la denuncia interpuesta por un particular o de la falta flagrante en que se haya sorprendido a un adolescente.

En ambos casos la policía procederá a citar al adolescente para que concurra a primera audiencia ante el tribunal, lo que deberá quedar consignado en el parte respectivo. Los particulares también podrán formular la denuncia directamente al tribunal.

La realización de la primera audiencia a que deba comparecer el imputado deberá notificarse también a sus padres o a la persona que lo tenga bajo su cuidado, y al denunciante o al afectado, según corresponda. Todos quienes sean citados deberán concurrir a la audiencia con sus medios de prueba.

Si el adolescente no concurriere a la primera citación, el tribunal podrá ordenar que sea conducido a su presencia por medio de la fuerza pública. En este caso se procurará que la detención se practique en el tiempo más próximo posible al horario de audiencias del tribunal.

Al inicio de la audiencia, el juez explicará al adolescente sus derechos y lo interrogará sobre la veracidad de los hechos imputados por el requerimiento. En caso de que el adolescente reconozca los hechos, el juez dictará sentencia de inmediato, la que no será susceptible de recurso alguno. En la sentencia se podrá imponer la sanción de amonestación si ésta resulta proporcionada a la gravedad de los hechos y a la edad del adolescente para responsabilizarlo por la contravención, a menos que mediare reiteración, en cuyo caso deberá imponerse alguna de las restantes sanciones contravencionales previstas en la ley.

En cualquier caso, la ley garantiza el derecho del adolescente a guardar silencio. Más aún, si el adolescente niega los hechos o guarda silencio, se realizará el juzgamiento de inmediato, procediéndose a oír a los comparecientes y a recibir la prueba, tras lo cual se preguntará al adolescente si tiene algo que agregar. Con su declaración o sin ella, el juez pronunciará sentencia de absolución o condena, la cual será inapelable.

El juez podrá imponer al adolescente únicamente alguna de las siguientes sanciones contravencionales:

a) Amonestación;

b) Reparación material del daño;

c) Petición de disculpas al ofendido o afectado;

d) Multa de hasta 2 Unidades Tributarias Mensuales;

e) Servicios en beneficio de la comunidad, de ejecución instantánea o por un máximo de tres horas, y

f) Prohibición temporal de asistir a determinados espectáculos, hasta por tres meses.

El tribunal podrá aplicar conjuntamente más de una de las sanciones contempladas en este artículo, lo que deberá fundamentarse en la sentencia.

El juez, a solicitud de parte, podrá sustituir una sanción por otra durante el cumplimiento de la misma.

En caso de incumplimiento de la sanción impuesta, el tribunal remitirá los antecedentes al Ministerio Público para los efectos del delito de desacato.

Por último, en aquellos casos en que un niño, niña o adolescente inimputable incurra en una conducta ilícita, el juez de familia deberá citar a su padre, madre o a quien lo tenga a su cuidado a una audiencia, para los fines de determinar si éste o ésta se encuentra en situación de menoscabo de salud o de su desarrollo personal, y decretar eventualmente alguna de las medidas cautelares especiales tratadas a propósito del procedimiento para la aplicación judicial de medidas de protección de los derechos de los niños, niñas o adolescentes .

7.- PROCEDIMIENTOS PREVISTOS EN LA LEY DE ADOPCIÓN

A efectos de obtener la adopción de un niño, la actual Ley Nº 19.620 sobre Adopción de Menores establece dos procedimientos dentro del proceso: uno previo para la declaración de que un niño es susceptible de ser adoptado y otro posterior para la constitución de la adopción propiamente tal.

Para conocer de estos procedimientos es competente el juez con competencia en materia de familia correspondiente al domicilio o residencia del menor, el que también tendrá competencia para conocer de las medidas de protección que se soliciten respecto del mismo menor. Y, en su caso, si hubiese procesos de protección incoados relativos al menor, el juez ordenará acumularlos al de susceptibilidad o adopción, sin perjuicio de tener a la vista los antecedentes de los procesos terminados en relación al mismo.

Durante los procedimientos a que se refiere la Ley Nº 19.620, el juez debe tener debidamente en cuenta las opiniones del menor, en función de su edad y madurez. En caso de ser menor adulto, es necesario su consentimiento Con todo, pese al rechazo por el menor, la ley admite que el juez, dejando constancia de las razones, excepcionalmente y por motivos sustentados en el interés superior del niño, resuelva seguir el procedimiento encaminado a su adopción.

El juez podrá confiar el cuidado personal del menor a quienes hayan manifestado al tribunal su voluntad de adoptarlo, para lo cual citará a una audiencia para dentro de quinto día, debiendo concurrir los solicitantes con los antecedentes que avalen su petición. El procedimiento será reservado respecto de terceros distintos de los solicitantes.

La resolución que apruebe dicha solicitud producirá sus efectos sólo una vez ejecutoriada la sentencia que declare que el menor de edad es susceptible de ser adoptado. Sin embargo, por excepción, podrá autorizarse el cumplimiento de ella durante el curso del respectivo procedimiento, evento en que el juez informará personalmente a los interesados acerca del estado del procedimiento, advirtiéndoles sobre la eventualidad de que, en definitiva, se

deniegue la declaración del menor como susceptible de ser adoptado.

La tramitación de los procedimientos previstos en la Ley de Adopción se sujeta a lo dispuesto en la misma y, en lo no previsto en ella, a las reglas sobre procedimiento ordinario ante los Juzgados de Familia.

Todos los trámites, tanto judiciales como administrativas y la guarda de documentos a que dé lugar la adopción, serán reservados, salvo que los interesados en su solicitud de adopción hayan requerido lo contrario.

Antes de considerar los procedimientos contemplados en la Ley de Adopción, es necesario precisar quiénes pueden ser adoptados, ya que la ley ha establecido algunas normas específicas según quién lo sea.

Sólo pueden ser adoptados los menores de 18 años que se encuentren en algunas de las siguientes situaciones:

a) El menor cuyos padres no se encuentran capacitados o en condiciones de hacerse cargo responsablemente de él y que expresen su voluntad de entregarlo en adopción ante el juez de familia.

b) El menor que sea descendiente consanguíneo de uno de los adoptantes, de conformidad con el procedimiento establecido en la ley.

c) El menor que haya sido declarado susceptible de ser adoptado por resolución judicial del tribunal competente, de acuerdo al procedimiento legal.

7.1.- PROCEDIMIENTO PREVIO A LA ADOPCIÓN

Tratándose de alguno de los menores cuyos padres no se encuentran capacitados o en condiciones de hacerse cargo responsablemente de él y que expresen su voluntad de entregarlo en adopción ante el juez de familia, el procedimiento se iniciará con dicha declaración y se procederá de la siguiente forma:

1. La audiencia preparatoria se llevará a cabo entre el décimo y el decimoquinto día posterior a la presentación de la solicitud. Al ratificar la declaración de voluntad, el juez informará personalmente al o los solicitantes sobre la fecha en que vencerá el plazo de treinta días que tienen para retractarse, contados desde la fecha en que hayan declarado esa voluntad ante el tribunal. Vencido este plazo, no podrán ejercitar tal derecho.

2. Si la solicitud ha sido presentada sólo por uno de los padres, el juez ordenará que se cite a la audiencia preparatoria al otro padre o madre que hubiere reconocido al menor de edad, bajo apercibimiento de que su inasistencia hará presumir su voluntad de entregar al menor en adopción. En dicha audiencia podrán allanarse o deducir oposición respecto de la solicitud.

La citación se notificará personalmente, si el padre o la madre tiene domicilio conocido. Para este efecto, si no se conociera el domicilio, el tribunal requerirá tal información al Servicio Electoral y al Servicio de Registro Civil e Identificación para que, dentro de quinto día, informen el último domicilio de dicha persona que conste en sus registros. De no establecerse el domicilio, o de no ser habido en aquél que hubiere sido informado, la notificación se efectuará por medio de aviso que se publicará en el Diario Oficial.

3. El Tribunal comprobará que los padres del menor de edad no se encuentran capacitados o en condiciones de hacerse cargo responsablemente de él. Al efecto, podrá servirse del informe que haya emitido y presentado en audiencia alguno de los organismos acreditados para intervenir que patrocine al padre o madre compareciente, o, si no mediare tal patrocinio, con el que el tribunal ordene emitir a alguno de tales organismos, para ser conocido en la audiencia de

juicio.

4. Si el padre o la madre que no ha formulado la solicitud hubiere fallecido o estuviere imposibilitado de manifestar su voluntad, bastará la sola declaración del compareciente. En dicho caso, así como cuando no se deduce oposición, el tribunal resolverá en la audiencia preparatoria, en tanto cuente con la rendición del informe a que alude el numeral precedente y haya transcurrido el plazo de retractación.

5. En su caso, la audiencia de juicio se llevará a cabo dentro de los quince días siguientes a la audiencia preparatoria. Pero si el plazo de retractación sigue pendiente, la audiencia de juicio se efectuará dentro de los cinco días siguientes a su vencimiento.

No podrá suspenderse el desarrollo de la audiencia de juicio ni decretarse su prolongación en otras sesiones por el hecho de no haberse recibido los informes u otras pruebas decretadas por el tribunal el día previsto para su realización.

6. La notificación de la sentencia definitiva a los comparecientes, en todo caso, se hará por cédula en el domicilio que conste en el tribunal, salvo que sea posible efectuarla en forma personal en la audiencia respectiva.

El procedimiento podrá iniciarse inclusive antes del nacimiento del hijo, caso en el cual se efectuarán los trámites que correspondan, y sólo quedará pendiente la ratificación de la madre y la dictación de sentencia. La ratificación deberá producirse dentro del plazo de treinta días, contado desde el parto, y, si no lo hiciere, se la tendrá por desistida de su decisión. Con todo, si la madre falleciere antes de ratificar, será suficiente manifestación de su voluntad de dar al menor en adopción la que conste en el proceso. Una vez producida la ratificación, el juez citará a la audiencia de juicio para dentro de los cinco días siguientes.

En caso que el menor sea hijo de uno de los adoptantes, y sólo ha sido reconocido por él o ella, se aplicará directamente el procedimiento de adopción. En tanto que si el hijo ha sido reconocido por ambos padres o tiene filiación matrimonial, será necesario el consentimiento del otro padre o madre, aplicándose, en lo que corresponda, el procedimiento previsto cuando padres del menor no se encuentran capacitados o en condiciones de hacerse cargo responsablemente de él.

A falta del otro padre o madre, o si éste se opusiere a la adopción, el juez resolverá si el menor es susceptible de ser adoptado conforme al procedimiento establecido al efecto, a que nos referiremos seguidamente. Mismo procedimiento, o el establecido en el caso de menores cuyos padres no se encuentran capacitados o en condiciones de hacerse cargo responsablemente de él y que expresen su voluntad de entregarlo en adopción, en caso de que uno de los solicitantes que quieran adoptar sea otro ascendiente consanguíneo del padre o madre del menor, según corresponda.

Finalmente, será necesario proceder a la declaración judicial de que el menor es susceptible de ser adoptado, sea que su filiación esté o no determinada, cuando el padre, la madre o las personas a quienes se haya confiado su cuidado se encuentren inhabilitados física o moralmente para ejercer el cuidado personal, o no le proporcionen atención personal o económica, o lo entreguen a una institución pública o privada de protección de menores o a un tercero, con ánimo manifiesto de liberarse de sus obligaciones.

El procedimiento de declaración de susceptibilidad, se iniciará de oficio por el juez, a solicitud del Servicio Nacional de Menores o de quien lo tenga a su cargo. El juez, a la brevedad posible, citará a los ascendientes y a los otros consanguíneos del menor, hasta el tercer grado en la línea colateral, siempre que la filiación estuviere determinada, para que concurran a la audiencia preparatoria a exponer lo que sea conveniente a los intereses de aquél, pudiendo oponerse a la solicitud, bajo apercibimiento de que, si no concurren, se presumirá su consentimiento favorable a la declaración de que el menor es susceptible de ser adoptado. Asimismo, deberá citarse al menor, en su caso, a la o las personas a cuyo cuidado esté y a todos quienes puedan aportar antecedentes para una acertada resolución del asunto, que

hubieren sido mencionados en la solicitud.

La citación se notificará personalmente a los padres del menor, y por carta certificada a las demás personas; todo ello, en cuanto tuvieren domicilios conocidos. Si no se conocieran los domicilios, el tribunal requerirá tal información al Servicio Electoral y al Servicio de Registro Civil e Identificación para que, dentro de quinto día, informen el último domicilio de dichas personas que conste en sus registros. De no establecerse el domicilio de alguna de ellas, o de no ser habido en aquél que hubiere sido informado, el juez ordenará de inmediato que la notificación se efectúe por medio de un aviso en el Diario Oficial. De igual forma se citará a los ascendientes y consanguíneos del menor de edad cuya filiación no esté determinada.

A las personas que no comparecieren se las considerará rebeldes por el solo ministerio de la ley, y respecto de ellas las siguientes resoluciones surtirán efecto desde que se pronuncien.

La audiencia preparatoria y la audiencia de juicio se llevarán a cabo en los mismos términos que tratándose de alguno de los menores cuyos padres no se encuentran capacitados o en condiciones de hacerse cargo responsablemente de él y que expresen su voluntad de entregarlo en adopción ante el juez de familia, según lo visto precedentemente.

El juez resolverá acerca de la veracidad de los hechos y circunstancias que se invocan para solicitar la declaración de que el menor es susceptible de ser adoptado, en especial la imposibilidad de disponer de otras medidas que permitan la permanencia del mismo en su familia de origen y las ventajas que la adopción representa para él.

Si no se dedujere oposición y se contare con los antecedentes de prueba suficientes para formarse convicción, el Tribunal dictará sentencia en la misma audiencia preparatoria.

La sentencia que declare que el menor puede ser adoptado se notificará por cédula a los consanguíneos que hayan comparecido al proceso, en el domicilio que conste en el mismo, salvo que sea posible efectuar la notificación en forma personal en la audiencia respectiva.

La sentencia será apelable y, en ciertos casos, de no ser apelada, será elevada en consulta a la Corte de Apelaciones.

7.2.- PROCEDIMIENTO DE ADOPCIÓN

La adopción propiamente tal es un procedimiento no contencioso, en el cual no es admisible la oposición.

La solicitud de adopción deberá ser firmada por todos los solicitantes, acompañando los antecedentes en que la fundamentan, entre los cuales se debe incluir un informe de evaluación de idoneidad física, mental, psicológica y moral del o los solicitantes, emitido por el Servicio Nacional de Menores o alguna de las instituciones acreditadas al efecto.

Si distintas personas solicitan la adopción de un mismo menor, las solicitudes deberán acumularse, a fin de ser resueltas en una sola sentencia.

Recibida por el tribunal la solicitud de adopción la acogerá a tramitación, una vez verificado el cumplimiento de los requisitos legales. En la misma resolución ordenará agregar los antecedentes del proceso previo de susceptibilidad para la adopción y citará a los solicitantes, con sus antecedentes de idoneidad y medios de prueba, a la audiencia preparatoria, que se llevará a cabo entre los cinco y los diez días siguientes. Se deberá, asimismo, citar al menor, en su caso.

Si sobre la base de los antecedentes expuestos se acreditan las ventajas y beneficios que la adopción le reporta al menor, el juez podrá resolver en la misma audiencia. En caso contrario, decretará las diligencias adicionales que estime necesarias, a ser presentadas en la audiencia

de juicio, la que se realizará dentro de los quince días siguientes. Las diligencias no cumplidas a la fecha de realización de la audiencia se tendrán por no decretadas y el tribunal procederá a dictar sentencia, sin más trámite.

Si los solicitantes no tienen el cuidado personal del menor, deberán solicitarlo conjuntamente con la adopción, procediendo el juez a resolver en la audiencia preparatoria, pudiendo disponer las diligencias que estime pertinentes para establecer la adaptación a su futura familia.

El juez, en cualquier etapa del procedimiento, podrá poner término al cuidado personal del menor por los interesados, cuando así lo estime necesario para el interés superior de aquél. En todo caso, cesará de pleno derecho si el tribunal denegare la solicitud de adopción, de lo que se dejará constancia en la misma sentencia, la cual dispondrá además la entrega del menor a quien confíe su cuidado en lo sucesivo.

La sentencia se notificará por cédula a los solicitantes, en el domicilio que conste en el proceso, salvo que sea posible efectuar la notificación en forma personal en la audiencia respectiva. Y, en contra de ella procederá el recurso de apelación.

Cuando la adopción sea requerida por personas no residentes en Chile, sin perjuicio de las reglas especiales previstas en la misma ley, se constituirá de acuerdo a los procedimientos examinados y se sujetará, cuando corresponda, a las Convenciones y a los Convenios Internacionales que la regulen y que hayan sido ratificados por Chile.

Si bien la adopción es irrevocable, la ley admite que el adoptado, por sí o por curador especial, pueda solicitar su nulidad cuando ella ha sido obtenida por medios ilícitos o fraudulentos; tal acción será conocida por el juez con competencia en materias de familia del domicilio o residencia del adoptado, en conformidad al procedimiento ordinario previsto en la ley que crea los juzgados de familia.

8.- PROCEDIMIENTO EN MATERIA DE ALIMENTOS

La Ley que crea los Juzgados de Familia también introduce modificaciones en la Ley Nº 14.908 sobre Abandono de Familia y Pago de Pensiones Alimenticias, la que posteriormente ha sido modificada por la Ley 20.152 de 9 de enero de 2007.

La actual normativa establece nuevas normas sobre competencia, ya que a la fecha de entrada en vigencia de la Ley existían dos tribunales eventualmente competentes para conocer de las demandas de alimentos: el Juzgados de Letras de Menores o en lo Civil, según si se trataran de alimentos menores o mayores, respectivamente.

La ley innova en la materia, pues de los juicios de alimentos –sea que ellos sean requeridos para los hijos menores de edad o no– conocerá el juez de familia del domicilio del alimentante o del alimentario, a elección de este último, los que se tramitarán conforme a las normas del procedimiento ordinario establecido en la ley que crea los juzgados de familia en lo no previsto por la Ley Nº14.908. Será precisamente también el mismo juez que decretó la pensión o el del nuevo domicilio del alimentario, a elección de este, quien dispondrá de competencia para conocer de las demandas de aumento de pensión alimenticia. En cambio, de las demandas de rebaja o cese de la pensión conocerá el tribunal del domicilio del alimentario.

La madre, cualquiera sea su edad, podrá solicitar alimentos para el hijo ya nacido o que está por nacer. Si aquélla es menor, el juez deberá ejercer designarle representante en interés de la madre.

La demanda podrá omitir la indicación del domicilio del demandado si éste no se conociera. Por su parte, el demandado deberá informar al tribunal todo cambio de domicilio, de empleador y de lugar en que labore o preste servicios, dentro de treinta días contados desde que el cambio se haya producido, en caso contrario, se le impondrá, a solicitud de parte, una multa a beneficio

fiscal.

En los juicios en que se demanden el juez deberá pronunciarse sobre los alimentos provisorios, junto con admitir la demanda a tramitación, con el solo mérito de los documentos y antecedentes presentados, en caso contrario, incurrirá en falta o abuso. No obstante, el demandado tendrá cinco días para oponerse al monto provisorio decretado, debiéndosele informar de ello con la notificación de la demanda. En caso de mediar oposición, el juez resolverá de plano, salvo que del mérito de los antecedentes estime necesario citar a una audiencia, la que deberá efectuarse dentro de los diez días siguientes. En cambio, si no existe oposición, la resolución que fija los alimentos provisorios causará ejecutoria.

El tribunal podrá acceder provisionalmente a la solicitud de aumento, rebaja o cese de una pensión alimenticia, cuando estime que existen antecedentes suficientes que lo justifiquen.

La resolución que decrete los alimentos provisorios o la que se pronuncie provisionalmente sobre la solicitud de aumento, rebaja o cese de una pensión alimenticia, será susceptible del recurso de reposición con apelación subsidiaria, la que se concederá en el solo efecto devolutivo y gozará de preferencia para su vista y fallo en la Corte de Apelaciones.

Toda resolución que fije una pensión de alimentos deberá determinar el monto y lugar de pago de la misma, pudiéndose verificar mediante retención judicial por el empleador del alimentante. El monto de la pensión no podrá ser una suma o porcentaje que exceda del cincuenta por ciento de las rentas del alimentante. Y, cuando ella sea fijada en una suma determinada, ésta se reajustará por el tribunal semestralmente de acuerdo al alza que haya experimentado el Índice de Precios al Consumidor.

El juez podrá también ordenar que el deudor garantice el cumplimiento de la obligación alimenticia, por ejemplo mediante la constitución de una hipoteca o prenda sobre bienes del alimentante o con otra forma de caución. También procederá el otorgamiento de garantía, cuando el alimentante pretenda ausentarse del país, de manera que mientras no la rinda quede arraigado.

Toda resolución judicial que fije una pensión alimenticia, o que aprueba una transacción que cumpla con los requisitos legales, tienen mérito ejecutivo. Y, en caso de incumplimiento, será competente para conocer de la ejecución el mismo Juzgado de Familia que dictó la resolución o el del nuevo domicilio del alimentario.

En su caso, el requerimiento de pago se notificará personalmente al ejecutado, salvo que el juez disponga otra forma, con tal que garantice la debida información al demandado para el adecuado ejercicio de sus derechos.

En estos casos sólo será admisible la excepción de pago y siempre que se funde en un antecedente escrito; si no fuera opuesta oportunamente, o fuere declarada inadmisible, el acreedor –alimentario– podrá requerir la aplicación del procedimiento de apremio del juicio ejecutivo.

Cuando se tratare de alimentos retenidos judicialmente, si la persona que deba hacer la retención no cumple la orden judicial será sancionada con multa, sin perjuicio de seguirse adelante con el cumplimiento de la resolución sobre alimentos.

La Ley de Abandono de Familia y Pago de Pensiones Alimenticias establece además normas ante el término de la relación laboral del alimentante con el agente que practica la retención, haciendo aplicable tal medida inclusive sobre las indemnizaciones laborales a que hubiere lugar.

Retención judicial. Las resoluciones judiciales que ordenen el pago de una pensión alimenticia, provisoria o definitiva, por un trabajador dependiente establecerán, como modalidad de pago, la retención por parte del empleador. La resolución judicial que así lo ordene se notificará a la

persona natural o jurídica que, por cuenta propia o ajena o en el desempeño de un empleo o cargo, deba pagar al alimentante su sueldo, salario o cualquier otra prestación en dinero, a fin de que retenga y entregue la suma o cuotas periódicas fijadas en ella directamente al alimentario, a su representante legal, o a la persona a cuyo cuidado esté.

El demandado dependiente podrá solicitar al juez, por una sola vez, con fundamento plausible, en cualquier estado del juicio y antes de la dictación de la sentencia, que sustituya, por otra modalidad de pago, la retención por parte del empleador, siempre que dé garantías suficientes de pago íntegro y oportuno.

De existir incumplimiento, el juez, de oficio, y sin perjuicio de las sanciones y apremios que sean pertinentes, ordenará que en lo sucesivo la pensión alimenticia decretada se pague mediante retención judicial nuevamente.

Además, la Ley 20.152 ha previsto nuevos mecanismos para forzar el pago de las pensiones alimenticias, tales como orden de retención de devolución anual de impuestos a la renta, y la suspensión de la licencia para conducir vehículos motorizados.

Aplicación de medidas de apremio al alimentante. Si decretados los alimentos por resolución que cause ejecutoria en favor del cónyuge, de los padres, de los hijos o del adoptado, el alimentante no hubiere cumplido su obligación en la forma pactada u ordenada o hubiere dejado de pagar una o más cuotas, el tribunal que dictó la resolución deberá, a petición de parte o de oficio y sin necesidad de audiencia, imponer al deudor como medida de apremio, el arresto nocturno hasta por quince días. Tal medida tendrá lugar entre las veintidós horas de cada día hasta las seis horas del día siguiente. Además, el juez podrá repetir la medida hasta obtener el íntegro pago de la obligación.

No obstante, si el alimentante infringe el arresto nocturno o persiste en el incumplimiento de la obligación alimenticia después de dos períodos de arresto nocturno, el juez podrá apremiarlo con arresto hasta por quince días. Y, en caso de que procedan nuevos apremios, podrá ampliar el arresto hasta por 30 días.

Para los efectos de aplicar apremios, el tribunal ordenará a la fuerza pública que conduzca al alimentante directamente ante Gendarmería de Chile, a fin de darle cumplimiento. Si el alimentante no fuere habido en el domicilio que consta en el proceso, el juez adoptará todas las medidas necesarias para hacer efectivo el apremio.

En las situaciones antes indicadas, el juez dictará también orden de arraigo en contra del alimentante, la que permanecerá vigente hasta que se efectúe el pago de lo adeudado. Tanto las órdenes de apremio como de arraigo expresarán el monto de la deuda, y podrá ser recibido el pago por la unidad policial que les dé cumplimiento, debiendo entregar comprobante al deudor.

La Ley de Abandono de Familia y Pago de Pensiones Alimenticias finaliza estableciendo normas sobre suspensión de apremios y arresto –por ejemplo, cuando el alimentante careciere de medios necesarios para el pago, o padece invalidez–, responsabilidad solidaria en el pago de la obligación alimenticia y precisando otros efectos del incumplimiento.

CAPÍTULO VII: DE LA MEDIACIÓN FAMILIAR

1.- CONCEPTO Y GENERALIDADES

La Ley que crea los Juzgados de Familia instituye un procedimiento que confiere primacía a las soluciones no adversariales del conflicto familiar, ya que, como acertadamente sostiene el Mensaje Presidencial que acompañaba al entonces proyecto de ley, éste reclama soluciones cooperativas, es decir, soluciones que acrecienten el bienestar de todas las partes del conflicto.

Con dicho fin, la ley no sólo admite la posibilidad de que el conflicto pueda ser objeto de conciliación judicial, sino que ha instituido además un sistema de mediación, mediante el cual se pretende aumentar los niveles de información disponibles y los canales de comunicación entre la partes, fomentando las soluciones autocompositivas.

Para los efectos de la ley, se entiende por mediación aquel sistema de resolución de conflictos en el que un tercero imparcial, sin poder decisorio, llamado mediador, ayuda a las partes a buscar por sí mismas una solución al conflicto y sus efectos, mediante acuerdos.

El mediador es, pues, una persona que no es partícipe del conflicto como parte, sino que alguien que carece de interés directo en él, y que asiste a las partes en la resolución del mismo. Sin embargo, a diferencia del juez en el trámite de conciliación, en teoría el mediador no brinda a las partes bases o propuestas de solución, sino que les asiste con miras a que ellas mismas alcancen una solución a su conflicto adoptando los acuerdos que fueren del caso.

El legislador ha creído conveniente precisar ciertos principios que informan la mediación, a saber:

a) Equilibrio entre partes. El mediador debe cerciorarse de que los participantes se encuentren en igualdad de condiciones para adoptar acuerdos. Si no fuese así, propondrá o adoptará, en su caso, las medidas necesarias para que se obtenga ese equilibrio. De no ser ello posible, declarará terminada la mediación.

b) Voluntariedad. Los participantes podrán retirarse de la mediación en cualquier momento. Si en la primera sesión, o en cualquier otro momento durante el procedimiento, alguno de los participantes manifiesta su intención de no seguir adelante con la mediación, ésta se tendrá por terminada.

c) Confidencialidad. El mediador deberá guardar reserva de todo lo escuchado o visto durante el proceso de mediación y estará amparado por el secreto profesional. La violación de dicha reserva será sancionada con la pena prevista en el artículo 247 del Código Penal.

Nada de lo dicho por cualquiera de los participantes durante el desarrollo de la mediación podrá invocarse en el subsiguiente procedimiento judicial, en caso de haberlo.

Con todo, el mediador quedará exento del deber de confidencialidad en aquellos casos en que tome conocimiento de la existencia de situaciones de maltrato o abuso en contra de niños, niñas, adolescentes o discapacitados. En todo caso, deberá dar a conocer previamente a las partes el sentido de esta exención.

d) Imparcialidad. Los mediadores serán imparciales en relación con los participantes, debiendo abstenerse de promover actuaciones que comprometan dicha condición. Si tal imparcialidad se viere afectada por cualquier causa, deberán rechazar el caso, justificándose ante el juzgado que corresponda.

Los involucrados podrán también solicitar al juzgado la designación de un nuevo mediador,

cuando justifiquen que la imparcialidad del inicialmente designado se encuentra comprometida.

e) Interés superior del niño. En el curso de la mediación, el mediador velará siempre para que se tome en consideración el interés superior del niño, niña o adolescente, en su caso, pudiendo citarlos sólo si su presencia es estrictamente indispensable para el desarrollo de la mediación.

f) Opiniones de terceros: en virtud del cual, el mediador velará para que se consideren las opiniones de los terceros que no hubieren sido citados a la audiencia, a quienes también podrá citar.

Si no existiese tal igualdad de condiciones, el mediador propondrá o adoptará las medidas necesarias para que se obtenga tal equilibrio. Y, de no ser ello posible, declarará terminada la mediación.

Por supuesto, sin perjuicio de lo dicho respecto del mediador, las partes podrán designar de común acuerdo una persona que ejerza entre ellas sus buenos oficios para alcanzar avenimientos en las materias en que sea procedente de acuerdo a la ley.

2.- PROCEDENCIA DE LA MEDIACIÓN

Para que proceda la mediación en necesario satisfacer dos requisitos: primero, debe tratarse de una materia susceptible de ser mediada y, segundo, el trámite debe ser aceptado por ambas partes.

En cuanto a las materias susceptibles de ser mediadas, la regla general es que todas aquéllas de competencia de los Juzgados de Familia pueden ser sometidas a un proceso de mediación acordado o aceptado por las partes.

Respecto de algunas materias, las causas deberán someterse a un procedimiento de mediación previo a la interposición de la demanda, las cuales son:

a) Derecho de alimentos

b) Cuidado personal

c) Derecho de los padres e hijos e hijas que vivan separados a mantener una relación directa y regular, aun cuando se deban tratar en el marco de una acción de divorcio o separación judicial, salvo que se trate de un procedimiento de divorcio por culpa del otro cónyuge.

El legislador ha establecido que las partes quedarán exentas del procedimiento de mediación previa, si acreditaren que antes del inicio de la causa, se sometieron el mismo conflicto a mediación ante mediadores inscritos o si hubieren alcanzado un acuerdo privado sobre estas materias.

Las causas que inciden en materias de mediación prohibida son:

a) La declaración de interdicción;

b) Las causas sobre maltrato de niños, niñas o adolescentes;

c) Los procedimientos regulados en la Ley Nº 19.620, sobre Adopción, a los que ya se ha aludido;

d) Los asuntos relativos al estado civil de las personas, salvo en los casos de excepción contemplados por la nueva Ley de Matrimonio Civil.

Por lo que toca al consentimiento de las partes para acudir a mediación, la ley ha establecido un

mecanismo de derivación y designación de mediador, el cual pasamos a revisar.

Tratándose de algunas de las materias que son de mediación previa, las partes, de común acuerdo, comunicarán al tribunal el nombre del mediador que elijan de entre los mediadores contratados conforme al procedimiento que más adelante se tratará, mediante una presentación que contenga la individualización de los involucrados y la mención de la o las materias incluidas.

A falta de acuerdo en la persona del mediador o si las partes manifiestan su decisión de dejar entregada la designación a la resolución del juez, éste procederá a nombrar al mediador mediante un procedimiento objetivo y general, que garantice una distribución equitativa entre los contratados para prestar servicios en ese territorio jurisdiccional y un adecuado acceso a los solicitantes. En todo caso, siempre se hará presente al requirente la posibilidad de recurrir, a su costa, a un mediador de los inscritos en el Registro de Mediadores. Estas actuaciones podrán llevarse a cabo ante cualquier tribunal de familia y para ellas no se requiere patrocinio de abogado.

En cambio, si la acción judicial versa sobre alguna de las materias de mediación voluntaria, el juez ordenará que, al presentarse la demanda, un funcionario especialmente calificado instruya al actor sobre la alternativa de concurrir a ella, quien podrá aceptarla o rechazarla. Del mismo modo, ambas partes podrán solicitar la mediación o aceptar la que les propone el juez, durante el curso de la causa, hasta el 5° día anterior a la audiencia del juicio y podrán, en este caso, designar al mediador de común acuerdo. Si no se alcanzare acuerdo, el juez procederá a designarlo, de inmediato, de entre quienes figuren en el Registro de Mediadores, mediante un procedimiento que garantice una distribución equitativa de trabajo entre los registrados.

La designación efectuada por el tribunal no será susceptible de recurso alguno. Con todo, deberá revocarse y procederse a una nueva designación si el mediador fuere curador o pariente, por consanguinidad o afinidad en toda la línea recta y hasta el cuarto grado en la línea colateral, de cualquiera de las partes, o hubiere prestado servicios profesionales a cualquiera de ellas con anterioridad, a menos que los hubiese prestado a ambas en calidad de mediador.

Las solicitudes de las partes que tienen por objeto la designación de un nuevo mediador, en el caso que justifiquen que la imparcialidad del inicialmente designado se encuentra comprometida, así como la revocación y nueva designación a que se refiere el inciso anterior, serán tramitadas en audiencia especial citada al efecto por el tribunal competente.

Una vez realizadas las actuaciones mencionadas precedentemente, se deberá comunicar al mediador su designación por la vía más expedita posible. Dicha comunicación incluirá, además, la individualización de las partes y las materias sobre las que versa el conflicto.

3.- PROCEDIMIENTO DE MEDIACIÓN

El mediador designado fijará una sesión inicial de mediación, a la cual citará, conjunta o separadamente, a los adultos involucrados en el conflicto, quienes deberán concurrir personalmente, sin perjuicio de la comparecencia de sus abogados. En tal sesión, se instruye a los participantes acerca de la naturaleza y objetivos de la mediación, los principios que la informan y el valor jurídico de los acuerdos a que puedan llegar.

Tratándose de casos que versen, en todo o parte, sobre el derecho de alimentos, el mediador, en la primera sesión, deberá informar al alimentario de su derecho de recurrir en cualquier momento directamente al tribunal para la fijación de alimentos provisorios. De esta actuación deberá dejarse constancia escrita firmada por el mediador y las partes. Sin perjuicio de lo cual, las partes podrán adoptar directamente un acuerdo sobre la materia.

Si el requerido, citado por una sola vez, no acude a la primera sesión de mediación y no justifica su ausencia, el requirente quedará habilitado para iniciar el procedimiento judicial.

El proceso de mediación no podrá durar más de sesenta días, contados desde que se comunica al mediador su designación por parte del juzgado de familia. No obstante, los participantes, de común acuerdo, podrán solicitar la ampliación de este plazo hasta por sesenta días más.

Durante ese plazo, podrán celebrarse todas las sesiones que el mediador y las partes estimen necesarias, en las fechas que de común acuerdo se determinen. Podrá inclusive citarse a los participantes por separado.

Si las partes llegan a un acuerdo sobre todos o algunos de los puntos sometidos a mediación, se dejará constancia de ello en un acta de mediación, la que, luego de ser leída por los participantes, será firmada por ellos y por el mediador, quedando una copia en poder de cada una de las partes.

El acta deberá ser remitida por el mediador al tribunal para su aprobación en todo aquello que no fuere contrario a derecho, pudiendo el juez en todo caso, subsanar los defectos formales que tuviera, respetando en todo momento la voluntad de las partes expresada en dicha acta. Aprobada por el juez, tendrá valor de sentencia ejecutoriada.

En cambio, si la mediación se frustrare el acta dejará constancia del término del trámite y, de ser posible, será firmada por los participantes. Se entregará copia de ella a aquél de ellos que la solicite. Además, se remitirá el acta al tribunal correspondiente, con lo cual terminará la suspensión del procedimiento judicial o, en su caso, el demandante quedará habilitado para iniciarlo.

La ley misma entiende que la mediación se frustra por inasistencia de las partes - si alguno de los participantes, citado por dos veces, no concurriere a la sesión inicial, ni justificare causa-, cuando éstas han manifestado su voluntad de no continuar en la mediación, y, en general, en cualquier momento en que el mediador adquiera la convicción de que no se alcanzará acuerdos.

4.- EL REGISTRO DE MEDIADORES

La mediación familiar sólo podrá ser realizada por personas inscritas en el Registro de Mediadores que mantendrá, permanentemente actualizado, el Ministerio de Justicia a través de las Secretarías Regionales Ministeriales, con las formalidades establecidas en el Reglamento dictado al efecto.

En el Registro, se individualizan los mediadores, consignándose el ámbito territorial en que prestarán sus servicios y, en su caso, su pertenencia a una institución o persona jurídica determinada. Él ámbito territorial deberá corresponder, a lo más, al territorio jurisdiccional de una Corte de Apelaciones o de varias, siempre que se encuentren en una misma región y a lo menos, a todo el territorio jurisdiccional de un tribunal de primera instancia con competencia en asuntos de familia.

El Ministerio de Justicia proporcionará a las Cortes de Apelaciones la nómina de los mediadores habilitados en su respectivo territorio jurisdiccional. Asimismo, deberá mantener en su página web dicha nómina, la cual deberá ordenar a los mediadores por comunas y contener los datos básicos de cada uno de ellos.

Para inscribirse en el Registro de Mediadores se requiere poseer título profesional de una carrera que tenga al menos ocho semestres de duración, otorgado por una institución de educación superior del Estado o reconocida por éste; acreditar formación especializada en mediación y en materias de familia o infancia, impartida por alguna universidad o instituto que desarrolle docencia, capacitación o investigación en dichas materias, y no haber sido condenado por delito que merezca pena aflictiva, por alguno de los delitos contemplados en los artículos 361 a 375 del Código Penal, ni por actos constitutivos de violencia intrafamiliar.

Además, deberá disponer de un lugar adecuado para desarrollar la mediación en cualquier comuna donde tenga jurisdicción el juzgado ante el cual se acuerde la respectiva mediación.

Eliminación del Registro y sanciones. Los mediadores inscritos serán eliminados del Registro, por el Ministerio de Justicia, en caso de fallecimiento o renuncia. Asimismo, serán eliminados del Registro en caso de pérdida de los requisitos exigidos para la inscripción o por la cancelación de la misma, decretadas por la Corte de Apelaciones competente.

En caso de incumplimiento de sus obligaciones o abuso en el desempeño de sus funciones, el mediador inscrito podrá ser amonestado o suspendido en el ejercicio de la actividad por un período no superior a los seis meses. Asimismo, en casos graves, podrá decretarse la cancelación de la inscripción. Impuesta esta última, no podrá volver a solicitarse la inscripción.

Las sanciones serán ordenadas por cualquiera de las Cortes de Apelaciones dentro de cuyo territorio ejerciere funciones el mediador, a petición del interesado que reclamare contra los servicios prestados, de la institución o persona jurídica a que pertenezca el mediador, de cualquier juez con competencia en materias de familia del territorio jurisdiccional de la Corte, o de la respectiva Secretaría Regional Ministerial de Justicia.

La Corte resolverá con audiencia de los interesados y la agregación de los medios de prueba que estimare conducentes para formar su convicción.

Las medidas que en ejercicio de estas facultades adoptaren las Cortes de Apelaciones, serán apelables, sin perjuicio del derecho del mediador para pedir reposición.

La resolución será comunicada a la correspondiente Secretaría Regional Ministerial de Justicia para su cumplimiento, el que se hará extensivo a todo el territorio de la República.

Impuesta la cancelación, el mediador quedará inhabilitado para actuar, debiendo proveerse una nueva designación respecto de los asuntos que tuviere pendientes. Por su parte, impuesta una suspensión, el mediador deberá continuar, hasta su término, con aquellos asuntos que se le hubieren encomendado en forma previa.

En caso de que sean eliminados del Registro por la pérdida de los requisitos, la Corte de Apelaciones respectiva seguirá el mismo procedimiento señalado precedentemente.

Costo de la mediación. Los servicios de mediación respecto de las materias a que se deben someter un procedimiento de mediación previo serán gratuitos para las partes. Excepcionalmente, podrá cobrarse por el servicio, total o parcialmente, cuando se preste a usuarios que dispongan de recursos para financiarlo privadamente. Para estos efectos se debe considerar, al menos, los siguientes puntos:

- Nivel de ingresos;

- Capacidad de pago; y,

- Número de personas del grupo familiar que de ellos dependan

Para las restantes materias, los servicios de mediación serán de costo de las partes y tendrán como valores máximos los que contemple el arancel que anualmente se determinará mediante decreto del Ministerio de+ Justicia. Con todo, quienes cuenten con privilegio de pobreza o sean patrocinados por las corporaciones de asistencia judicial o alguna de las entidades públicas o privadas destinadas a prestar asistencia jurídica gratuita, tendrán derecho a recibir el servicio gratuitamente.

Para proveer los servicios de mediación sin costo para las partes, el Ministerio de Justicia velará por la existencia de una adecuada oferta de mediadores en las diversas jurisdicciones de los

tribunales con competencia en asuntos de familia, contratando al efecto los servicios de personas jurídicas o naturales, a fin de que sean ejecutados por quienes se encuentren inscritos en el Registro de Mediadores.